

PUTUSAN

Nomor 2030/Pdt.G/2023/PA.Jbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan S1, tempat tinggal di, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Kanzun Niam, S.H.I. Advokat yang beralamat kantor di Jalan Halmahera 3 No.19 Rt.02 Rw.01 Ds.Kaliwungu Kec.Jombang Kab.Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: kanzunniam@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang Nomor 818/Kuasa/8/2023/PA.Jbg tanggal 30 Agustus 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan S2, tempat kediaman di, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kasful Hidayat, S.H. dan Khasanatun Nikmah, S.H. Para Advokat yang bergabung pada kantor hukum Advokat & Penasehat Hukum "Kasful Hidayat & Associates" yang beralamat kantor di Desa Sambong Dukuh Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: Kasful04@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang Nomor 833/Kuasa/9/2023/PA.Jbg tanggal 6 September 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat- alat bukti kedua belah pihak;

Telah melakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 29 Agustus 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang tanggal 30 Agustus 2023 di bawah register perkara Nomor 2030/Pdt.G/2023/PA.Jbg yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan pada tanggal - 28 Desember 1991 M berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Register Pernikahan **Nomor : XXXXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang tertanggal 28 **Desember 1991**, selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK** (27 Tahun). Dan **ANAK** (23 Tahun);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian pada **tahun 2022** yang mana perceraian tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama Jombang pada **tanggal 30 Desember 2022** dibawah register perkara **No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** sebagaimana pula tertuang dalam Akta Cerai Nomor: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
3. Bahwa selama terikat perkawinan sah Penggugat dan Tergugat telah mempunyai **harta bersama** berupa:
 1. Sebidang Tanah pekarangan seluas **187 m²** berdiri diatasnya sebuah **bangunan rumah** Penggugat dan Tergugat yang diperoleh Pada **tahun 1997** Sertifikat Hak Milik **Nomor: 865** atas nama **NAMA** yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gg.XNo.2 RT.20 RW,03 Desa Sengon, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang,, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa;

- Sebelah Timur : Surat hak NAMA;
- Sebelah Barat : Tanah hak NAMA;

Saat ini dalam penguasaan Tergugat;

2. Sebidang Tanah pekarangan seluas **522 m²** berdiri di atasnya sebuah **bangunan rumah** Penggugat dan Tergugat yang diperoleh Pada **tahun 2012** Sertifikat Hak Milik **Nomor : 2156** atas nama **NAMA** yang terletak di jalan Kabupaten Jombang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : NAMA, Jalan;
- Sebelah Timur ; Jalan;
- Sebelah Barat : Saluran air;

Saat ini dalam penguasaan Tergugat;

3. Sebidang Tanah pekarangan seluas **622 m²** berdiri di atasnya sebuah **bangunan rumah hunian 2 (dua) lantai dan aula** Penggugat dan Tergugat yang diperoleh pada **tahun 2008** Sertifikat Hak Milik **Nomor: 01621** atas nama **NAMA** yang terletak di jalan Kapten Tendean Gang Nomor 09 Pondok RT. 19 RW.03 Desa Sengon, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : NAMA;
- Sebelah Selatan : NAMA;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Barat : Saluran air;

Saat ini dalam penguasaan Tergugat;

4. Sebidang Tanah pekarangan seluas **117 m²** berdiri di atasnya sebuah **bangunan ruang terbuka untuk menjamu tamu** Penggugat dan Tergugat yang diperoleh Pada **tahun 2006** Sertifikat Hak Milik **Nomor: 01551** atas nama **NAMA (yang sudah dibalik nama a.n ANIK NAMA)** yang terletak di jalan, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : NAMA;
- Sebelah Selatan : NAMA;
- Sebelah Timur : NAMA;

- Sebelah Barat : Saluran air;
Saat ini dalam penguasaan Tergugat;
5. Sebidang Tanah pekarangan seluas **148 m²**, Penggugat dan Tergugat yang diperoleh **Pada tahun 2006** Sertifikat Hak Milik **Nomor : 01550** atas nama **NAMA Sp.d dan ANAK** yang terletak di jalan Kapten Tendean Gang Nomor 09 Pondok RT. 19 RW.03 Desa Sengon, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : NAMA;
 - Sebelah Selatan : Jalan;
 - Sebelah Timur : NAMA;
 - Sebelah Barat : Saluran air;
Saat ini dalam penguasaan Tergugat;
6. Sebidang Tanah pekarangan seluas **148 m²**, Penggugat dan Tergugat yang diperoleh **Pada tahun 2006** Sertifikat Hak Milik **Nomor : 01548** atas nama **NAMA**(belum dibaliknama) yang terletak di jalan, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : NAMA;
 - Sebelah Selatan : Jalan;
 - Sebelah Timur :
 - Sebelah Barat : NAMA/sudah NAMA;
Saat ini dalam penguasaan Tergugat;
7. Sebidang Tanah pekarangan seluas **117 m²** berdiri di atasnya sebuah **bangunan Mushola Pribadi** Penggugat dan Tergugat yang diperoleh **Pada tahun 2008** Sertifikat Hak Milik **Nomor: 01665** atas nama **NAMA, Sp.d** yang terletak di Kabupaten Jombang Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Selatan : NAMA;
 - Sebelah Timur : NAMA;
 - Sebelah Barat : Saluran air;
Saat ini dalam penguasaan Tergugat;
8. Sebidang Tanah pekarangan seluas **381 m²** berdiri di atasnya berupa

kolam renang dan ruang ganti/pasucen Penggugat dan Tergugat yang diperoleh Pada **tahun 2008** Sertifikat Hak Milik **Nomor : 01666** atas nama **NAMA, Sp.d** yang terletak di jalan Kapten Tendean Gang Nomor 09 Pondok RT.19 RW.03 Desa Sengon, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Selatan : NAMA;
- Sebelah Timur : NAMA;
- Sebelah Barat : Saluran air;

Saat ini dalam penguasaan Tergugat;

9. Sebidang Sawah seluas **1050 m²** Penggugat dan Tergugat atas nama **NAMA** (belum disertifikatkan) diperoleh pada **tahun 2014** yang terletak di Desa Tunggorono Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang (tepat dibelakang hunian Penggugat dan Tergugat). Dengan batas – batas;

- Sebelah Utara : NAMA;
- Sebelah Selatan : NAMA;
- Sebelah Timur : Saluran air;
- Sebelah Barat : NAMA;

Saat ini dalam penguasaan Tergugat

- 10.1 (satu) unit **Mobil Pajero Sport 2.5 eexceed 4x2 A/T Tahun 2014** Penggugat dan Tergugat yang diperoleh Pada **tahun 2014** warna putih mutiara dengan **Nomor Polisi W 1806 YQ**, Rangka **No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Mesin **No. 4D56UCFB3316**, saat ini dalam penguasaan Tergugat;

- 11.1 (satu) unit **Mobil Sигра tahun 2019** Penggugat dan Tergugat yang diperoleh pada **tahun 2019** atas nama **NAMA** Warna Putih dengan **Nomor Polisi S 1361 ZT**, saat ini dalam penguasaan Tergugat;

4. Bahwa selain harta bersama sebagaimana disebutkan diatas penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan juga mempunyai hutang bersama:
1. Hutang kepada **koperasi Daya Harta Jombang** pada tanggal **7 Januari 2021** sebesar **Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah)**, dan Penggugat masih mempunyai sisa 4 (empat) kali angsuran lagi sebesar

Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

2. Hutang kepada **Koperasi Buka** Jombang pada tanggal **17 mei 2017**, sebesar **Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)**, dikarenakan pada saat itu belum bisa bayar pokok maupun bunga sehingga dihitung bunganya saja selama 5 (lima) tahun sejak mulai **tahun 2017** sampai dengan **tahun 2023** sebesar **Rp. 37.950.000,- (tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)** jadi sampai saat ini masih mempunyai sisa hutang pokok sebesar **Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)** dan bunga sebesar **Rp. 37.950.000,- (tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)**, tersisa hutang sebesar **Rp. 56.650.000,- (lima puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).**

Total keseluruhan hutang dikoparasi Daya Harta Jombang dan Koprasi BUKA Jombang sebesar **Rp. 116.000.000,-(seratus enam belas juta rupiah)**, hutang tersebut Untuk keperluan mengganti uang warisan Penggugat;

3. Hutang kepada **ibu Hj. NAMA** pada **tahun 2019** sebesar **Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah)**, sudah diangsur 15 (lima belas) kali angsuran dengan nilai angsuran beragam, sisa hutang kepada **ibu Hj. NAMA** sebesar **Rp. 685.000.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah)**, hutang tersebut untuk keperluan mengembangkan usaha;
4. Hutang kepada **Isabima** pada **tahun 2015** sebesar **Rp. 150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah)**, sudah terbayar **Rp. 90.000.000,- (sembian puluh juta rupiah)**, tersisa hutang sebesar **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** hutang tersebut untuk keperluan Usaha;
5. Hutang kepada **Pak Heru** pada **tahun 2017** sebesar **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)**, hutang tersebut untuk keperluan membangun rumah kwaron.
6. Hutang kepada **Pak NAMA** pada **Tahun 2018** awalnya sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** namun sudah dikembalikan Penggugat sebesar **Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)**, tersisa

- hutang sebesar **Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**, hutang tersebut untuk keperluan melanjutkan membangun rumah kwaron.
7. Hutang kepada **Mbak NAMA** pada **tahun 2018** sebesar **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)**, hutang tersebut untuk keperluan memborong Pembangunan rumah di Desa Kwaron milik Mbak NAMA;
 8. Hutang kepada **Pak NAMA** pada **tahun 2018** sebesar **Rp. 37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** namun sudah dikembalikan Penggugat sebesar **Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)**, tersisa hutang Penggugat sebesar **Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)**, hutang tersebut untuk keperluan membangun rumah mbak NAMA;
 9. Hutang kepada **NAMA** Ahli waris dari **bapak NAMA (Aim)**, pada **tahun 2015** saat itu Penggugat hutang di Bank Bumi Artha sebesar **Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah)** masa tenor 120 bulan kemudian dipotong asuransi dll, Penggugat tinggal terima sebesar **Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)** setelah Penggugat angsur selama 48 bulan sebesar **Rp. 125.160.000,- (seratus dua puluh lima juta seratus enam puluh ribu rupiah)** Bapak NAMA meninggal dunia, Penggugat oleh ahli waris ditetapkan harus bayar utuh tenor 120 bulan, sehingga hutang Penggugat sampai saat ini terhitung (pokok dan bunga) sebesar **Rp. 167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah)**, hutang tersebut untuk keperluan menambah pembelian sawah di belakang pondok milik Hj. NAMA;
 10. Hutang kepada **Sdr NAMA** pada **tahun 2013** sebesar **Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)** namun sudah dikembalikan Penggugat sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**, tersisa hutang Penggugat sebesar **Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)**, hutang tersebut untuk keperluan membangun rumah di Desa Kwaron;
 11. Hutang kepada **Sdr NAMA** pada **tahun 2016** sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** awalnya **Sdr NAMA** berniat sedekah namun sekarang dinyatakan hutang, hutang tersebut untuk keperluan mangangsur mobil Pajero tahun 2015;
 12. Hutang kepada **Sdr NAMA** pada **tahun 2018** sebesar **Rp. 5.000.000,-**

(lima juta rupiah) awalnya sudah diikhhlaskan akan tetapi ketika Penggugat meminta surat pernyataan di ikhlaskan dari **Sdr NAMA** tidak merespon karena takut kepadaTergugat. hutang tersebut untuk keperluan menambah angsuran hutang lesing **Pajero tahun 2015;**

13. Hutang kepada **Sdr. NAMA** pada **tahun 2017** sebesar **Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)**, hutang tersebut untuk keperluan mengangsur dana Sdr Wage;
14. Hutang kepada **Sdr Kikin** pada **tahun 2017** Sebesar **Rp. 105.000.000,- (seratus lima Juta Rupiah)** hutang tersebut untuk keperluan mengembalikan hutang - hutang yang lama;
15. Hutang kepada **Sdr. NAMA** pada **tahun 2017** sebesar **Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)** namun berkembang menjadi **Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)**, oleh Penggugat sudah dikembalikan sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** tersisa hutang Penggugat sebesar **Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)**, hutang tersebut untuk keperluan mengembalikan hutang - hutang yang lama;
16. Hutang kepada Sdr. **NAMA Surabaya** pada **tahun 2017** sebesar Rp. **30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** namun sudah dikembalikan Penggugat sebesar **Rp. 17.000.000,- (tujuh belas)uta rupiah)**, tersisa hutang Penggugat sampai saat ini sebesar **Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)**, hutang tersebut untuk keperluan mengembalikan hutang - hutang yang lama;
17. Hutang kepada Pak **NAMA** (penyandang dana) pencarian lahan di Kab. Nganjuk pada **tahun 2018** Sebesar **Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah)** akan tetapi hutang tersebut mengembang menjadi **Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah)**, dibebankan kepada Penggugat sebagai pencari lahan sebesar **Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga Juta rupiah)**, oleh Penggugat sudah dikembalikan sebesar **Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)** tersisa hutang Penggugat sampai saat ini sebesar **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)**, hutang tersebut untuk keperluan operasional pencari lahan;

18. Hutang kepada **Sdr. NAMA** pada **tahun 2022** sebesar **Rp. 78.000.000,-** (**tujuh puluh delapan juta**), hutang tersebut untuk keperluan mengembangkan usaha; total keseluruhan sebesar **Rp. 1.530.000.000,-** (**satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah**)
5. Bahwa atas harta bersama dan hutang bersama Penggugat dan Tergugat yang telah diperoleh selama perkawinan hingga perceraian yang terjadi pada **tahun 2022** tersebut sampai sekarang belum pernah dilakukan pembagian harta bersama;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mengajak Tergugat membagi harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut. Namun, Penggugat tidak menemukan jalan keluar yang baik. Oleh karena perbuatan Tergugat tersebut, sehingga Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama ini;
7. Bahwa perbuatan Tergugat dengan tidak membagi harta bersama tersebut setelah terjadi perceraian merupakan perbuatan yang sangat merugikan Penggugat;
8. Bahwa untuk menjamin obyek sengketa tidak dialihkan kepada pihak lain, mohon kepada Pengadilan Agama Jombang untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas obyek sengketa;
9. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat tidak mengolor-olor putusan yang telah mempunyai hukum tetap, mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar *dwangsom* yang besarnya Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya;
10. Bahwa karena gugatan ini adalah benar. Oleh karenanya, mohon kepada Pengadilan Agama Jombang untuk dapat melaksanakan putusan terlebih dahulu kendati terjadi upaya hukum baik verzet, banding maupun kasasi.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas mohon majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusannya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama penggugat dan tergugat sebagai berikut:
 - 2.1. Sebidang Tanah pekarangan seluas **187 m²** berdiri diatasnya sebuah **bangunan rumah** Penggugat dan Tergugat yang diperoleh Pada

tahun 1997 Sertifikat Hak Milik **Nomor: 865** atas nama **NAMA** yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gg.XNo.2 RT.20 RW,03 Desa Sengon, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang,, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Surat hak NAMA;
- Sebelah Barat : Tanah hak NAMA;

Saat ini dalam penguasaan Tergugat;

2.2. Sebidang Tanah pekarangan seluas **522 m²** berdiri diatasnya sebuah **bangunan rumah** Penggugat dan Tergugat yang diperoleh Pada **tahun 2012** Sertifikat Hak Milik **Nomor : 2156** atas nama **NAMA** yang terletak di jalan Kapten Tendean Gang Nomor 09 Pondok RT.19 RW.03 Desa Sengon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : NAMA, Jalan;
- Sebelah Timur ; Jalan;
- Sebelah Barat : Saluran air;

Saat ini dalam penguasaan Tergugat;

2.3. Sebidang Tanah pekarangan seluas **622 m²** berdiri diatasnya sebuah **bangunan rumah hunian 2 (dua) lantai dan aula** Penggugat dan Tergugat yang diperoleh pada **tahun 2008** Sertifikat Hak Milik **Nomor: 01621** atas nama **NAMA** yang terletak di jalan Kapten Tendean Gang Nomor 09 Pondok RT. 19 RW.03 Desa Sengon, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : NAMA;
- Sebelah Selatan : NAMA;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Barat : Saluran air;

Saat ini dalam penguasaan Tergugat;

2.4. Sebidang Tanah pekarangan seluas **117 m²** berdiri diatasnya sebuah

bangunan ruang terbuka untuk menjamu tamu Penggugat dan Tergugat yang diperoleh **Pada tahun 2006** Sertifikat Hak Milik **Nomor: 01551** atas nama **NAMA (yang sudah dibalik nama a.n ANIK NAMA)** yang terletak di jalan Kapten Tendean Gang Nomor 09 Pondok RT. 19 RW.03 Desa Sengon, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : NAMA;
- Sebelah Selatan : NAMA;
- Sebelah Timur : NAMA;
- Sebelah Barat : Saluran air;

Saat ini dalam penguasaan Tergugat;

2.5. Sebidang Tanah pekarangan seluas **148 m²**, Penggugat dan Tergugat yang diperoleh **Pada tahun 2006** Sertifikat Hak Milik **Nomor : 01550** atas nama **NAMA Sp.d dan ANAK** yang terletak di jalan Kapten Tendean Gang Nomor 09 Pondok RT. 19 RW.03 Desa Sengon, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : NAMA;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Timur : NAMA;
- Sebelah Barat : Saluran air;

Saat ini dalam penguasaan Tergugat;

2.6. Sebidang Tanah pekarangan seluas **148 m²**, Penggugat dan Tergugat yang diperoleh **Pada tahun 2006** Sertifikat Hak Milik **Nomor : 01548** atas nama **NAMA(belum dibaliknama)** yang terletak di jalan Kapten Tendean Gang Nomor 09 Pondok RT.19 RW.03 Desa Sengon, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : NAMA;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Timur :
- Sebelah Barat : NAMA/sudah NAMA;

Saat ini dalam penguasaan Tergugat;

- 2.7. Sebidang Tanah pekarangan seluas **117 m²** berdiri di atasnya sebuah **bangunan Mushola Pribadi** Penggugat dan Tergugat yang diperoleh Pada **tahun 2008** Sertifikat Hak Milik **Nomor: 01665** atas nama **NAMA, Sp.d** yang terletak di jalan Kapten Tendean Gang Nomor 09 Pondok RT.19 RW.03 Desa Sengon, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Selatan : NAMA;
- Sebelah Timur : NAMA;
- Sebelah Barat : Saluran air;

Saat ini dalam penguasaan Tergugat;

- 2.8. Sebidang Tanah pekarangan seluas **381 m²** berdiri di atasnya berupa **kolam renang dan ruang ganti/pasucen** Penggugat dan Tergugat yang diperoleh Pada **tahun 2008** Sertifikat Hak Milik **Nomor : 01666** atas nama **NAMA, Sp.d** yang terletak di jalan Kapten Tendean Gang Nomor 09 Pondok RT.19 RW.03 Desa Sengon, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Selatan : NAMA;
- Sebelah Timur : NAMA;
- Sebelah Barat : Saluran air;

Saat ini dalam penguasaan Tergugat;

- 2.9. Sebidang Sawah seluas **1050 m²** Penggugat dan Tergugat atas nama **NAMA** (belum disertifikatkan) diperoleh pada **tahun 2014** yang terletak di Desa Tunggorono Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang (tepat dibelakang hunian Penggugat dan Tergugat). Dengan batas – batas;

- Sebelah Utara : NAMA;
- Sebelah Selatan : NAMA;
- Sebelah Timur : Saluran air;
- Sebelah Barat : NAMA;

Saat ini dalam penguasaan Tergugat;

2.10.1 (satu) unit **Mobil Pajero Sport 2.5 eexceed 4x2 A/T Tahun 2014** Penggugat dan Tergugat yang diperoleh Pada **tahun 2014** warna putih mutiara dengan **Nomor Polisi W 1806 YQ**, Rangka **No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Mesin **No. 4D56UCFB3316**, saat ini dalam penguasaan Tergugat;

2.11.1 (satu) unit **Mobil Siga tahun 2019** Penggugat dan Tergugat yang diperoleh pada **tahun 2019** atas nama **NAMA** Warna Putih dengan **Nomor Polisi S 1361 ZT**, saat ini dalam penguasaan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama diatas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut sesuai bagian masing-masing apabila tidak dapat dibagi secara *in natura*, maka akan dilelang dimuka umum dan hasilnya dibagi 2 (dua), 1/2 (seperdua) bagian diserahkan kepada Penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian lainnya diserahkan kepada Tergugat.
5. Menetapkan hutang bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
 - 5.1. Hutang kepada **koperasi Daya Harta Jombang** pada tanggal **7 Januari 2021** sebesar **Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah)**, dan Penggugat masih mempunyai sisa 4 (empat) kali angsuran lagi sebesar **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)**.
 - 5.2. Hutang kepada **Koperasi Buka Jombang** pada tanggal **17 mei 2017**, sebesar **Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)**, dikarenakan pada saat itu belum bisa bayar pokok maupun bunga sehingga dihitung bunganya saja selama 5 (lima) tahun sejak mulai **tahun 2017** sampai dengan **tahun 2023** sebesar **Rp. 37.950.000,- (tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)** jadi sampai saat ini masih mempunyai sisa hutang pokok sebesar **Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)** dan bunga sebesar **Rp. 37.950.000,- (tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)**, tersisa hutang sebesar **Rp. 56.650.000,- (lima puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)**.

Total keseluruhan hutang dikoparasi Daya Harta Jombang dan Koprasi

BUKA Jombang sebesar **Rp. 116.000.000,-(seratus enam belas juta rupiah)**, hutang tersebut Untuk keperluan mengganti uang warisan Penggugat;

- 5.3. Hutang kepada **ibu Hj. NAMA** pada **tahun 2019** sebesar **Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah)**, sudah diangsur 15 (lima belas) kali angsuran dengan nilai angsuran beragam, sisa hutang kepada **ibu Hj. NAMA** sebesar **Rp. 685.000.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah)**, hutang tersebut untuk keperluan mengembangkan usaha;
- 5.4. Hutang kepada **Isabima** pada **tahun 2015** sebesar **Rp. 150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah)**, sudah terbayar **Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)**, tersisa hutang sebesar **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** hutang tersebut untuk keperluan Usaha;
- 5.5. Hutang kepada **Pak Heru** pada **tahun 2017** sebesar **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)**, hutang tersebut untuk keperluan membangun rumah kwaron.
- 5.6. Hutang kepada **Pak NAMA** pada **Tahun 2018** awalnya sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** namun sudah dikembalikan Penggugat sebesar **Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)**, tersisa hutang sebesar **Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**, hutang tersebut untuk keperluan melanjutkan membangun rumah kwaron.
- 5.7. Hutang kepada **Mbak NAMA** pada **tahun 2018** sebesar **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)**, hutang tersebut untuk keperluan memborong Pembangunan rumah di Desa Kwaron milik Mbak NAMA;
- 5.8. Hutang kepada **Pak NAMA** pada **tahun 2018** sebesar **Rp. 37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** namun sudah dikembalikan Penggugat sebesar **Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)**, tersisa hutang Penggugat sebesar **Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)**, hutang tersebut untuk keperluan membangun rumah mbak NAMA;
- 5.9. Hutang kepada **NAMA** Ahli waris dari **bapak NAMA (Aim)**, pada **tahun 2015** saat itu Penggugat hutang di Bank Bumi Artha sebesar **Rp.**

140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) masa tenor 120 bulan kemudian dipotong asuransi dll, Penggugat tinggal terima sebesar **Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)** setelah Penggugat angsur selama 48 bulan sebesar **Rp. 125.160.000,- (seratus dua puluh lima juta seratus enam puluh ribu rupiah)** Bapak NAMA meninggal dunia, Penggugat oleh ahli waris ditetapkan harus bayar utuh tenor 120 bulan, sehingga hutang Penggugat sampai saat ini terhitung (pokok dan bunga) sebesar **Rp. 167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah)**, hutang tersebut untuk keperluan menambah pembelian sawah di belakang pondok milik Hj. NAMA;

- 5.10. Hutang kepada **Sdr NAMA** pada **tahun 2013** sebesar **Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)** namun sudah dikembalikan Penggugat sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**, tersisa hutang Penggugat sebesar **Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)**, hutang tersebut untuk keperluan membangun rumah di Desa Kwaron;
- 5.11. Hutang kepada **Sdr NAMA** pada **tahun 2016** sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** awalnya **Sdr NAMA** berniat sedekah namun sekarang dinyatakan hutang, hutang tersebut untuk keperluan mangangsur mobil Pajero tahun 2015;
- 5.12. Hutang kepada **Sdr NAMA** pada **tahun 2018** sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** awalnya sudah diikhlasakan akan tetapi ketika Penggugat meminta surat pernyataan di ikhlasakan dari **Sdr NAMA** tidak merespon karena takut kepada Tergugat. hutang tersebut untuk keperluan menambah angsuran hutang lesing **Pajero tahun 2015**;
- 5.13. Hutang kepada **Sdr. NAMA** pada **tahun 2017** sebesar **Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)**, hutang tersebut untuk keperluan mengangsur dana Sdr Wage;
- 5.14. Hutang kepada **Sdr Kikin** pada **tahun 2017** Sebesar **Rp. 105.000.000,- (seratus lima Juta Rupiah)** hutang tersebut untuk keperluan mengembalikan hutang - hutang yang lama;
- 5.15. Hutang kepada **Sdr. NAMA** pada **tahun 2017** sebesar **Rp.**

25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun berkembang menjadi **Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)**, oleh Penggugat sudah dikembalikan sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** tersisa hutang Penggugat sebesar **Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)**, hutang tersebut untuk keperluan mengembalikan hutang - hutang yang lama;

5.16. Hutang kepada Sdr. **NAMA Surabaya pada tahun 2017** sebesar **Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** namun sudah dikembalikan Penggugat sebesar **Rp. 17.000.000,- (tujuh belas)uta rupiah)**, tersisa hutang Penggugat sampai saat ini sebesar **Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)**, hutang tersebut untuk keperluan mengembalikan hutang - hutang yang lama;

5.17. Hutang kepada Pak **NAMA** (penyandang dana) pencarian lahan di Kab. Nganjuk pada **tahun 2018** Sebesar **Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah)** akan tetapi hutang tersebut mengembang menjadi **Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah)**, dibebankan kepada Penggugat sebagai pencari lahan sebesar **Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga Juta rupiah)**, oleh Penggugat sudah dikembalikan sebesar **Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)** tersisa hutang Penggugat sampai saat ini sebesar **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)**, hutang tersebut untuk keperluan operasional pencari lahan;

5.18. Hutang kepada **Sdr. NAMA** pada **tahun 2022** sebesar **Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta)**, hutang tersebut untuk keperluan mengembangkan usaha; total keseluruhan sebesar **Rp. 1.530.000.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah)**

6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melunasi hutang tersebut secara bersama-sama;
7. Menyatakan berharga Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Jombang;
8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang dwangsoom sebesar **Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)** untuk setiap hari keterlambatannya;

9. Menjalankan putusan terlebih dahulu kendati ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi;

10. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Dan apabila majelis hakim Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

KUASA HUKUM

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Muhammad Kanzun Niam, S.H.I., Advokat beralamat kantor di Jalan Halmahera 3 No.19 RT.02 RW.01 Desa Kaliwungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: kanzunniam@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Kasful Hidayat, S.H. dan Khasanatul Nikmah, S.H. Para Advokat yang bergabung pada kantor hukum Advokat & Penasehat Hukum "Kasful Hidayat & Associates" yang beralamat kantor di Desa Sambong Dukuh Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: Kasful04@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

UPAYA DAMAI

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kemudian Majelis Hakim mendamaikan para pihak yang berperkara dan telah pula ditempuh proses mediasi dengan Mediator bernama Drs. H NAMA Irfan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Jombang sesuai penetapan penunjukan mediator tertanggal 7 September 2023 dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 21 September 2023 mediasi yang dilakukan terhadap para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

JAWABAN TERGUGAT

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) tanggal 26 September 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

UNTUK EKSEPSI:

1. Bahwa gugatan Penggugat – berisikan 2 materi hukum dan substansi gugatan yang notabene TIDAK DAPAT DIGABUNGKAN PEMERIKSAANYA dalam satu FORUM PEMERIKSAAN – oleh karena :
 - a. Gugatan yang menyangkut PEMBAGIAN HARTA BERSAMA adalah kewenangan Pengadilan Agama, akan tetapi jika harta yang didalihkan merupakan KEKAYAAN YAYASAN adalah kewenangan Pengadilan Negeri dan jika Penggugat mendalihkan KEABSAHAN yayasan maka menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berdiri sendiri dan diatur dalam sistem hukum yang berbeda;
 - b. Didalihkan demikian karena Gugatan yang dalam hal ini menyangkut harta yang diuraikan oleh Penggugat dalam angka 3 senyatanya adalah harta pondok pesantren yang berada dibawah naungan Yayasan “NUR ALIF” yang didirikan oleh Tergugat sebelum perkawinan dengan Penggugat dan baru disahkan dengan akta notaris setelah Penggugat menikah dengan Tergugat;

Dengan demikian materi atau substansi perkara yang demikian itu haruslah diajukan SECARA TERSENDIRI dan diadili secara sendiri sendiri pula, (dan tidak dapat digabung untuk diadili dalam satu forum pemeriksaan gugatan harta bersama).

2. Bahwa “OBYEK SENGKETA” yang didalihkan dalam surat gugatan yang dimaksud pada angka 3 dalam penyebutan atas nama Tergugat atas sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah karena Tergugat bertindak atas nama Yayasan “NUR ALIF” hal demikian telah dimuat dalam

akta notaris aquo, dari bermula yang sedikit-sedikit ada sumbangan dan hibah dari para santri maka yayasan “NUR ALIF” berkembang untuk pembelian aset berupa tanah dan didirikan beberapa bangunan sehingga menjadi beberapa sertifikat atas nama Tergugat sebagaimana diuraikan Penggugat sebagaimana gugatan angka 3.1 sd 3.9, yang dalam kesatuan pondok pesantren dalam Yayasan “NUR ALIF”, dimana dahulu Tergugat sebagai ketua Yayasan dan setelah adanya perobahan akta yayasan Tergugat bukanlah Ketua yayasan lagi, oleh karenanya gugatan yang demikian harus tidak diterima Pengadilan Agama Jombang;

3. Bahwa gugatan dalam perkara ini yang mendalihkan adanya sengketa kepemilikan berupa harta kekayaan yayasan “ NUR ALIF” adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dipersilahkan untuk menggugat di di Pengadilan Negeri Jombang, dan jika Penggugat meragukan tentang yayasan “NUR ALIF” dan dianggapnya yayasan yang tidak jelas hanya untuk menyembunyikan harta Penggugat maka dipersilahkan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Surabaya, jadi tidak digabungkan jadi satu dan digugat di Pengadilan Agama Jombang, maka gugatan yang demikian layak gugatan ini tidak diterima oleh Pengadilan Agama Jombang. Berdasarkan hal-hal terurai dalam eksepsi ini kiranya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Jombang.

UNTUK POKOK PERKARA :

1. Bahwa sesuai dengan acara persidangan yang ditetapkan, maka sidang tanggal 25 September 2023 kiranya merupakan giliran bagi Tergugat untuk menyampaikan jawaban;
2. Bahwa Tergugat berkeberatan atas kehendak gugatan aquo, dikarenakan Penggugat seolah-olah pura –pura tidak tahu jika yang diajukannya bukanlah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat saja, akan tetapi merupakan Harta Yayasan “NUR ALIF”, sedangkan Penggugat dahulunya disamping mantan istri Tergugat juga selama puluhan tahun juga menjadi Pengurus yayasan “NUR ALIF” yang mengumpulkan kekayaannya sedikit demi sedikit dari sumbangan, wakaf dan hibah para santri dan sebagainya sehingga tidak langsung menjadi banyak sebagaimana dalih

gugatan Penggugat.-, maka menurut hukum tidaklah benar harta yayasan dianggap sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, karena senyatanya bukan harta benda yang diperoleh sebagai suami istri pribadi, akan tetapi diperoleh oleh yayasan “NURALIF”;

3. Dengan demikian dasar kebenaran hukum dari pada hal /dalil yang dikemukakan dalam surat gugatan Penggugat “adalah sangat bergantung kepada peristiwa /keadaan hukum yang dianggap terbukti didalam pemeriksaan perkara ini, bukankah Tergugat dan Penggugat yang notabene adalah PNS yang gajinya jelas untuk hidup berumah tangga dengan kedua anak yang kuliah di Fakultas kedokteran adalah tidak mungkin mendapatkan harta sebagaimana diajukan Penggugat, kecuali jika ada harta bawaan yang sangat besar dalam rumah tangga, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang harta bersama yang didalihkan dalam posita gugatan angka 3 dari 3.1 s.d 3.9 hanya haNAMAasi Penggugat saja, karena harta yang didalihkan Penggugat adalah harta yayasan “NUR ALIF” yang tentu saja hanya dapat dinyatakan didalam pembuktian dalam perkara ini, sedang harta yang didalihkan Penggugat dalam posita gugatan angka 3.10 telah dijual oleh Penggugat dan harta posita gugatan angka 3.11 adalah mobil anak Tergugat (NAMA) yang sedang bekerja sebagai dokter di Papua;
4. Dengan menunjuk harta yayasan “NUR ALIF” sebagaimana posita gugatan angka 3 diatas bukanlah berarti Tergugat dan Penggugat tidak mempunyai harta bersama, senyatanya harta aquo ada, tapi telah dijual semua oleh Penggugat tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Tergugat bahkan tanda tangan Tergugat dipalsukan dalam jual belinya, dan tidak ada uang hasil penjualan yang diserahkan pada Tergugat dimana selama ini Tergugat diam demi keutuhan rumah tangga dan beban Psychologis anak yang dijaga jika harus melapor ke Polisi, harta bersama yang telah dijual habis oleh Penggugat yang didalihkan dalam gugatan disebut untuk bisnis, adalah kebohongan yang nyata karena tidak ada bisnis yang dilakukan Penggugat, bukankah menurut hukum atas harta bersama baik menurut UUP maupun KHI tidak dikenakan

Penggugat menjual TANPA IZIN Tergugat ?, adapun harta bersama yang dijual tanpa sepengetahuan Tergugat jika ditotal keseluruhan mencapai Rp. 6.618.900.000,- adalah sebagai berikut :

- 4.1. Rumah SHM No.3156 an NAMA yang terletak di Kelurahan Bulusan, Kec. Tambalang, Semarang senilai Rp. 2.000.000.000,- ;
- 4.2. Tanah Yayasan “NUR ALIF” senilai Rp. 2.400.000.000,- ;
- 4.3. Sepeda Motor Yamaha NMAX senilai Rp. 23.000.000,- ;
- 4.4. Mobil Pajero Putih senilai Rp.320.000.000,- ;
- 4.5. Pengembalian uang muka Pembelian tanah di Desa Banjardowo senilaiRp. 100.000.000,- ;
- 4.6. Tanah Kavling di Desa Kwaron senilaiRp. 1.700.000.000,- ;
- 4.7. Sepeda Motor Yamaha Vixon senilai Rp. 8.000.000,- ;
- 4.8. Sepeda motor Yamaha Mio J Nopol S 5106 YT senilai Rp. 5.500.000,- ;
- 4.9. Sepeda motor Yamaha Mio Seul Nopol S 2473 OX senilaiRp. 6.800.000,- ;
- 4.10. Sepeda motor Yamaha Mio J senilaiRp. 6.600.000,- ;
- 4.11. Sisa Tabungan di ATM Bank Jatim senilai Rp. 49.000.000,- .

5. Bagi seorang yang berkelakuan seperti digambarkan diatas terhadap Tergugat, ternyata juga dilakukan terhadap beberapa orang diantaranya santri, saudara ipar, Kepala Sekolah, dan rekan kerja Tergugat, dengan dalih hutang dan bisnis, yang hal tersebut juga tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan Tergugat, sehingga hampir tiap hari ada orang menagih kepada Tergugat jika dihitung total keseluruhan sebesar Rp. 946.390.000,-yang dapat diperinci diantaranya :

- 5.1. NAMA Sebesar Rp. 60.000.000,- ;
- 5.2. NAMA SebesarRp. 3.000.000,- ;
- 5.3. NAMA SebesarRp. 10.000.000,- ;
- 5.4. NAMA SebesarRp. 2.000.000,- ;
- 5.5. NAMA SebesarRp. 3.650.000,- ;
- 5.6. NAMA Surabaya sebesarRp. 75.000.000,- ;

- 5.7. NAMA sebesar Rp. 10.000.000,- ;
 - 5.8. NAMA sebesarRp. 5.000.000,- ;
 - 5.9. NAMA sebesar Rp. 35.000.000,- ;
 - 5.10. NAMA sebesarRp. 70.000.000,- ;
 - 5.11. NAMA sebesar Rp. 70.000.000,- ;
 - 5.12. NAMA SebesarRp. 2.000.000,- ;
 - 5.13. NAMA sebesar Rp. 5.000.000,- ;
 - 5.14. NAMA Sebesar Rp. 33.000.000,- ;
 - 5.15. NAMA Sebesar Rp. 209.000.000,- ;
 - 5.16. NAMA Sebesar Rp. 100.000.000,- ;
 - 5.17. NAMASMP 1 sebesar Rp. 25.000.000,-;
 - 5.18. Almarhum Pak NAMA sebesar Rp. 167.740.000,-
 - 5.19. Pak NAMA, Pak NAMA, Pak NAMA sebesar Rp. 200.000.000,-
 - 5.20. NAMA sebesar Rp. 59.000.000,-;
6. Demikian pula, tindakan / perbuatan Penggugat dilakukan terus menerus walau Penggugat sudah pergi dari rumah selalu hutang dengan dalih mengembangkan usaha atau biaya kuliah anak, yang senyatanya tidak mempunyai usaha apa-apa kecuali menjual harta bersama tanpa sepengetahuan Tergugat, sehingga disamping hutang-hutang tercantum dalam angka 5 tersebut diatas ada dalih hutang lagi yang disebut dalam gugatan angka 4(4.1 sd 4.18), padahal Tergugat sudah membayar dari beberapa penagih hutang sampai hampir Rp.200.000.000,- ;
 7. Dengan demikian hutang yang dilakukan tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan Tergugat, tidaklan dapat dipertanggung jawabkan kepada Tergugat, karena sebagaimana pasal 36 (1) UUP jo pasal 91, 92 KHI mensyaratkan adanya PERSETUJUAN,hal demikian tidak dilakukan oleh Penggugat maka pertanggung jawaban hutang aquo dibebankan pada Penggugat sendiri.
 8. Disamping yang telah tersebut diatas, juga setelah Penggugat yang telah pergi dari rumah sejak awal 2019 s.d setelah bercerai juga melakukan hutang-hutang sebagaimana diperinci dalam gugatan angka 4.1 sd 4.17 yang Tergugat tidak tahu tentu tanpa persetujuan Tergugat, Oleh karena

mana hutang yang dilakukan Penggugat tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan Tergugat, adalah tidak layak jika Tergugat dibebani membayar hutang aquo walau hanya sebahagian saja.

Berdasarkan hal-hal terurai kiranya gugatan Penggugat konvensi layak ditolak keseluruhan;

DALAM REKOVENSI :

1. Bahwa apa yang terurai pada bagian Eksepsi dan Kovensi mohon dianggap diulang secara keseluruhan pada bagian rekovensi ini, karena merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya;
2. Bahwa dari semua harta yang dimiliki bersama yang telah dijual Tergugat rekopensi tanpa persetujuan Penggugat Rekovensi ada sebagian hak dari Penggugat Rekovensi yakni $\frac{1}{2}$ dari Rp. 6.618.900.000,-; adalah sebesar Rp. 3.309.450.000,-. Dengan rincian :
 - 2.1. Rumah SHM No.3156 an NAMA yang terletak di Kelurahan Bulusan, Kec. Tambalang, Semarang Senilai Rp. 2.000.000.000,- ;
 - 2.2. Tanah Yayasan "NUR ALIF" yang senilai Rp. 2.400.000.000,- ;
 - 2.3. Sepeda Motor Yamaha NMAX senilai Rp. 23.000.000,- ;
 - 2.4. Mobil Pajero Putih senilai Rp. 320.000.000,- ;
 - 2.5. Uang muka Pembelian tanah di Desa Banjardowo senilai Rp. 100.000.000,- ;
 - 2.6. Tanah Kavling di Desa Kwaron Senilai Rp. 1.700.000.000,- ;
 - 2.7. Sepeda Motor Yamaha Vixon senilai Rp. 8.000.000,- ;
 - 2.8. Sepeda motor Yamaha Mio J Nopol S 5106 YT senilai Rp.5.500.000,-;
 - 2.9. Sepeda motor Yamaha Mio Seul Nopol S 2473 OX senilai Rp. 6.800.000,- ;
 - 2.10. Sepeda motor Yamaha Mio J senilai Rp. 6.600.000,- ;
 - 2.11. Tabungan Bank Jatim senilai Rp. 49.000.000,-;
3. Bahwa begitu juga atas hutang-hutang aquo yang telah dibayar maka Tergugat rekopensi haruslah dibebani membayar $\frac{1}{2}$ bagian kepada Penggugat rekopensi karena semua yang berpiutang pada Tergugat Rekovensi menagih hutangnya pada Penggugat Rekovensi Sebesar Rp. 199.000.000,- dibagi 2 = Rp99.500.000,-..dengan perincian :

- 3.1. NAMA sebesar Rp. 100.000.000,- ;
 - 3.2. Bapak NAMA(santri) sebesar Rp. 20.000.000,- ;
 - 3.3. Koperasi SDN Pulo 3 sebesar Rp. 25.000.000,- ;
 - 3.4. Koperasi guru SDN Mojongapit sebesar Rp. 25.000.000,- ;
 - 3.5. Ibu NAMA surabaya sebesar Rp. 20.000.000,- ;
 - 3.6. Ibu NAMA sebesar Rp. 9.000.000,- dibayar dengan Mas seberat 10gr.
4. Bahwa Gugatan Penggugat Rekovensi berdasar alas hak yang sah dan bukti yang sempurna, maka layak dan tepat apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini mengabulkan Gugatan Penggugat Rekovensi untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kiranya Tergugat/ Penggugat Rekovensi mohon agar Pengadilan Agama Jombang memberikan Putusan :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

DALAM REKOVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekovensi secara keseluruhan;
2. Menghukum Tergugat Rekovensi untuk mengembalikan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama yang telah dijual oleh Tergugat Rekovensi tanpa persetujuan Penggugat Rekovensi sebesar Rp. 3.309.450.000,-.Kepada Penggugat Rekovensi;
3. Menghukum Tergugat Rekovensi untuk membayar $\frac{1}{2}$ dari hutang-hutang yang telah dibayarkan Penggugat Rekovensi kepada 17 pihak yang berpiutang pada Tergugat Rekovensi sebesar sebesar Rp. 109.500.000,-

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

REPLIK PENGGUGAT

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) tanggal 2 Oktober 2023 sebagai berikut :

Bahwa Penggugat telah melaksanakan mediasi sesuai dengan perintah Majelis Hakim di persidangan, dengan Hakim mediator bapak **Drs. H. NAMA IRFAN, S.H.,M.Hum.** yang dilaksanakan tanggal 11 September 2023, dan 18 September 2023 sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam Proses mediasi tersebut dan tidak pula mengirimkan wakilnya dikarenakan kuasa bapak **KASFUL HIDAYAT, SH** tidak memiliki kuasa istimewa untuk mewakili Tergugat dalam proses mediasi. Sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016 pasal 6 ayat 1 ***Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.*** Dan para pihak wajib bersungguh-sungguh dan berperan aktif dalam pelaksanaan mediasi dengan beriktikad baik.

Bahwa senyatanya dalam proses mediasi tidak sekalipun hadir dalam proses mediasi dan tidak pula mengirimkan wakilnya dengan kuasa istimewa dan ketidakhadirnyapun bukan disebabkan alasan yang sah menurut hukum. Selayaknya dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi dan patut mendapat hukuman sebagaimana ***Perma Nomor 1 tahun 2016.***

DALAM EKSEPSI

Bahwa Penggugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi dengan alasan sebagai berikut.

Bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada poin 1, 2 dan 3 tidak benar dan tidak beralasan hukum karena senyatanya Gugatan ini merupakan **Gugatan Harta Bersama** Yang termasuk sengketa di bidang perkawinan, hal ini sejalan dengan **“Tugas dan wewenang Pengadilan Agama”** berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang bertujuan menyelesaikan permasalahan Harta Bersama.

Oleh karenanya Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang eksepsi Tergugat ditolak karena perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jombang.

DALAM POKOK PERKARA

I. Dalam konvensi

1. Bahwa Penggugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Tergugat dalam Jawaban Pokok Perkara kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat Tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah di daftar di Pengadilan Agama Jombang dengan Nomor **Register 2030/Pdt.G/2023/PA.Jbg**;

Bahwa dalil Tergugat sebagaimana disebutkan pada Hlm.2 angka 2 adalah **Tidak benar**, karena senyatanya harta tersebut didapat selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan dalil jawaban Tergugat merupakan pembenaran tanpa alasan hukum yang jelas untuk merampas hak daripada Penggugat atas sebagian nilai objek gugatan a quo;

3. **Bahwa dalil Tergugat dalam Hlm. 2 angka 3 disebutkan:**

3.1. Harta tersebut adalah milik Yayasan “NUR ALIF”;

Bahwa dalil Tergugat sebagaimana disebutkan Tergugat adalah **Tidak benar dan mengada-ada**. Karena Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan pernikahan pada **tahun 1991** Yang mana pendirian yayasan NUR ALIF adalah pada **tahun 1993** dan tidak pernah ada pengalihan harta bersama ke dalam Harta yayasan, apabila ada pengalihan harta bersama ke Harta yayasan, **pertanyaannya siapa yang menghibahkan ?** dan siapa yang **menerima hibah?**. Apabila tidak bisa membuktikan, maka pengalihan harta tersebut dapat dikatakan sebagai **penyerobotan harta bersama**. karena senyatanya harta didapat selama masih dalam masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, yang mana pihak Penggugat mempunyai saksi hidup dan saksi tersebut merupakan adik kandung dari Tergugat yang dapat menyatakan bahwa harta yayasan yang sebenarnya hanyalah Mushola sajudan dapat

dinyatakan dalil Tergugat merupakan pembenaran tanpa alasan hukum yang jelas untuk merampas hak daripada Penggugat atas sebagian nilai objek gugatan a quo;

3.2. Terdapat harta yang sudah dijual oleh Penggugat.

Bahwa awal mulanya dari Penggugat menjual Pajero **tahun 2015** dengan sepengetahuan Tergugat karena Tergugat menerima sisa penjualan mobil tersebut senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari hasil penjualan total Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan saksi hidup masih ada, namun sebelum dijual mobil tersebut digadaikan oleh Penggugat sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), pada waktu itu yang uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk merubah bentuk pembelian sawah belakang rumah dari persegi panjang menjadi persegi dan untuk membayar uang kuliah anak sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Setelah selesai penjualan mobil pajero sebelumnya barulah membeli pajero **tahun 2014** seperti dalam Gugatan **Posita 3.10** di UD Maju Motor pada **tahun 2021** dimana Penggugat dan Tergugat membeli secara cash. Jadi pembelian mobil **pajero 2014** masih dalam **ikatan pernikahan**.

Bahwa **Mobil Pajero sport 2.5 eexceed 4x2 A/Ttahun 2014** Penggugat dan Tergugat yang diperoleh pada **tahun 2021** Warna Putih mutiara dengan **Nomor Polisi W 1806 YQ**, Perlu diketahui bahwa Mobil tersebut adalah dibeli secara cash pada **Tahun 2021** pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam Perkawinan. Kemudian Penggugat dan Tergugat resmi bercerai pada tanggal **30 Desember 2022** dibawah register perkara No. **3119/Pdt.G/2022/PA.Jbg** berdasarkan Akta Cerai Nomor: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan setelah Cerai sampai dengan saat ini mobil tersebut masih di bawa/dikuasai oleh Tergugat;

3.3. Terdapat harta yang telah dimiliki anak Tergugat.

Bahwa dalam **posita 3.11** terdapat **Mobil Sigra tahun 2019** Penggugat dan Tergugat yang diperoleh pada **tahun 2019** atas nama **NAMA** Warna Putih dengan **Nomor Polisi S 1361ZT**, Perlu diketahui bahwa Mobil tersebut adalah dibeli dengan cara Kredit pada Tahun 2019 pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan pernikahan. Kemudian penggugat dan tergugat resmi bercerai pada tanggal **30 Desember 2022** dibawah register perkara No. **3119/Pdt.G/2022/PA.Jbg** berdasarkan Akta Cerai Nomor: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan setelah Cerai sampai dengan saat ini mobil tersebut masih di bawa/dikuasai oleh Tergugat;

4. Bahwa dalil Tergugat sebagaimana disebutkan Tergugat sebagaimana disebutkan pada 3 (Tiga) poin di atas adalah **TIDAK BENAR**, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah membuat perjanjian perkawinan sebelumnya tentang pemisahan harta yang diperoleh selama dalam perkawinan sehingga tidak dapat dikategorikan mana harta yayasan dan harta hibah maupun harta pemberian orang lain melainkan kesemuanya itu adalah Harta yang diperoleh selama perkawinan, atau yang disebut harta bersama;
5. Bahwa sesuai Pasal 128 KUHPerdara dan Pasal 971 Kompilasi Hukum Islam (KHI), jika pada saat perkawinan tidak ada perjanjian pernikahan untuk pemisahan harta, maka harta bawaan atau harta hibah atau harta pemberian orang lain dari masing-masing suami atau istri akan dibagi dua sama antara keduanya;
6. Bahwa sesuai Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
7. Bahwa olehnya segala harta yang diperoleh selama perkawinan termasuk gaji Tergugat dikualifikasikan sebagai harta bersama;
8. Bahwa dalam KHI atau dalam KUHPerdara atau dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak disebutkan harta-harta yang telah dibagikan sebelum perceraian, tapi yang disebutkan adalah perjanjian pemisahan harta saat perkawinan;

9. Bawa karena tidak ada perjanjian pemisahan harta saat perkawinan, maka seluruh harta-harta yang diperoleh selama perkawinan adalah Harta Bersama atau Harta Gono Gini, dengan demikian dalil Tergugat tentang ada Harta yayasan, Harta yang sudah dijual, dan harta yang dimilikianak adalah **tidak benar dan tidak beralasan hukum**;
10. Bahwa dalil Tergugat pada Hlm. 3 khusus nomor 4 pada point 4.1, 4.2, 4.4, s.d 4.11 tentang Harta yang dijual tanpa sepengetahuan Tergugat jika ditotal mencapai Rp. 6.618.900.000,- **adalah tidak benar**, karena **kebenaran sejati** pada waktu itu adalah sebagai berikut;

Bahwa Penggugat berani melepas rumah Semarang karena pada prinsipnya ketika dalam usaha kondisi kolab/terpuruk maka asetlah yang harus dilepas.

Bahwasannya Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang di sdr.NAMA, kemudian untuk mengurangi pokok hutang di sdr.NAMA Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 April 2018 pinjam dana dengan jaminan SHM rumah semarang senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) di sdr.Teri atas nama sdr.Wage. Ketika pada tanggal 27 Februari 2019 Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Pak.NAMA (kakak kandung Tergugat) untuk menyelesaikan hutang - hutang di sdr.wage (dengan saksi pak.Irihatnu dan bu. desi). Akan tetapi perjanjian tersebut batal karena ada tanda tangan Tergugat yang dipalsu oleh Penggugat. Penggugat melakukan pemalsuan tanda tangan dengan dasar urusan sudah diserahkan sepenuhnya kepada pak.NAMA(kakak kandung Tergugat), jadi surat tersebut tidak berlaku lagi. Kemudian pada tanggal 21 Maret 2019 Penggugat dan pak.NAMA menandatangani pertanggung jawaban penjualan/peralihan rumah semarang kepada Sdr.Wage untuk melunasi hutang, akan tetapi surat tersebut juga tidak berlaku karena tidak segera ada penyelesaian.

Oleh karena itu Tergugat dan Penggugat mengalihkan surat kuasa jual tersebut melalui notaris Cuti Iriani kepada sdr.Kumoro Andalas Alm. kemudian sdr.Andalas mengalami kesulitan untuk menjual rumah tersebut

sehingga sdr. Andalas mengembalikan kuasa jual kepada sdr.Terry untuk menyelesaikan hutang di sdr.Wage.

Bahwa pada point 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 merupakan penjualan yang diketahui oleh Tergugat dan Penggugat yang mana didalamnya terdapat berbagai saksi yang dapat membuktikan kebenarannya.

Bahwa pada point 4.11 benar adanya ATM bank jatim di terima Penggugat akan tetapi uang tersebut digunakan untuk membayar hutang bersama.

11. Bahwa dalil Tergugat pada Hlm. 3 khusus Nomor 5) pada point 5.1 s.d 5.20 tentang hutang Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat, jika dihitung total keseluruhan sebesar Rp. 946.390.000,- **adalah tidak benar**, kecuali hutang piutang yang belum diselesaikan dan sudah Penggugat uraikan dalam gugatan a quo.
12. Bahwa jika benar maka Tergugat harus hadirkan pihak – pihak untuk didengar keterangannya dan di mana Penggugat ketemu dengan pihak-pihak tersebut dan membicarakan atau untuk menandatangani dokumen hutang piutang sebagaimana disebutkan Tergugat dalam dalil tersebut;
13. Bahwa serangkaian tipu muslihat tersebut, Penggugat sampaikan agar Yang Mulia lebih cermat dan adil dalam memutuskan perkara ini, sekaligus membantah dalil-dalil Tergugat Hlm. 4 point 6 yang mengatakan Tergugat sudah membayar dari beberapa penagih hutang sebesar Rp. 200.000.000,-; **adalah tidak benar**.
14. Bahwa hutang dan/atau pinjaman yang timbul pada masa perkawinan pada gugatan (Posita No. 4 Point 4.1 s/d 4.18) dengan total keseluruhan Rp. 1.530,000,000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) **adalah untuk memenuhi segala kebutuhan yang berupa Pangan (Makanan), Papan (Rumah) dan Sandang (Pakaian) pada saat berumah tangga, maka menjadi tanggung jawab bersama; Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 93 ayat 2 “...Pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama;**

15. Penggugat mencurigai dari gerak gerik dan tindak tanduknya, Penggugat khawatir Tergugat bermaksud hendak menghilangkan, menggelapkan, atau memindahtangankan Harta Bersama tersebut sebagaimana yang telah Tergugat dalilkan sebagai Harta yayasan NUR ALIF, olehnya dimohon kepada Pengadilan Agama meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas Harta Bersama tersebut;
16. Bahwa dalil Tergugat Hlm. 4 point 7 dan 8 adalah **tidak benar**, karena gugatan ini menyangkut hak masing-masing pihak atas Harta Bersama dan hutang bersama setelah terjadinya perceraian, olehnya mohon agar putusan dalam perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu walupun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi;

II. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam jawaban pokok perkara dianggap terpakai dan digunakan secara sempurna dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam jawaban pokok perkara yang telah diuraikan di atas, dan dianggap bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban atas gugatan Rekonvensi ini;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada Hlm. 5 angka 2 (dua) point 2.1 s.d. 2.11 berupa harta yang dimiliki bersama yang telah dijual Tergugat Rekonvensi tanpa persetujuan Penggugat Rekonvensi ada sebagian hak dari Penggugat rekonvensi adalah **tidak benar**, karena Tergugat Rekonvensi tidak pernah menjual harta tanpa persetujuan Penggugat Rekonvensi, bahkan Penggugat Rekonvensi mengetahui apabila hasil dari penjualan harta dipergunakan untuk membayar hutang bersama. Yang mana hutang tersebut adalah **untuk mencukupi kebutuhan keluarga**, termasuk mendaftarkan anak masuk ke sekolah kedokteran dan lain sebagainya kecuali penjualannya menyuruh kepada pihak lain untuk menjualnya itupun masih atas persetujuan atau sepengetahuan Penggugat Rekonvensi tidak termasuk harta bersama.

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada Hlm. 5 angka 3 (tiga) khusus point 3.1. s.d 3.6. adalah **tidak benar**, karena Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengetahui atau tidak pernah membuat persetujuan atau tidak pernah terlibat dalam proses hutang piutang sebagaimana Penggugat Rekonvensi sebutkan kecuali hutang piutang yang Tergugat Rekonvensi uraikan dalam gugatan a quo.
6. Bahwa dalil selebihnya dalam gugatan Rekonvensi, ditolak dengan tegas oleh Tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat.
- Menyatakan hukum Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama penggugat dan tergugat sebagai berikut :
 - 2.1. Sebidang Tanah pekarangan seluas **187 m²** berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah Penggugat dan Tergugat yang diperoleh Pada **tahun 1997** Sertifikat Hak Milik **Nomor : 865** atas nama **NAMA** yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gg.X No.2 RT.20 RW,03 Desa Sengon, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang,. dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Desa
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa
 - Sebelah Timur : Surat hak NAMA
 - Sebelah Barat : Tanah Hak NAMASaat ini dalam penguasaan Tergugat
 - 2.2. Sebidang Tanah pekarangan seluas **522 m²** berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah Penggugat dan Tergugat yang diperoleh Pada **tahun 2012** Sertifikat Hak Milik **Nomor : 2156** atas nama **NAMA** yang terletak

di Desa Sengon, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Selatan : NAMA, Jalan
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Saluran Air

Saat ini dalam penguasaan Tergugat

2.3. Sebidang Tanah pekarangan seluas **622 m²** berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah hunian 2 (dua) lantai dan aula Penggugat dan Tergugat yang diperoleh pada **tahun 2008** Sertifikat Hak Milik **Nomor : 01621** atas nama **NAMA** yang terletak di Desa Sengon, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : NAMA
- Sebelah Selatan : NAMA
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Saluran Air

Saat ini dalam penguasaan Tergugat

2.4. Sebidang Tanah pekarangan seluas **117 m²** berdiri di atasnya sebuah bangunan ruang terbuka untuk menjamu tamu Penggugat dan Tergugat yang diperoleh Pada **tahun 2006** Sertifikat Hak Milik **Nomor : 01551** atas nama **ANIK NAMA** yang terletak di Desa Sengon, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : NAMA
- Sebelah Selatan : NAMA
- Sebelah Timur : NAMA
- Sebelah Barat : Saluran Air

Saat ini dalam penguasaan Tergugat

2.5. Sebidang Tanah pekarangan seluas **148 m²** Penggugat dan Tergugat yang diperoleh **Pada tahun 2006** Sertifikat Hak Milik **Nomor : 01550** atas nama **NAMA Sp. dan ANAK** yang terletak di Desa Sengon, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : NAMA
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Timur : NAMA
- Sebelah Barat : Saluran Air

Saat ini dalam penguasaan Tergugat

2.6. Sebidang Tanah pekarangan seluas **148 m²** Penggugat dan Tergugat yang diperoleh **Pada tahun 2006** Sertifikat Hak Milik **Nomor : 01548** atas nama **NAMA**(belum dibalik nama) yang terletak di Desa Sengon, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : NAMA
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : NAMA/sudah an.Anik NAMA

Saat ini dalam penguasaan Tergugat

2.7. Sebidang Tanah pekarangan seluas **117 m²** berdiri diatasnya berupa bangunan Mushola Pribadi Penggugat dan Tergugat yang diperoleh Pada **tahun 2008** Sertifikat Hak Milik **Nomor : 01665** atas nama **NAMA, Sp.d** yang terletak di Desa Sengon, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Selatan : NAMA
- Sebelah Timur : NAMA
- Sebelah Barat : Saluran Air

Saat ini dalam penguasaan Tergugat

2.8. Sebidang Tanah pekarangan seluas **381 m²** berdiri diatasnya berupa kolam renang dan ruang ganti/pasucen Penggugat dan Tergugat yang diperoleh Pada **tahun 2008** Sertifikat Hak Milik **Nomor : 01666** atas nama **NAMA, Sp.d** yang terletak di Desa Sengon, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Selatan : NAMA
- Sebelah Timur : NAMA

- Sebelah Barat : Saluran Air

Saat ini dalam penguasaan Tergugat

2.9. Sebidang Sawah seluas **1050 m²** Penggugat dan Tergugat atas nama **NAMA** (belum disertifikatkan) yang terletak di Desa Tunggorono Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. Dengan batas batas

- Sebelah Utara : NAMA
- Sebelah Selatan : NAMA
- Sebelah Timur : Saluran Air
- Sebelah Barat : NAMA

Saat ini dalam penguasaan Tergugat

2.10.1 (satu) unit **Mobil Pajero Sport 2.5 eexceed 4x2 A/T Tahun 2014**

Penggugat dan Tergugat yang diperoleh Pada **tahun 2014** warna putih mutiara dengan **Nomor Polisi W1806YQ**, Rangka **No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Mesin **No. 4D56UCFB3316**, saat ini dalam penguasaan Tergugat;

2.11. (satu) unit **Mobil Sigratahun 2019** Penggugat dan Tergugat yang diperoleh pada **tahun 2019** atas nama **NAMA** Warna Putih dengan **Nomor Polisi S 1361 ZT**, saat ini dalam penguasaan Tergugat:

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama diatas
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut sesuai bagian masing-masing apabila tidak dapat dibagi secara *in natura*, maka akan dilelang dimuka umum dan hasilnya dibagi 2 (dua), $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian diserahkan kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya diserahkan kepada Tergugat.
5. Menetapkan hutang bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;
 - 5.1. Hutang kepada **koperasi Daya Harta Jombang** pada tanggal **7 Januari 2021** sebesar **Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah)**, dan Penggugat masih mempunyai sisa 4 (empat) kali angsuran lagi sebesar **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)**.
 - 5.2. Hutang kepada **Koperasi Buka Jombang** pada tanggal **17 mei 2017**, sebesar **Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)**, dikarenakan

pada saat itu belum bisa bayar pokok maupun bunga sehingga dihitung bunganya saja selama 5 (lima) tahun sejak mulai **tahun 2017** sampai dengan **tahun 2023** sebesar **Rp. 37.950.000,- (tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)** jadi sampai saat ini masih mempunyai sisa hutang pokok **sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)** dan bunga sebesar **Rp. 37.950.000,- (tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)**, tersisa hutang **sebesar Rp. 56.650.000,- (lima puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)**

total keseluruhan hutang dikoparasi Daya Harta Jombang dan Koprasi BUKA Jombang sebesar **Rp. 116. 000.000,- (seratus enam belas juta rupiah)**, hutang tersebut Untuk keperluan mengganti uang warisan Penggugat;

- 5.3. Hutang kepada **ibu Hj. NAMA** pada **tahun 2019** sebesar **Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah)**, sudah diangsur 15 (lima belas) kali angsuran dengan nilai angsuran beragam, sisa hutang kepada **ibu Hj. NAMA** sebesar **Rp. 685.000.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah)**. hutang tersebut untuk keperluan mengembangkan usaha;
- 5.4. Hutang kepada **Isabima** pada **tahun 2015** sebesar **Rp. 150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah)**, sudah terbayar **Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)**. tersisa hutang sebesar **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** hutang tersebut untuk keperluan Usaha;
- 5.5. Hutang kepada **Pak Heru** pada **tahun 2017** sebesar **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)**. hutang tersebut untuk keperluan membangun rumah kwaron;
- 5.6. Hutang kepada **Pak NAMA** pada **Tahun 2018** awalnya sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** namun sudah dikembalikan Penggugat sebesar **Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)**, tersisa hutang sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**. hutang tersebut untuk keperluan melanjutkan membangun rumah kwaron.

- 5.7. Hutang kepada **Mbak NAMA** pada **tahun 2018** sebesar **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)**. hutang tersebut untuk keperluan memborong Pembangunan rumah di Desa Kwaron milik Mbak NAMA;
- 5.8. Hutang kepada **Pak NAMA** pada **tahun 2018** sebesar **Rp. 37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** namun sudah dikembalikan Penggugat sebesar **Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)**, tersisa hutang Penggugat sebesar **Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)**. hutang tersebut untuk keperluan membangun rumah mbak NAMA;
- 5.9. Hutang kepada **NAMA** Ahli waris dari **bapak NAMA (Alm)**, pada **tahun 2015** saat itu Penggugat hutang di Bank Bumi Artha sebesar **Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah)** masa tenor 120 bulan kemudian dipotong asuransi dll, Penggugat tinggal terima sebesar **Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)** setelah Penggugat angsur selama 48 bulan sebesar **Rp. 125.160.000,- (seratus dua puluh lima juta seratus enam puluh ribu rupiah)** **Bapak NAMA** meninggal dunia, Penggugat oleh ahli waris ditetapkan harus bayar utuh tenor 120 bulan. sehingga hutang Penggugat sampai saat ini terhitung (pokok dan bunga) sebesar **Rp. 167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah)**. hutang tersebut untuk keperluan menambah pembelian sawah di belakang pondok milik Hj. NAMA;
- 5.10. Hutang kepada **Sdr NAMA** pada **tahun 2013** sebesar **Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)** namun sudah dikembalikan Penggugat sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**,tersisa hutang Penggugat sebesar **Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)**. hutang tersebut untuk keperluan membangun rumah di Desa Kwaron;
- 5.11. Hutang kepada **Sdr NAMA** pada **tahun 2016** sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** awalnya **Sdr NAMA** berniat sedekah namun sekarang dinyatakan hutang.hutang tersebut untuk keperluan mangangsur mobil Pajero tahun 2015;

- 5.12. Hutang kepada **Sdr NAMA** pada **tahun 2018** sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** awalnya sudah diikhaskan akan tetapi ketika Penggugat meminta surat pernyataan diikhaskandari **SdrNAMA** tidak merespon karena takut kepada Tergugat. hutang tersebut untuk keperluan menambah angsuran hutang lesing **Pajero tahun 2015**;
- 5.13. Hutang kepada **Sdr. NAMA** pada **tahun 2017** sebesar **Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)**. hutang tersebut untuk keperluan mengangsur dana Sdr Wage;
- 5.14. Hutang kepada **Sdr Kikin** pada **tahun 2017** Sebesar **Rp. 105.000.000,- (seratus lima Juta Rupiah)** hutang tersebut untuk keperluan mengembalikan hutang - hutang yang lama;
- 5.15. Hutang kepada **Sdr. NAMA** pada **tahun 2017** sebesar **Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)** namun berkembang menjadi **Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)**, oleh Penggugat sudah dikembalikan sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** tersisa hutang Penggugat sebesar **Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)**. hutang tersebut untuk keperluan mengembalikan hutang - hutang yang lama;
- 5.16. Hutang kepada **Sdr. NAMA Surabaya** pada **tahun 2017** sebesar **Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** namun sudah dikembalikan Penggugat sebesar **Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)**, tersisa hutang Penggugat sampai saat ini sebesar **Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)**. hutang tersebut untuk keperluan mengembalikan hutang - hutang yang lama;
- 5.17. Hutang kepada **Pak NAMA** (penyandang dana) pencarian lahan di Kab. Nganjuk pada **tahun 2018** Sebesar **Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah)** akan tetapi hutang tersebut mengembang menjadi **Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah)**, dibebankan kepada Penggugat sebagai pencari lahan sebesar **Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah)**, oleh Penggugat sudah dikembalikan sebesar **Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)** tersisa hutang

Penggugat sampai saat ini sebesar **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)**. hutang tersebut untuk keperluan operasional pencari lahan;

5.18. Hutang kepada **Sdr. NAMA** pada **tahun 2022** sebesar **Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta)**, hutang tersebut untuk keperluan mengembangkan usaha;

total keseluruhan sebesar **Rp. 1.530.000.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah)**;

6. Menghukum penggugat dan tergugat untuk melunasi hutang tersebut secara bersama sama;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Jombang;
8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya;
9. Menjalankan putusan terlebih dahulu kendati ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi;
10. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

DUPLIK TERGUGAT

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) tanggal 05 Oktober 2023 sebagai berikut :

Bahwa ternyata “PENOLAKAN” PENGGUGAT tentang mediasi yang justru tidak berdasarkan pada LANDASAN HUKUM YANG BENAR;

Bahwa didalam uraian penolakan masalah mediasi, ternyata PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI BOBOT YURIDIS, tetapi dipadati dengan kalimat emosional, serta jawaban-jawaban yang asal bunyi dan asal-asalan saja, hal mana kiranya

menggambarkan tentang bobot ilmu serta pribadi yang bersangkutan, karena gugatan ini bukanlah gugatan cerai yang secara LEX SPECIALIS PRINSIPAL wajib hadir, apalagi Tergugat mempunyai kuasa yang sah untuk menghadiri mediasi;

DALAM KONVENSI

UNTUK EKSEPSI

1. Bahwa uraian replik Penggugat termaktub dalam jawaban eksepsinya tentang gugatan dalam perkara ini yang dianggapnya sengketa harta bersama adalah suatu jawaban spekulasi yang tidak berdasar hukum dan bukti-bukti yang sah;
2. Bahwa didalihkan demikian karena apa yang diuraikan Tergugat tentang obyek sengketa sebagaimana eksepsi angka 2 (posita gugatan angka 3.2 sd 3.9) tertuang dengan jelas pada kekayaan yayasan “NUR ALIF PUSAT JOMBANG” Akta Notaris H.ROMLAN,SH.,M.Hum.,No. 34 tertanggal 24 Juni 2016, pasal 5, adapun posita gugatan angka 3.1 merupakan hibah untuk yayasan Nur alif, jika kekayaan yayasan dianggap Penggugat sebagai harta bersama, maka sengketanya disediakan bukanlah di Pengadilan Agama Jombang, akan tetapi di Pengadilan Negeri Jombang;
3. Bahwa dalam acara berpekara – maka penggabungan sebagaimana dalih Penggugat tentang gugatan harta bersama posita gugatan angka 3 dan 4, yang senyatanya adalah kekayaan Yayasan “NUR ALIF” untuk diadili dalam satu forum pemeriksaan, haruslah memenuhi syarat didalam gugatan tersebut, TIDAK MELIBATKAN KEKAYAAN YAYASAN “NUR ALIF PUSAT” YANG BERLAINAN DENGAN HARTA BERSAMA dan YANG BERDIRI SENDIRI;
4. Bahwa yang diajukan Penggugat tersebut dalam gugatannya tertanggal 29 Agustus 2023 terbukti memuat :
 - Kasus I :Dalih menyangkut harta bersama dianggap milik Penggugat dan Tergugat;
 - Kasus II :Menyangkut kekayaan Yayasan “NUR ALIF” yang berdiri sah, dimana Tergugat sebagai PEMBINA, namun dianggap oleh Penggugat sebagai harta bersama;

5. Bahwa ternyata dalam gugatan Penggugat diatas terdapat “PENCAMPUR ADUKAN” atau kumulasi penggabungan gugatan, padahal senyatanya antara satu dan lainnya SALING TERPISAH dan harus diselesaikan SECARA TERSENDIRI DALAM PEMERIKSAAN dan PUTUSAN YANG BERDIRI SENDIRI;

Cara penggabungan gugat yang seperti demikian itu TIDAK DIBENARKAN DALAM TERTIB BERACARA.

6. Bahwa Dengan demikian sanggahan Penggugat yang dimaksudkan untuk melawan EKSEPSI Tergugat diatas, bukannya tidak dilandaskan aturan hukum yang benarsaja, tetapi sanggahan tersebut justru dikemukakan olehnya karena MEMANG TIDAK MEMAHAMI TENTANG HUKUMNYA, dan sepatutnya pula harus dikesampingkan oleh Pengadilan Agama Jombang.

Berdasarkan pokok-pokok sebagaimana terpapar diatas, kiranya Pengadilan Agama Jombang berkenan mengadili “DALIL EKSEPSI” Tergugat terlebih dahulu dan sependapat dengan dalil eksepsi dimaksud, sekiranya berkenan memutus :

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan demi hukum bahwa gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA;
3. Menghukum Penggugat untuk memikul biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Segala sesuatu sebagaimana dipaparkan oleh Tergugat diatas dalam menyampaikan dupliknya melawan replik Penggugat yang ditujukan kepada EKSEPSI, mohon kiranya Pengadilan Agama Jombang menganggapnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan yang dikemukakan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat tetap menolak gugatan maupun Replik Penggugat, yang pada pokoknya mendalihkan bahwa harta yang digugat adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, jika didalihkan harta aquo didapat selama perkawinan bukankah Penggugat dan Tergugat adalah PNS dengan menguliahkan 2 anak di fakultas kedokteran, gajipun tidak mencukupi maka untuk mendapatkan harta yang didalihkan dalam gugatan Penggugat dari mana uangnya???, karena baik Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai

usaha lain selain mengurus yayasan, jadi logika hukumnya harta yang digugat bukan harta pribadi Penggugat dan Tergugat, akan tetapi kekayaan yayasan yang dikelola Tergugat, yang semula bernama **Yayasan Lembaga Pernafasan Kesehatan dan Tenaga Dalam “NUR ALIF”** disahkan dengan akta Notaris R.SONNY HIDAYAT JULISTYO,SH., Akta No.3, tertanggal 20 juli 1994, dimana dalam pasal 5 tentang kekayaan yayasan terdiri :

- a. Sumbangan-sumbangan yang bersifat tidak mengikat;dan oleh karena itu Yayasan berkembang terus dan sering mendapat kekayaan dari sumbangan, hibah dan waqaf;
- b. Hibah wasiat ataupun yang lainnya dalam bentuk pendermaan;
- c. Pendapatan-pendapatan lainya dari usaha yang sah;

Dimana dalam perkembangannya setelah semakin maju maka nama yayasan dirubah menjadi “YAYASAN NUR ALIF PUSAT JOMBANG” terdaftar dengan Akta Notaris H.ROIMLAN PRASOJO,SH,Mhum No.34 tertanggal 24 Juni 2016; penghadap untuk pembuatan Akta Notaris adalah : TERGUGAT, PENGGUGAT, dan Drs. HAJI MULNAMA.

3. Bahwa kekayaan Yayasan semakin besar maka dicoba untuk digugat oleh Penggugat dan diuraikan dalam gugatan Penggugat angka 3, dimana kekayaan tersebut merupakan kekayaan Yayasan yang telah didaftarkan pada akta pendirian yayasan “NUR ALIF” Pusat Jombang terdaftar No. 34 tertanggal 24 Juni 2016 yang dalam pasal 5 disebutkan Kekayaan :

I. Yayasan saat ini mempunyai kekayaan berupa :

- a. Kekayaan awal berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan, terdiri uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah;
- b. Sebidang tanah beserta musholah dan kantor atau sekretariat pusat. Kesemuanya bernilai kurang lebih Rp. 515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah).

II. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan yayasan dapat diperoleh dari :

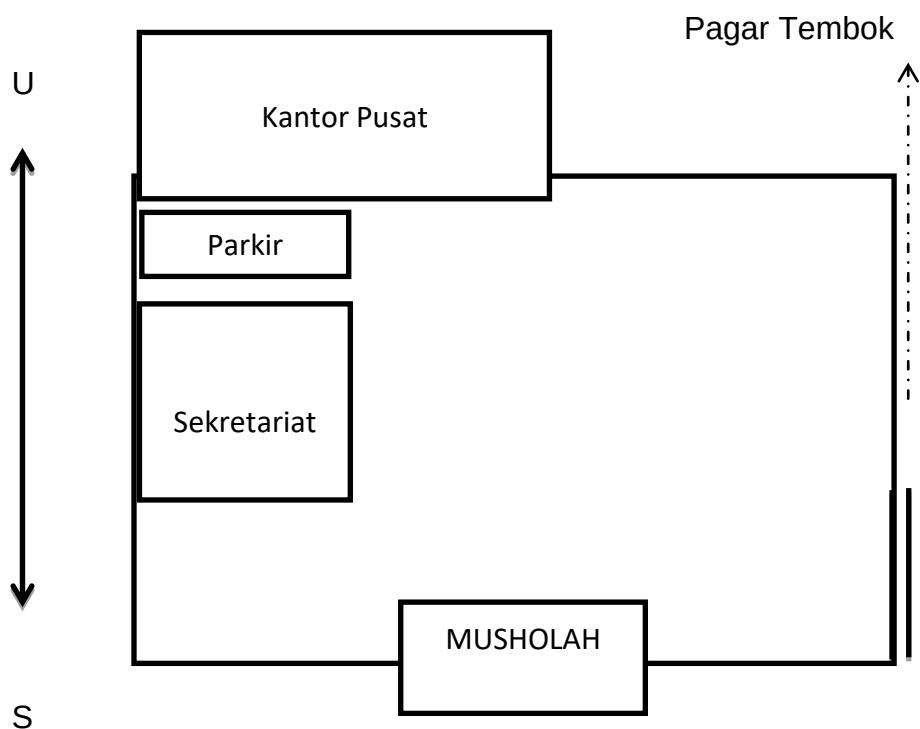
- a. Sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat;
- b. Wakaf;
- c. Hibah;

- d. Hibah wasiat; dan
 - e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- III. Semua kekayaan yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.

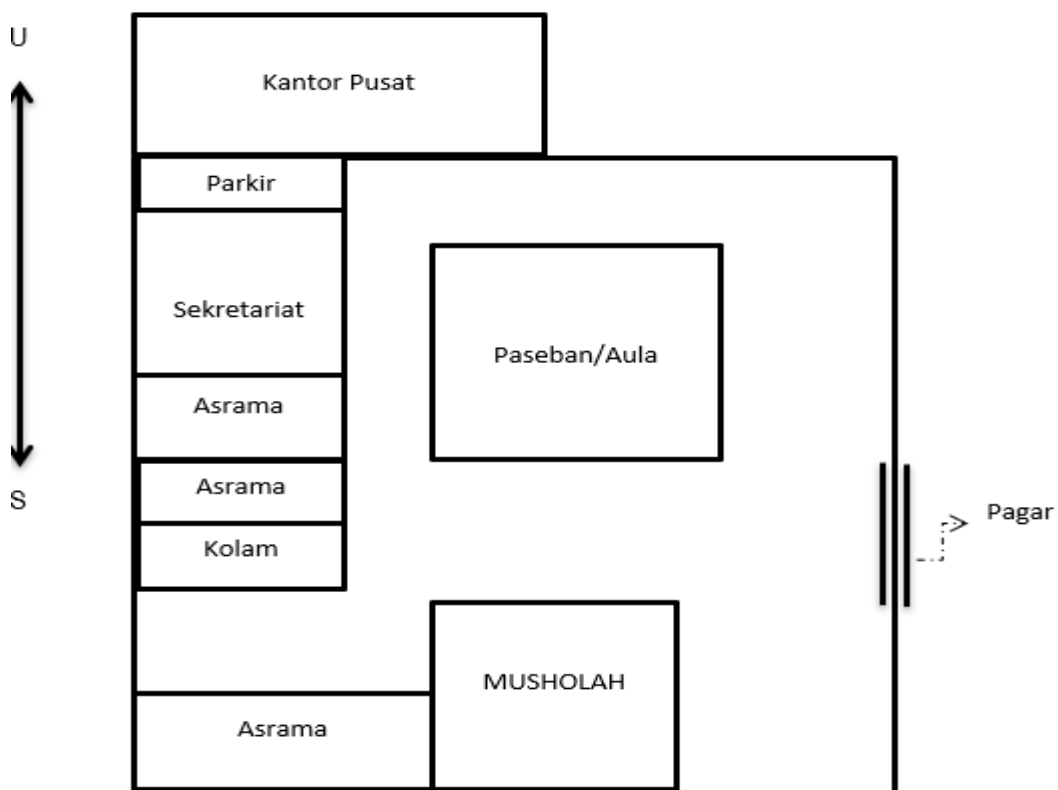
Sebagaimana pada Akta Notaris No. 34 aquo tertera dalam pasal 43 jika Ketua Pembina : Tergugat (NAMA); Ketua Pengurus :NAMA dan Ketua Pengawas : Haji NAMA, dimana yayasan ini masih berlaku dan kegiatan aktif sampai sekarang, maka dengan demikian kekayaan yayasan NUR ALIF tidak bisa berpindah menjadi harta pribadi bahkan menjadi harta gono gini, yang harus dibagi bila terjadi perceraian.

4. Bahwa untuk memperjelas kekayaan yayasan NUR ALIF dalam perkembangan mulai tahun 2016 sd 2023 Yang dapat di gambarkan semula sebagai berikut :

Yayasan “NUR ALIF” Area pondok 2016



Sehingga berkembang seperti sekarang tahun 2023 :



Jadi mana yang termasuk harta bersama dalam gugatan??? karena harta Yayasan dalam satu lingkungan pondok yang tidak terpisah-pisah, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak;

5. Bahwa Mobil Pajero yang diuraikan dalam replik angka 3.2 adalah dalih Penggugat yang tidak benar sama sekali, karena pembelian sawah uang Tergugat sendiri bukan dari uang penjualan pajero, sedangkan jika mobil anak digugat maka gugatan ini juga disamping kurang pihak, juga tidak benar adanya karena Tergugat hanya ditempati mobil karena anak Tergugat kerja di Papua;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang tidak ada perjanjian kawin, akan tetapi penghasilan pribadi dan yayasan secara otomatis berbeda, karena untuk yayasan sudah ada pengurus resmi yang mengelola hartanya, posisi Tergugat adalah Pembina;
7. Bahwa dalih Penggugat jika usaha terpuruk adalah tidak benar karena memang Penggugat tidak punya usaha, sedang rumah yang berada di semarang semua hendak dijual Tergugat untuk biaya anak kuliah dengan memberi kuasa santri KUMORO ANDALAS, akan tetapi sebelum laku terjual Penggugat mendahului menjual dengan memalsukan tanda tangan Tergugat, dan semua hutang-hutang dilakukan Penggugat adalah tanpa sepengetahuan Tergugat, bahkan ada yang dilakukan ditahun 2023 dipalsukan menjadi tahun 2021 seperti di Koperasi DHAYA HARTA, Koperasi BUKA tidak benar-benar ada, hanya rekayasa Penggugat;
8. Bahwa oleh karenanya sita jaminan yang diajukan Penggugat disamping tidak jelas tuntutan, juga tidak ada relevansinya karena obyek sengketa adalah kekayaan Yayasan "NUR ALIF", dan Tergugat tidak akan memindahkan kepada siapapun karena merupakan tempat mengaji para santri;
9. Bahwa dalih Penggugat tentang harta bersama adalah tidak benar maka tuntutan atas harta a quo haruslah ditolak Pengadilan Agama Jombang;

Berdasarkan hal-hal terurai diatas maka tepat dan benar jika Pengadilan Agama Jombang memberikan putusan :

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan;

2. Menolak sita jaminan yang diajukan Penggugat;
3. Membebani biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

DALAM REKOVENSI

1. Bahwa Penggugat Rekovensi bertetap dengan gugatannya sebagaimana diuraikan oleh Penggugat Rekovensi diatas didalam menyampaikan dupliknya melawan replik Tergugat Rekovensi yang ditujukan kepada Eksepsi maupun Pokok Perkara, mohon kiranya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan rekovensi ini;
2. Bahwa apa yang didalihkan Tergugat rekovensi semua tidak benar sama sakali, Tergugat rekovensi sangat pintar memutar balikkan fakta dengan kebohongan-kebohongan yang diperbuat, tidak ada persetujuan dari Penggugat, tidak ada usaha/ bisnis apapun yang dilakukan Tergugat rekovensi, bahkan tanda tangan Penggugat rekovensi dipalsukan oleh Tergugat rekovensi demi untuk melancarkan aksinya, Tergugat rekovensi menjual aset hanya untuk kesenangannya sendiri dan berfoya-foya, bahkan Tergugat rekovensi juga menjual aset setelah bercerai dan keluar dari rumah tinggal bersama;
3. Bahwa selain dan selebihnya tentang bukti dari Penggugat Rekovensi akan diajukan pada waktu pembuktian dan jika adanya harta yang telah dihilangkan oleh Tergugat rekovensi akan diproses menurut hukum pidana;
4. Bahwa gugatan Rekovensi yang diajukan Penggugat Rekovensi adalah benar adanya dan dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekovensi secara keseluruhan, selayaknya dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Penggugat Rekovensi mohon kepada Pengadilan Agama Jombang, melalui Yang Mulia Hakim yang menangani perkara ini, untuk memutus :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekovensi secara keseluruhan;
2. Menghukum Tergugat Rekovensi untuk mengembalikan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama yang telah dijual oleh Tergugat Rekovensi tanpa persetujuan Penggugat Rekovensi sebesar Rp. 3.309.450.000,-. Kepada Penggugat Rekovensi;

3. Menghukum Tergugat Rekovensensi untuk membayar $\frac{1}{2}$ dari hutang-hutang yang telah dibayarkan Penggugat Rekopensi kepada 17 pihak yang berpiutang pada Tergugat Rekopensi sebesar sebesar Rp. . 99.500.000,- kepada Penggugat Rekovensensi.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

ALAT BUKTI PENGGUGAT

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 28 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dengan Tergugat, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang tanggal 18 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 865 atas nama Tergugat, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang tanggal 01 Februari 1997. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pemutihan, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Pemerintah Kabupaten Jombang tanggal 21 Januari 2015. Bukti

surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi surat pernyataan yang ditandatangani oleh NAMA tertanggal 20 September 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi surat pernyataan yang ditandatangani oleh NAMA tertanggal 20 September 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2156 atas nama Tergugat, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang tanggal 26 Maret 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh NAMA. dan Saksi tanggal 21 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01621 atas nama Tergugat, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang tanggal 06 Maret 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01551 atas nama NAMA NAMA, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang tanggal 28 September 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Akta Jual Beli No. 1.623/2014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal 21 November 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01550 atas nama Tergugat dan ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang tanggal 28 September 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01548, atas nama NAMA, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang tanggal 28 September 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh NAMA tanggal 01 Mei 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01665 atas nama Tergugat, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang tanggal 10 November 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01666 atas nama Tergugat, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang tanggal 20 Februari 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P16). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

17. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Hj. NAMA, H. NAMA, dan saksi, tanggal 20 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
18. Fotokopi Bukti Pembayaran Pensiun PT Asabri (Persero), No. Reg. POS201811-199911034890 yang dikeluarkan oleh Kantor Pos Kabupaten Jombang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.18). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
19. Fotokopi Kuitansi atas nama NAMA., Nomor Pembayaran 199911034890, yang dikeluarkan oleh Kantor Kas Jombang PT. Bank Bumi Arta, Tbk. tanggal 10 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.19). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
20. Fotokopi Kuitansi atas nama NAMA. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.20). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
21. Fotokopi Kuitansi atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh UD. Maju Motor Jombang tanggal 09 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.21). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
22. Fotokopi Kuitansi atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh PT. Asra International Tbk. Daihatsu tanggal 31 Mei 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.22). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
23. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi S 1361 ZT, yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Timur

- tanggal 20 Juni 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.23). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
24. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh NAMA, tanggal 20 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.24). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 25. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh NAMA, tanggal 01 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.25). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 26. Fotokopi Kuitansi atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh KP-RI Dhaya Harta tanggal 07 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.26). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 27. Fotokopi kuitansi Koperasi Buka atas nama Penggugat yang ditandatangani oleh Ketua BUKA. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.27). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 28. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Hj. NAMA tanggal 22 November 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.28). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 29. Fotokopi kuitansi atas nama Penggugat tanggal 22 Nopember 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.29). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 30. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh NAMA tanggal 01 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.30). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

31. Fotokopi kuitansi atas nama Penggugat tanggal 01 Maret 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.31). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
32. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh NAMA tanggal 01 Maret 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.32). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
33. Fotokopi kuitansi atas nama Penggugat tanggal 15 April 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.33). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
34. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Piutang atas nama Penggugat dengan Siti Hasanah tanggal 19 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.34). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
35. Fotokopi Surat pernyataan atas nama IswahNAMA tanggal 04 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.35). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
36. Fotokopi surat pernyataan atas nama Penggugat dengan NAMA NAMA tanggal 17 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.36). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
37. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Piutang atas nama Penggugat dengan Nizam Zainudin tanggal 19 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.37). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

38. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Piutang atas nama Penggugat dengan M. NAMA Setiawan tanggal 19 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.38). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
39. Fotokopi kuitansi atas nama NAMA tanggal 16 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.39). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
40. Fotokopi Surat Perjanjian Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman yang ditandatangani oleh Penggugat dan NAMA tanggal 16 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.40). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
41. Fotokopi surat pernyataan atas nama NAMA tanggal 01 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.41). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
42. Fotokopi Surat Keterangan Lunas Pembiayaan atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Branch Manager PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Surabaya Darmo, tanggal 9 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.42). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
43. Fotokopi Surat Keterangan Bank No: 1485/SUC-CPO/EXT/15 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh PT. Bank Panin, Tbk. KCU Surabaya Cendana, tanggal 10 November 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.43). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
44. Fotokopi Akta Kuasa No.09 yang dibuat dihadapan Notaris Cuti Iriani, SH., MKn. tanggal 24 April 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

- Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TR.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
45. Fotokopi Surat Perjanjian antara Tergugat dengan NAMA, tanggal 27 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TR.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
46. Fotokopi Surat Kuasa dari Tergugat kepada NAMA. tanggal 22 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TR.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
47. Fotokopi Akta Kuasa No.04 yang dibuat dihadapan Notaris Cuti Iriani, SH., MKn. tanggal 5 April 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TR.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
48. Fotokopi kuitansi dari NAMA tanggal 25 Mei 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan salinan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TR.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
49. Fotokopi Surat perdamaian/penyelesaian masalah hutang piutang antara Penggugat dengan NAMA tanggal 22 Mei 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TR.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
50. Fotokopi Surat pernyataan atas nama NAMA tanggal 20 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TR.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
51. Fotokopi Surat pernyataan atas nama H. MulNAMA tanggal 21 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TR.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

52. Fotokopi Surat pernyataan atas nama NAMA tanggal 21 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TR.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
53. Fotokopi Surat pernyataan atas nama NAMA tanggal 21 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TR.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
54. Fotokopi Surat pernyataan atas nama NAMA tanggal 21 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TR.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
55. Fotokopi Surat pernyataan atas nama NAMA 21 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TR.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
56. Fotokopi Surat pernyataan atas nama NAMA. tanggal 21 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TR.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. **SASKI1**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jombang, Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu pernah menikah dan telah bercerai pada tahun 2022;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat masa pernikahan Penggugat dan Tergugat, pada tahun 2005 saksi bersama istrinya yang bernama NAMA menjual tanah sawah kepada Penggugat di Jalan Kapten Tendean Desa

Sengon seluas 200 boto (1 boto = 13 meter) atau seluas 2600 meter dengan harga per-meter 80.000, kurang lebih menerima uang totalnya 300 jutaan;

- Bahwa batas-batas tanah sawah tersebut adalah:
 - Sebelah timur : jalan raya;
 - Sebelah barat : saluran air;
 - Sebelah utara : tanah NAMA;
 - Sebelah selatan : tanah NAMA;
- Bahwa proses jual beli tersebut dicatatkan di notaris Mayuni tanpa dihadiri Tergugat, setelah tanah dibayar sertifikatnya diserahkan;

Kemudian Penggugat mengajukan pertanyaan mengenai obyek tanah tersebut, dan saksi menerangkan bahwa lebar tanah sekitar 12 sampai 13 meter dan panjangnya 200 meter, saat membeli tanah Penggugat memberi uang muka 90 juta dan sisanya dibayar kontan kemudian sertifikat diserahkan. Pak lurah menyuruh Penggugat membuat fasilitas umum berupa kuburan saat Penggugat mau mengkavling tanah sawah yang dibeli dari saksi;

Kemudian Kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan mengenai obyek tanah tersebut, dan saksi menerangkan bahwa posisi tanah berada di baratnya jalan dan posisinya memanjang, saksi tidak mengetahui siapa yang menempati tanah tersebut selain Penggugat dan Tergugat setelah saksi menjualnya;

2. NAMA, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu pernah menikah dan telah bercerai pada tahun 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui perolehan tanah obyek ke-1, dahulu rumah milik mertua saksi (NAMA) dijual oleh suami saksi bersama kakaknya (NAMA) pada tahun 1993 yang membeli adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut terletak di Jalan Kapten Tendean RT.20 RW.03 Desa Sengon dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : gang, tanah otum;

Sebelah selatan : jalan raya;

Sebelah timur : tanah lut

Sebelah barat : dulu tanah kosong, sekarang ada rumah tapi saksi tidak tau siapa nama pemiliknya

Kemudian Penggugat tidak mengajukan pertanyaan terhadap saksi kedua Penggugat, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan;

Kemudian Kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan mengenai obyek tanah tersebut dan saksi menerangkan bahwa saksi tidak ikut menyaksikan jual beli namun saksi diceritakan oleh suaminya bahwa telah menjual rumah ayahnya bersama dengan kakaknya yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;

3. SAKSI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena adalah teman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu pernah menikah dan telah bercerai pada tahun 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui proses hutang ke Koperasi Daya Harta, pada saat Penggugat dan Tergugat masih rukun dan belum bercerai, saat saksi dan suaminya menjadi orang kepercayaan Tergugat dan Penggugat, saksi pernah dipanggil oleh Tergugat untuk membahas warisan Penggugat. Saksi ditugasi oleh Tergugat sebagai anaknya untuk meminta uang sisa warisan Penggugat di rumah yang ditempati NAMA (kakak Penggugat) sejumlah 135 juta. Saksi menceritakan tugas tersebut kepada Penggugat, kemudian Penggugat menyuruh saksi untuk mendatangi

NAMA. Karena tidak mendapatkan uang dari NAMA, akhirnya Penggugat meminjam uang kepada NAMA (teman SPG Tergugat) pada tahun 2019 sejumlah 100 juta. Uang tersebut diserahkan sendiri oleh saksi kepada Tergugat dalam 2 tahap yaitu 40 juta seminggu kemudian 60 juta namun Tergugat tidak mau tanda tangan;

- Bahwa beberapa bulan kemudian NAMA menghubungi saksi untuk menagih hutang tersebut, akhirnya pada tahun 2021 Penggugat pinjam ke daya harta sejumlah 110 juta untuk membayar hutang kepada NAMA. Ketika pinjam ke daya harta saksi ikut, namun saat penyerahan kepada NAMA saksi tidak melihat;
- Bahwa uang yang diserahkan kepada Tergugat, menurut pengakuan Tergugat kepada saksi untuk uang muka mobil, namun setelah itu saksi tidak mengetahui ada pembelian mobil atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai angsuran hutang tersebut dan tidak mengetahui apakah sudah lunas atau belum;
- Bahwa saksi mengetahui proses hutang Penggugat kepada bu Hj. NAMA, pada tahun 2018 Penggugat bekerja sama dengan bu Hj. NAMA untuk menjual lahan milik bu Hj. NAMA dengan harga Rp. 1.050.000.000 yang sedianya lahan tersebut akan di kavling oleh Penggugat. Dalam proses pengurusan ternyata lahan tersebut adalah lahan hijau yang tidak boleh dikavling dan harus dijual utuh, maka lahan tersebut laku sebesar Rp. 850 juta. Rencananya setelah itu mau dicarikan lahan lain untuk di kavlingkan. Pembagian uang hasil penjualan Rp. 850 juta tersebut adalah 50 juta untuk administrasi (makelar penghubung), 500 juta untuk Penggugat dan 300 juta untuk bu Hj. NAMA;
- Bahwa pada saat yang bersamaan Tergugat ditagih oleh NAMA, hutang untuk memasukkan sekolah anaknya kuliah sebesar Rp. 350 juta dengan perjanjian 6 bulan, ternyata 2 tahun belum lunas. Karena Tergugat diancam-ancam mau di medsoskan, sehingga untuk menyelamatkan nama baik Tergugat, uang perolehan Penggugat tersebut diberikan oleh saksi kepada Tergugat sejumlah 489 juta yang dibayar dalam 3 tahap;

- Bahwa saksi mengetahui semua proses penjualan lahan dan penyerahan uang karena saksi yang ikut pencairan uangnya dari bank;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dipercaya orang untuk mencari lahan untuk dikavlingkan nanti setelah laku dibagi antara Penggugat dengan pemilik lahan, jadi Penggugat itu tidak pernah membeli lahan dengan menyerahkan uang. Karena Penggugat hanya jasa menjualkan tanah atau makelar tanah;
- Bahwa sebenarnya Tergugat tahu usaha Penggugat dan saksi disuruh oleh Tergugat mendampingi Penggugat, Penggugat pasti selalu izin kepada Tergugat makanya saya ditugasi mendampingi. Dan kalau ada hasilnya, selalu diserahkan kepada Tergugat;
- Bahwa atas hasil penjualan tanah bu Hj. NAMA tersebut, belum sempat ada kesepakatan bagi hasilnya, karena ditengah jalan rencana mencari lahan untuk kavling terputus, sehingga uang 500 juta yang dibawa oleh Penggugat hitungannya adalah hutang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bu Hj. NAMA menagih hutang kepada Penggugat jumlahnya berapa dan apakah sudah lunas atau belum;
- Bahwa saksi mengetahui hutang Penggugat kepada pak NAMA yang berprofesi sebagai Developer yang membangun rumah yang dikelola Penggugat di kwaron, pada tahun 2019 Penggugat bercerita mempunyai hutang 50 juta kepada pak NAMA untuk tambahan warisan, karena Tergugat minta tambahan warisan. Uang itu kemudian diserahkan kepada Tergugat melalui anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui hutang Penggugat kepada pak NAMA sekitar tahun 2017-2018 sebesar 37 juta, menurut cerita Penggugat untuk membayar angsuran hutang dan membangun rumah bu NAMA (salah satu pembeli tanah kavling) bu NAMA minta tolong kepada Penggugat untuk membangun rumahnya. Sisa hutang tersebut adalah 13 juta dan angsuran sebelumnya Penggugat bayarkan melalui saksi;
- Bahwa Tergugat mengetahui semua urusan Penggugat, karena saksi 24 jam selalu ada di rumah Penggugat dan Tergugat dan selalu ditelfon Tergugat disuruh untuk mendampingi Penggugat karena ada urusan

tanah-tanah. Saksi tidak lagi tinggal di pondok setelah anak Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2019;

- Bahwa saksi tidak mengetahui semua bisnis/usaha Penggugat ada urusannya dengan yayasan, saksi disuruh mendampingi Penggugat bukan atas nama yayasan, karena selama ini saksi hanya berurusan dengan Penggugat dan Tergugat saja. Sepengetahuan saksi, dapat uang untuk membangun/merenovasi rumah tersebut, bukan untuk tujuan pengembangan yayasan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terakhir pada tahun 2019 tidak ada plakat yayasan di salah satu bangunan, baik di rumah maupun di musholla;
- Bahwa saksi mengetahui hutang Penggugat kepada pak NAMA sebesar 160 juta untuk membayar sawah belakang milik bu NAMA (bu NAMA). Saksi pernah diajak Penggugat untuk menjelaskan kepada bu NAMA dan Dian (anak pak NAMA) bahwa Penggugat mempunyai hutang kepada pak NAMA. Saksi pernah dititipi untuk membayar angsuran kepada Dian, namun saksi tidak mengetahui berapa sisa hutangnya dan apakah hutang tersebut sudah lunas atau belum;
- Bahwa saksi mengetahui hutang Penggugat kepada NAMA (salah satu santri) sejumlah 45 juta untuk uang muka (DP) membangun rumah. Sebelum tahun 2019 saksi mengetahui bahwa NAMA minta tolong kepada Penggugat untuk membangun rumahnya dengan memberi DP 45 juta yang nanti rencananya akan diambil dari Bank. Setelah rumah itu jadi, kemudian karena akhirnya pengajuan pinjaman NAMA ke bank tidak di realisasi maka NAMA menganggap uang DP 45 juta tersebut sebagai hutang Penggugat kepada NAMA. NAMA sempat menempati rumah tersebut selama 2 tahun. Sepengetahuan saksi sisa hutang tersebut tinggal $\pm$ 20 jutaan karena saksi selama ini sering dititipi untuk membayar angsuran kepada NAMA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rumah NAMA tersebut dijual lagi oleh Penggugat dan sekarang siapa yang menempati;
- Bahwa saksi mengetahui hutang kepada pak NAMA orang Perak (pemilik modal, orang yang sering memberi modal kepada Penggugat untuk usaha

kavling tanah). Sebelum tahun 2019, Penggugat mempunyai hutang kepada pak NAMA sebesar 50 juta untuk operasional mencari lahan. Penggugat bercerita kepada saksi bahwa hutang tersebut sisa setengahnya;

Kemudian Penggugat mengajukan pertanyaan terhadap saksi ketiga Penggugat mengenai hutang- hutang tersebut dan saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai hutang kepada NAMA, saat menyerahkan uang kepada Tergugat, selain saksi ada anak saksi yang ikut tapi hanya berada di mobil saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akad tertulisnya antara bu Hj. NAMA dengan Penggugat di nominal Rp. 1.050.000.000, sepengetahuan saksi hanya lahan bu Hj. NAMA laku Rp. 850 juta. Akhirnya yang dianggap hutang kepada bu Hj. NAMA nominalnya berapa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui penyerahan uang 50 juta dari anak kepada Tergugat, akan tetapi saksi tidak mengetahui uang itu perolehannya darimana;
- Bahwa suami saksi adalah teman kecil Tergugat yang bertemu lagi, kemudian saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat dan menjadi orang kepercayaan mereka berdua;

Kemudian Kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan mengenai hutang- hutang tersebut dan saksi menerangkan bahwa:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah keuangan antara Tergugat dengan NAMA dan saksi juga tidak mengetahui apakah NAMA pernah menggadaikan sertifikat pondok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nominal hutang Penggugat kepada bu Hj. NAMA, apakah hutang tersebut sudah lunas atau belum dan berapa angsuran yang telah dibayarkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah di kwaron adalah milik NAMA yang dikelola oleh Penggugat. Penggugat itu tidak pernah gelondongan membeli tanah kemudian membawa uang satu tas, akan tetapi

Penggugat dipercaya orang untuk menjualkan tanah/diberi kuasa jual oleh pemilik tanah atau makelar tanah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang di kwaron dan apakah sudah sertifikat atau masih letter C;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu oleh pak Budi, disuruh merahasiakan dari Tergugat bahwa tanah di kwaron sudah dipecah-pecah oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat menjual tanah di kwaron ke Khoir kemudian dijual lagi kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya orang yang menanyakan kepada Tergugat kaitan tanah kwaron dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai sisa hutang Rp. 685 juta dan telah dicicil sebanyak 15 kali;
- Bahwa Tergugat mengetahui sebagian besar hutang-hutang tersebut, karena saksi juga selalu memberitahukan kepada Tergugat, kecuali hutang kepada pak NAMA;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat ketika diberi penjelasan panjang lebar oleh saksi, selalu tidak mau mendengarkan cerita saksi sampai akhir. Seperti hutang ke bu Hj, NAMA, Tergugat tahu uangnya dari bu Hj. NAMA namun Tergugat tidak tahu kalau ternyata tanahnya itu lahan hijau, karena Tergugat tidak mau urusan birokrasi yang ribet-ribet sehingga menyuruh saksi untuk mengurusinya;

4. SAKSI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan desa, bertempat tinggal di, Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena adalah tetangga Penggugat, dahulu menjabat sebagai kepala dusun pada tahun 2003 sampai 2013;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu pernah menikah dan telah bercerai pada tahun 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui perolehan tanah obyek ke-2, saat masih rukun dengan Tergugat pada tahun 2012 Penggugat membeli tanah dari pak Jaya. Penggugat datang ke desa untuk melaporkan jual beli tanah antara Penggugat dengan pak Jaya dan mau mengurus dokumen tanah dari letter C/pethok menjadi sertifikat;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Jalan Kapten Tendean Desa Sengon dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : jalan raya;
 - Sebelah Selatan : tanah NAMA, NAMA;
 - Sebelah Timur : tanah NAMA, jalan;
 - Sebelah Barat : saluran air;
- Bahwa tanah tersebut sebagian seluas 200 meter dibeli dari pak Jaya dan yang 300 meter beli dari pak NAMA sehingga total luasnya menjadi 500 meter;
- Bahwa diatas tanah tersebut sekarang ada bangunan rumah hunian/tempat tinggal, namun saksi tidak mengetahui sekarang siapa yang menempati rumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat pekerjaannya sebagai guru/mengajar, selain itu juga punya usaha sebagai pengembang, yaitu meng-kavling tanah yang sekarang sedang disengketakan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui perolehan tanah obyek ke-3, saat masih rukun dengan Tergugat pada tahun 2008 Penggugat membeli tanah seluas $\pm$ 600 meter dari bu NAMA dan pak Hanan. Tanah tersebut sudah bersertifikat, Penggugat datang ke desa untuk minta rekomendasi;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Jalan Kapten Tendean Desa Sengon dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tanah NAMA;
 - Sebelah Selatan : tanah NAMA, NAMA;
 - Sebelah Timur : jalan;
 - Sebelah Barat : saluran air;
- Bahwa diatas tanah tersebut sekarang ada bangunan joglo untuk pertemuan seluas $\pm$ 300 meter dan selebihnya ada bangunan bertingkat;

- Bahwa saksi mengetahui perolehan tanah obyek ke-4 sebelah selatannya dari obyek ke-3, saat masih rukun dengan Tergugat pada tahun 2008 Penggugat membeli tanah seluas $\pm$ 500 meter dari NAMA NAMA. Tanah tersebut masih letter C/pethok, Penggugat datang ke desa untuk mengurus dokumen tanah menjadi sertifikat;
 - Bahwa tanah tersebut terletak di Jalan Kapten Tendean Desa Sengon dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tanah NAMA;
 - Sebelah Selatan : tanah NAMA;
 - Sebelah Timur : tanah NAMA;
 - Sebelah Barat : saluran air;
 - Bahwa diatas tanah tersebut sekarang yang seluas 100 meter untuk musholla dan selebihnya untuk kolam renang;
 - Bahwa dahulu awalnya satu hamparan tanah seluas + 3000 meter (200 boto) adalah tanah sawah milik bu NAMA yang masih pethok/letter C dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, kemudian di kavling-kavling dan sertifikatnya dipecah-pecah, sisanya milik Penggugat dan Tergugat yang 600 meter sekarang berupa joglo dan bangunan bertingkat;
 - Bahwa bangunan-bangunan tersebut dibangun sekitar setelah tahun 2012 dan urutan pembangunan adalah rumah hunian kemudian paseban, rumah/bangunan tingkat dan terakhir musholla. Bangunan tingkat memang diperuntukkan penginapan santri;
 - Bahwa ada plakat yayasan $\pm$ tahun 2015, setelah ada banyak santri. Awalnya santri hanya menginap di rumah hunian, karena banyak santrinya kemudian membangun rumah bertingkat untuk para santri;
- Kemudian Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan mengenai obyek tanah tersebut, dan saksi menerangkan bahwa pak Hanan adalah suaminya bu NAMA;
- Kemudian Kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan mengenai obyek tanah tersebut, dan saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tanah-tanah yang disengketakan tersebut berada dalam satu kompleks pondok, tapi bukan pondok untuk pendidikan dan ada pagar,

tembok dan gerbangnya. Keadaan tanah tersebut telah ada perubahan dari sejak pembelian;

- Bahwa urutan bangunan dari utara ke selatan adalah rumah induk, paseban (tempat pertemuan) dibelakangnya ada parkir, bangunan rumah tingkat untuk penginapan santri, musholla dan kolam renang;
- Bahwa yang dipasang plakat yayasan adalah di depan bangunan musholla dan rumah hunian kecil di samping musholla. Rumah hunian kecil di samping musholla sudah lama ada sebelum saksi menjabat sebagai kadus;
- Bahwa satu kompleks pondok tersebut beli tanahnya tidak hanya dari bu NAMA karena ada beberapa kavling yang diantaranya milik pak Jaya, pak NAMA, bu NAMA, bu NAMA dan bu NAMA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang digunakan untuk usaha pengembang (kavling tanah) dari mana, apakah uang yayasan atau uang pribadi dan saksi juga tidak mengetahui saat transaksi/penyerahan uang;
- Bahwa yayasan tersebut sampai sekarang masih aktif melakukan kegiatan dan masih ada santrinya;

5. SAKSI, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu pernah menikah dan telah bercerai pada tahun 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat membeli 5 bidang sawah dari NAMA dan NAMA, NAMA, NAMA, NAMA, NAMA;
- Bahwa saksi mengetahui perolehan tanah di rumah timur, pada sekitar tahun 1993-1994 Penggugat dan Tergugat membeli tanah dari pak Bakri (suami bu NAMA). Tanah tersebut seluas $\pm 8 \times 23$ meter dan sekarang ada bangunan rumah diatasnya. Saksi sebagai kasun sekaligus menjadi

tukang saat membangun rumah Penggugat dan Tergugat pada tahun 1997-1998. Saksi menjadi kasun pada tahun 2002 sampai 2013;

- Bahwa tanah tersebut terletak di Jalan Kapten Tendean Desa Sengon dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : jalan desa;

Sebelah Selatan : jalan;

Sebelah Timur : tanah NAMA;

Sebelah Barat : tanah NAMA, NAMA;

- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi tidak mengenal NAMA dan NAMA ;
- Bahwa saksi mengetahui perolehan tanah di rumah barat, saat masih rukun dengan Tergugat pada tahun 2011, Penggugat membeli tanah dari pak NAMA dan pak Jaya. Rumah dibangun pada tahun 2011;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Jalan Kapten Tendean Desa Sengon dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah NAMA;

Sebelah Selatan : tanah NAMA;

Sebelah Timur : tanah NAMA;

Sebelah Barat : saluran air;

- Bahwa saksi mengetahui saat masih rukun dengan Tergugat pada tahun 2008 Penggugat membeli tanah seluas $\pm 40 \times 12$ meter dari NAMA. Diatas tanah tersebut sekarang untuk musholla dan kolam renang;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Jalan Kapten Tendean Desa Sengon dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : jalan, tanah NAMA;

Sebelah Selatan : tanah NAMA;

Sebelah Timur : tanah NAMA;

Sebelah Barat : saluran air;

- Bahwa saksi mengetahui saat masih rukun dengan Tergugat pada tahun 2006 Penggugat membeli tanah seluas $\pm 10 \times 12$ meter dari NAMA. Diatas tanah tersebut sekarang untuk ruang tamu terbuka dan halaman;

- Bahwa tanah tersebut terletak di Jalan Kapten Tendean Desa Sengon dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tanah NAMA;
 - Sebelah Selatan : jalan;
 - Sebelah Timur : tanah NAMA;
 - Sebelah Barat : saluran air;
- Bahwa saksi mengetahui saat masih rukun dengan Tergugat pada tahun 2008 Penggugat membeli tanah dari NAMA. Diatas tanah tersebut sekarang ada bangunan paseban;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Jalan Kapten Tendean Desa Sengon dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tanah NAMA;
 - Sebelah Selatan : tanah NAMA;
 - Sebelah Timur : tanah NAMA;
 - Sebelah Barat : tanah NAMA;
- Bahwa saksi mengetahui ada tanah milik pak NAMA yang dibangun rumah di dekat obyek sengketa. Pak NAMA beli tanah kavling pada tahun 2005 dari Penggugat;
- Bahwa ada tanah kosong/halaman di depan ruang tamu terbuka, Penggugat dan Tergugat beli dari pak NAMA. Halaman seluas 2 kapling, ruang tamu terbuka 1 kavling. Tanah kavling ada yang seluas 10x12 meter ada yang 12x12 meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semua tanah-tanah tersebut transaksinya atas nama pribadi, karena saksi selalu berhadapan dengan Penggugat dan tidak pernah bertemu dengan Tergugat saat transaksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pekerjaan sebagai guru, selain itu punya usaha sebagai pengembang (meng-kavling tanah);

Kemudian Kuasa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan terhadap saksi kedua Penggugat, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan;

Kemudian Kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan mengenai obyek tanah tersebut dan saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada plakat yayasan Nur Alif di depan rumah timur, rumah timur itu untuk hunian, namun sepertinya rumah tersebut kosong;
 - Bahwa setelah rumah jadi plakat di pasang sekitar tahun 2005 saat anak saksi masih SD
 - Bahwa saksi terakhir berkunjung ke obyek sengketa pada tahun 2013, saat saksi minta bantuan kepada Tergugat dalam rangka pilkades;
 - Bahwa obyek yang disengketakan terletak dalam satu hamparan/satu kompleks dan dikelilingi tembok/pagar;
 - Bahwa urutan bangunan dari utara ke selatan adalah sebagai berikut: rumah hunian kemudian halaman, paseban, sebelah barat paseban ada kamar-kamar untuk santri, ruang tamu, halaman, musholla dan terakhir kolam renang;
 - Bahwa untuk masuk ke lokasi pondok ada 2 jalan, masuk ke arah timur dan di sebelah utara;
 - Bahwa tanah milik pak NAMA ada diluar pagar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana asal uang yang dipakai untuk membeli semua tanah-tanah tersebut;
- 6. SAKSI**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu pernah menikah dan telah bercerai pada tahun 2022;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui perolehan tanah sawah obyek ke-9, saat masih rukun dengan Tergugat sekitar tahun 2014-2015 Penggugat membeli tanah sawah saksi seluas kurang lebih 80 ru (1 ru = 14 meter). Tanah tersebut saat dibeli masih pethok/letter C dan sekarang masih berupa sawah namun sudah ada pagarnya;

- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Tunggorono (di dekat pondok, musholla pondok) dengan batas-batas sebagai berikut:
 Sebelah Utara : tanah NAMA;
 Sebelah Selatan : tanah NAMA;
 Sebelah Timur : saluran air;
 Sebelah Barat : tanah NAMA;
- Bahwa awalnya Penggugat dengan saksi bersama-sama membeli tanah sawah dari pak NAMA, Penggugat ingin sekali membeli sawah tersebut untuk perluasan pondok namun Penggugat mengaku tidak mempunyai uang. Kemudian Penggugat meminjam SK pak NAMA (suami saksi) untuk mengajukan pinjaman ke Bank Bumi Artha sebesar Rp. 140 juta, setelah dipotong asuransi/jasa raharja yang cair hanya sejumlah Rp. 115 juta. Karena harga sawah yang harus dibayarkan Penggugat adalah Rp. 200 juta, maka sisanya Penggugat meminjam kepada orang lain;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat bercerita pinjam uang dari pak NAMA untuk menambahi uang pembelian tanah sawah tersebut;
- Bahwa suami saksi ikut datang ke Bank Bumi Artha karena ikut tandatangan pinjaman;
- Bahwa dari awal yang melakukan transaksi adalah Penggugat, diakhir proses baru Tergugat ikut terlibat dan tidak ada pengurus pondok yang ikut terlibat;
- Bahwa semula tanah sawah yang dibeli berbentuk persegi panjang (memanjang ke belakang) kemudian Penggugat ingin mengganti sebagian sawah saksi agar sawah Penggugat berbentuk persegi (melebar di depan), saksi setuju tetapi Penggugat harus membayar Rp. 100 juta kepada saksi. Saat itu Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat hanya mau menambah Rp. 50 juta, dan Penggugat yang akan membayar sisanya (Rp. 50 juta);
- Bahwa sepengetahuan saksi pembelian sawah itu memakai uang pribadi, bukan uang organisasi, karena selama ini saksi meminta uang angsuran kepada Penggugat, bukan kepada Tergugat;

- Bahwa Penggugat pekerjaan sebagai guru, selain itu Penggugat sering dipercaya oleh petani untuk menjual tanah/sawah atau mencari pembeli untuk tanahnya terkadang juga meng-kavling tanah. Uangnya sedikit dikasihkan (uang muka) kemudian nanti setelah selesai dilunasi; Kemudian Kuasa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan mengenai obyek tanah tersebut, meskipun telah diberikan kesempatan;

Kemudian Kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan mengenai obyek tanah tersebut, dan saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanah sawah tersebut sekarang sudah lunas, pak NAMA meminta kepada Tergugat untuk menebus SK-nya dan dibayar oleh Tergugat sisa hutang sebesar Rp. 90 juta. Selain itu Lidia (anak Penggugat dan Tergugat) juga membayar kekurangannya berupa gelang emas senilai 7 juta dan Tergugat juga membayar 50 juta kepada saksi untuk merubah sawah menjadi persegi empat;
- Bahwa sebelum hutang kepada Bank Bumi Artha tersebut dilunasi oleh Tergugat, saksi tidak tahu angsuran sebelumnya dibayarkan pakai uang siapa;
- Bahwa waktu awal-awal akad Tergugat tidak mengetahui transaksi jual beli yang dilakukan Penggugat, karena pak NAMA tidak betah hutang yang dijanjikan Penggugat dilunasi selama 1 tahun ternyata sampai 4 tahun tidak kunjung lunas, akhirnya pak NAMA minta hutang tersebut dilunasi oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas sawah yang awalnya bentuk persegi panjang menjadi persegi empat itu sama luasnya, karena hanya berubah letaknya saja. Perbedaan letak itu yang mempengaruhi harganya dan jika dirubah persegi maka Pengugat dan Tergugat bisa mudah mengkavling tanah sawah tersebut;

Bahwa kuasa hukum Penggugat menyatakan cukup atas bukti surat dan keterangan saksi;

ALAT BUKTI TERGUGAT

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

a. Surat

1. Fotokopi Akta Notaris Mayuni, S.H. Nomor 3, tanggal 20 Juli 1994. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat, Nomor 865, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, tanggal 1 Februari 1997. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Pernafasan Kesehatan dan Tenaga Dalam Nur Alif tanggal 23 September 2002. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama NAMA, tanggal 6 November 1996. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Keterangan jual beli atas nama NAMA, tanggal 4 Januari 1997. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Surat Hibah/Wakaf Tanah dan Bangunan Musholla atas nama NAMA, S.Pd tanggal 12 Juni 2004. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Tanda Bukti Donatur Rutin dan Sukarela tahun 2010-2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Buku Catatan Kas Umum tahun 1996-2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.8) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Kuitansi-kuitansi pembayaran tanah sawah seluas 1.120 m² di Desa Tunggorono dari NAMA, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.9) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Kuitansi-kuitansi pembangunan rumah limasan, gapura dan pagar sejak tahun 2017-2019 dari IswahNAMA. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.10) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama NAMA, SPd, Nomor 2156, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, tanggal 26 Maret 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.11) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama NAMA, S.Pd, Nomor 1665, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, tanggal 10 November 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.12) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Pernafasan Kesehatan dan Tenaga Dalam Nur Alif Pusat Jombang tanggal 10 Oktober 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.13) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Fotokopi Surat Kuasa Direktur yang dikeluarkan oleh Notaris Theodora M.A.P.D., S.H. Nomor 4 tanggal 19 Januari 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.14) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

15. Fotokopi Akta Notaris Theodora M.A.P.D., S.H. Nomor 5 tanggal 19 Januari 2009 tentang Pernyataan Direksi CV Amarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.15) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
16. Fotokopi Akta Notaris Romlan, S.H., M.Hum, Nomor 34, tanggal 24 Juni 2016 tentang Akta Pendirian Yayasan Nur Alif Pusat Jombang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.16) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
17. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0028356.AH.01.04 tahun 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Nur Alif Pusat Jombang tanggal 25 Juni 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.17) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
18. Fotokopi cetakan foto citra satelit. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.18) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
19. Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor XXXXXXXXXXXX tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama NAMA, S.Pd, tanggal 29 Februari 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.19) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
20. Fotokopi Salinan Putusan Cerai Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 30 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.20) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

21. Fotokopi Surat Perjanjian dengan Tanda Tangan palsu yang dilakukan Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.21) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
22. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama XXXXXXXXXXXX, tanggal 28 September 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.22) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
23. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa UNUSA atas nama NAMAnsorullah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.23) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
24. Fotokopi Surat Jawaban Dinas Koperasi Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Makro tanggal 11 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.24) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
25. Fotokopi Permohonan PLB Khusus Koperasi Dhaya Harta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.25) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
26. Fotokopi Proposal Pembangunan Pondok Pesantren (Sarana dan Prasarana) Yayasan LPKTD “Nur Alif”, tanggal 15 September 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.26) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
27. Fotokopi Denah Detail Tanah Kavling Desa Sengon tahun 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.27) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
28. Fotokopi Data Rincian Pengeluaran Pembangunan Pondok Nur Alif bulan Juli-Oktober 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.28) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

29. Fotokopi Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-XXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Yay Lembaga Pernafasan Kesehatan dan Tenaga Dalam Nur Alif yang dikeluarkan oleh an. Kepala Kantor, Kepala Seksi Pelayanan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II, tanggal 5 April 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.29) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
30. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama XXXXXXXXXXXX., tanggal 19 April 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.30) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
31. Fotokopi Daftar Hadir Akta Pendirian Yayasan Nur Alif Pusat Jombang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.31) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
32. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Penggugat, Tergugat dan Drs. H. MulNAMA, tanggal 24 Juni 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.32) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
33. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 08 Nopember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.33) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
34. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor XXXX atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang, tanggal 15 Juli 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.1) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

35. Fotokopi Akta Jual Beli No. XXXXXXXXXX yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Siti Roayanah, SH., Sp.N. tanggal 17 Juli 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.2) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
36. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 434 atas nama NAMA, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, tanggal 24 Januari 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.3) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
37. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama NAMA tanggal 09 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.4) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
38. Fotokopi Surat Keterangan dari ahli waris NAMA. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.5) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
39. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama NAMA tanggal 5 April 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.6) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
40. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama NAMA tanggal 6 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.7) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
41. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama NAMA tanggal 12 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.8) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
42. Fotokopi Kuitansi Pembelian Sepeda Motor Yamaha Mio J tahun 2012 Nopol S 5106 YT atas nama Tergugat tanggal 28 Oktober 2021. Bukti surat

- tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.9) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
43. Fotokopi Kuitansi Pembelian Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT tahun 2013 Nopol S 2473 OX atas nama Tergugat tanggal 08 April 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.10) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
44. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama NAMA. tanggal 18 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.11) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
45. Fotokopi Surat Pernyataan Piutang atas nama NAMA Leksmana tanggal 16 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.12) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
46. Fotokopi print out percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan Hera. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.13) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
47. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama NAMA tanggal 27 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.14) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
48. Fotokopi Surat Pernyataan Piutang atas nama NAMA tanggal 18 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.15) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
49. Fotokopi Surat Pernyataan Piutang atas nama Nur NAMA tanggal 18 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.16) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

50. Fotokopi Surat Pernyataan Piutang atas nama NAMA tanggal 18 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.17) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
51. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama NAMA tanggal 20 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.18) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
52. Fotokopi Surat Pernyataan Piutang atas nama NAMA (ahli waris Alm. NAMA) tanggal 12 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.19) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
53. Fotokopi Surat Perjanjian antara Penggugat dengan H. Sutadji tanggal 27 Mei 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.20) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
54. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama NAMA bulan Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.21) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
55. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama IswahNAMA tanggal 29 September 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.22) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

b. Saksi

1. **SAKSI1**, umur 45 tahun, pekerjaan PNS, Agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami istri dan telah bercerai pada tahun 2022;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembelian tanah obyek 1, saksi mengetahui pembangunan rumah timur setelah membangun musholla (sebelah baratnya rumah), pertama sudah ada rumah menghadap ke utara, tahun 1995-1996 membangun musholla, kemudian rumah tersebut direnovasi menjadi menghadap ke selatan;
- Bahwa saat saksi kelas 2 SMP tahun 1993, saksi ikut ekstra olah pernafasan kesehatan dan tenaga dalam Nur Alif, awalnya tempatnya di Sumberejo kemudian dipindah ke Sengon, dulu masih berupa lembaga kesehatan dan tenaga dalam Nur Alif;
- Bahwa saat pembangunan musholla tahun 1995-1996 tersebut, Tergugat tidak memaksa anggotanya untuk berinfak, tapi yang mau infak kalau bisa berupa materi atau tenaga atau doa, waktu itu saksi sedang mengikuti diklat 2 LPKTD dan masih SMA saksi hanya bisa membantu nyumbang semen dan tenaga;
- Bahwa tukang yang membangun musholla juga anggota sendiri, ada yang menyumbang batu bata, semen, keramik dan bantuan dari tamunya Tergugat. Setelah musholla jadi, biasanya kami yang belum berkeluarga sering tidur di musholla saat malam minggu;
- Bahwa LPKTD Nur Alif pendirinya adalah Tergugat dan MuNAMA, awalnya bertempat di Sumberejo di rumah abah Tiamun (abahnya Tergugat) kemudian pindah ke Sengon di musholla karena Tergugat tinggal di Sengon;
- Bahwa untuk merenovasi rumah timur, saksi tidak tau apakah meminta bantuan anggota untuk proses pembangunannya atau tidak;
- Bahwa saksi pernah 2-3 kali diundang tasyakuran yang diadakan oleh pak Choliq di musholla, Tergugat biasanya menemui tamu di rumah timur. Saksi tidak tahu hajatnya apa namun semua undangan mendapatkan sarung dan nasi kotak;
- Bahwa menurut saksi kemungkinan pak Choliq menyumbang untuk yayasan, namun saksi tidak tahu nominalnya berapa. Karena rata-rata

tamunya Tergugat itu tradisinya setelah tasyakuran ada kancingan (sedekah uang);

- Bahwa setahu saksi, pak Choliq itu mulai dari musholla timur sampai ke barat, tetap mengadakan tasyakuran dan selalu membagi sarung, totalnya sekitar 5 sampai 6 kali sampai diatas tahun 2000an;
- Bahwa pak Choliq itu punya CV alat kesehatan di Surabaya, Tergugat kedudukannya sebagai penasehat spiritual. Mulai pembentukan CV tersebut, sejak naik sepeda motor, kemudian bisa beli mobil konsultasinya pada Tergugat;
- Bahwa setelah pak Choliq mengadakan tasyakuran dan memberikan sumbangan, saksi tidak tahu apakah ada pembelian tanah untuk pondok;
- Bahwa tanah pondok awalnya tahun 2007 adalah tanah kavling, saksi diminta untuk memasarkan tanah kavling, harga satu kavlingnya adalah 17 juta, kalau saksi bisa membawa satu orang mendapatkan fee 500.000. Saksi membawa ayah dan ibunya untuk membeli tanah kavling, ibu saksi membeli 1,5 kavling dan ayah saksi membeli 1 kavling yang di pojok barat. Pada tahun 2008 Penggugat menemui keluarga saya membicarakan untuk menukar posisi tanah, karena rencananya yang sebelah barat itu untuk pondok, ayah saksi mau asalkan dekat dengan tanah ibu saksi. Pada tahun 2009 mulai pembangunan pondok;
- Bahwa setahu saksi ditukar dengan tanah milik orang, kemudian orang itu ditukar/dipindah tanah lain lagi;
- Bahwa pembangunan pondok dimulai tahun 2009, pertama membangun aula, seingat saksi pak choliq juga mengadakan tasyakuran disitu, kedua membangun kantor kesekretariatan (untuk pengurus), ketiga membangun tempat wudhu/kamar mandi, keempat kolam, kelima kantor pusat (untuk yayasan) dan terakhir musholla. Tahun 2013 mulai mengadakan pengajian kitab;
- Bahwa proses pembelian tanah pondok, memakai uang siapa dan siapa yang transaksi saksi tidak mengetahuinya, saksi tahunya sudah ada tanah;

- Bahwa saksi di kesekretariatannya pernah menjabat sebagai bidang pendidikan tahun 2010-2015, sekarang tahun 2023 menjadi bidang sarpras. Tahun 2010 ada Mubes yang membahas pertanggungjawaban pondok, saat itu saksi sudah bekerja sebagai PNS. Gaji pertama saksi waktu itu saksi berikan kepada orangtua, kemudian gaji kedua saksi sumbangkan ke musholla berupa karpet;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sumbangan-sumbangan dari anggota tersebut dicatat dalam buku atau tidak, namun sepengetahuan saksi saat mubes tahun 2010 dibacakan progress pembangunan pondok;
- Bahwa kegiatan pondok hari sabtu malam minggu atau minggu malam senin ada pengajian kitab, rabu malam kamis ada kegiatan pernafasan kesehatan dan tenaga dalam. Rata-rata santri yang di sekitar pondok menjadi santri kalong artinya kalau pengajian datang kalau tidak ada pengajian kembali ke rumah masing-masing. Yang tinggal di pondok adalah santri yang rumahnya jauh. Setiap hari setelah Maghrib sampai Isya' ada wiridan. Setelah subuh ada kegiatan hafalan surat pendek. Untuk kegiatan wirid itu sejak ada musholla timur rutin dilakukan, karena ada amalan yang dibaca setelah maghrib, baik dilakukan di musholla bersama-sama maupun dirumah masing-masing;
- Bahwa santri yang tinggal di pondok hanya sekitar 15 orang, selebihnya santri kalong. Total santrinya ada 250 orang, karena saksi pernah mengedarkan kalender, saksi melihat dari jumlah grup ngajinya. Jumlah keseluruhan santri tersebut terbagi menjadi 7 grup/kelompok. Misalnya malam minggu ini kelompok ngajinya grupnya siapa jumlahnya 46 orang, kemudian selanjutnya grupnya siapa secara bergantian;
- Bahwa untuk LPKTD saat ada kenaikan tingkat ada iuran bulanannya, kalau untuk santri ngaji ada kancingan seikhlasnya (sedekah uang). Kenaikan tingkat LPKTD setiap 6 bulan sekali, pendaftaran 120.000 mendapat kaos, iuran bulanan 20.000. Sedangkan untuk santri ngaji, setelah mengaji ada sholawatan, kemudian santri salaman dengan Tergugat sambil menyerahkan amplop berisi uang kancingan tersebut;

- Bahwa uang pendaftaran dan iuran bulanan dipergunakan untuk organisasi, yang mengelola bendahara diantaranya untuk operasional pondok, seperti bayar listrik. Saat ngaji, selain kancingan ada juga barokahan (uang seikhlasnya ke kotak), hasil barokahan itu saksi yang menghitung kemudian diserahkan kepada bendahara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat hanya sebagai PNS, Tergugat sering ada tamu yang memberi sumbangan sebagai tanda terimakasih. Sepengetahuan saksi penyumbang paling besar adalah pak Choliq, karena kalau menggelar tasyakuran sampai membagi sarung. Musholla timur merupakan cikal bakal/titik awal pembangunan pondok;
- Bahwa hasil uang yang dimasukkan kotak diserahkan kepada Penggugat sebagai bendahara untuk dikelola, sepengetahuan saksi rata-rata sebulan perolehannya sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengenal ibu Jubaidah;
- Bahwa saksi pernah mendengar rumah di Semarang, namun saksi tidak pernah berkunjung kesana;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui apakah ada tanah yayasan yang dijual;
- Bahwa saksi pernah melihat ada mobil pajero putih, namun sekarang tidak ada. Saksi juga tidak mengetahui siapa yang menjual mobil tersebut, karena Tergugat sering ganti mobil;
- Bahwa saksi pernah mendengar tanah kavling di Kwaron, namun saksi tidak mengenahui tanah tersebut masih ada atau tidak;
- Bahwa saksi kenal dengan NAMA, teman seangkatan diklat dengan saksi, NAMA menceritakan kepada saksi Penggugat berhutang kepada NAMA Rp. 150 juta dan sudah dibayar Rp. 90 juta, sisa Rp 60 juta, namun hutang tersebut Tergugat tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari mbah Kahin bahwa Penggugat mempunyai hutang kepada mbah Kahin, namun saksi tidak mengetahui nominal hutangnya;
- Bahwa dalam akta pendirian yayasan terdapat pasal 5 yang menerangkan harta kekayaan awal berupa sebidang tanah beserta

musholla dan rumah atau kantor sekretariat, saksi tidak mengetahui yang dimaksud dalam pasal tersebut musholla timur atau barat dan kantornya yang timur atau barat, karena setelah barat itu jadi rata-rata kegiatannya dipindah ke barat;

- Bahwa saksi pernah mengetahui musholla timur diwakafkan oleh keluarga/Bani Tiamun kepada yayasan;
- Bahwa yayasan Nur Alif merupakan yayasan pusat, ada cabangnya di Bogor yang didirikan oleh anggota;
- Bahwa ada 2 akta pendirian yayasan yaitu tahun 1994 dan tahun 2016, namun saksi tidak mengetahui dua akta pendirian itu isinya sama atau pembaharuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah di yayasan ada rapat kerja pengurus atau tidak, karena saksi sebagai pengurus organisasi di LPKTD. Jadi di yayasan Nur Alif itu ada ketua, sekretaris, bendaharawan dibawah yayasan ada bidang Sarpras, organisasi LPKTD, bidang diniyah, IKAKA (anggota yang sudah mendapat kunci alif) dan bidang dakwah dan seni budaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi di yayasan ada mubes (musyawarah besar) setiap 5 tahunan, digunakan untuk pergantian pengurus dan laporan. Setahu saksi mubes sudah diadakan 3 kali yaitu tahun 1997, 2010, 2015 sebenarnya sudah waktunya mubes lagi;
- Bahwa pada saat mubes pertama tahun 1997 yang aktif masih pengurus inti (ketua, sekretaris, bendahara), kemudian mulai tahun 2015 semua pengurus mulai aktif sampai bidang-bidang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat menjadi bendahara kapan, sepengetahuan saksi di awal-awal pendirian yayasan;
- Bahwa setahu saksi, yayasan tidak mempunyai badan usaha. Saksi pernah mendengar CV amarta namun saksi tidak mengetahui itu fiktif atau tidak, badan usaha apa dan siapa direktornya;
- Bahwa sebagian iuran anggota, yaitu jika ada kenaikan tingkat setiap 6 bulan sekali, anggota memberi mahar, mahar tersebut dipergunakan untuk insentif pengurus;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mempunyai usaha kavling tanah, yang menawarkan tanah kavling adalah Penggugat namun saksi tidak mengetahui uangnya berasal dari mana, termasuk ayah ibu saksi juga pernah membeli tanah kavling dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, Penggugat mempunyai usaha kavling tanah itu atas nama yayasan atau pribadi. Setahu saksi, meskipun Penggugat sudah tidak menjadi bendahara yayasan, Penggugat tetap punya usaha kavling tanah;
- Bahwa setahu saksi, gambar bangunan di lampiran proposal pembangunan pondok adalah bangunan aula. Namun saksi tidak mengetahui hasil proposal tersebut digunakan untuk pembangunan pondok saja atau untuk pembelian tanah. Saat membangun musholla timur tahun 1996, tanah di barat belum dibeli dan saksi mulai menawarkan tanah kavling di barat tahun 2007. Dan saksi juga tidak mengetahui dari mana pembelian tanah barat (asal usul tanah);
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Penggugat dan Tergugat adalah menjadi guru selain itu Tergugat juga menjadi kyai, Penggugat mulai menawarkan tanah kavling pada tahun 2007;
- Bahwa pembangunan pondok barat sejak tahun 2009 namun selain sumbangan dari para santri, saksi tidak mengetahui dari mana saja sumber dananya;

Kemudian Kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan mengenai yayasan Nur Alif, dan saksi menerangkan;

- Bahwa tahun 2010 saat mubes, kegiatan di musholla timur sudah pindah ke Aula. Meskipun kegiatan sudah berpindah di barat namun di rumah timur tetap ada yang menempati;
- Bahwa pak Choliq itu pernah bertemu di rumah timur dan juga pernah di pondok barat namun saksi tidak mengetahui kapan terakhir pak Choliq datang ke pondok. Pak Choliq ketika bertemu itu kepentingannya dengan Tergugat, jadi kami tidak berani ikut menemui. Biasanya datang ke yayasan dahulu menemui Tergugat, baru kemudian ikut kegiatan barokahan. Pak Choliq adalah penyumbang utama yayasan dan telah

mengadakan acara dengan membagi-bagi sarung sampai 5 kali, namun saksi tidak mengetahui berapa nominal sumbangan yang diberikan oleh pak Choliq kepada Tergugat dan saksi juga tidak mengetahui apakah setelah pak Choliq datang ada pembangunan pondok, namun sepengetahuan saksi untuk urusan pondok pak Choliq ini selali di depan;

- Bahwa saat mubes itu hanya dilaporkan tentang progress pembangunan pondok, tapi untuk siapa yang menyumbang tidak dilaporkan karena menyumbang itu istilahnya berikan tangan kananmu jangan sampai tangan kirimu tahu, jadi siapa yang menyumbang tidak tertulis. Saat mubes pak Choliq tidak datang atau walaupun datang langsung menemui Tergugat, tidak pernah ikut hadir dalam mubes;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui laporan-laporan masalah keuangan yayasan;

Kemudian Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan mengenai yayasan Nur Alif, dan saksi menerangkan:

- Bahwa saksi pernah disuruh Penggugat untuk menjualkan tanah kavling yang dibarat, namun saksi tidak mengetahui perolehan tanah itu dari pembelian Penggugat atau Penggugat disuruh orang untuk menjualkan. Sepengetahuan saksi hanya ketika ada orang beli melalui saksi, harus membayar DP Rp. 2 juta, kemudian saksi mendapat fee 500.000 dan selanjutnya prosesnya tidak melalui saksi lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyumbang besar hanya pak Choliq saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran rumah dan musholla timur;

2. SAKSI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di, Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena adalah sebagai bendahara tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami istri dan telah bercerai pada tahun 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa saksi ketika menjadi pengurus/bendahara, pembangunan pondok sudah selesai hanya tinggal pemeliharaan saja. Sepengetahuan saksi hanya ada pembangunan sumur bor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perolehan tanah darimana, saksi hanya membaca dari laporan-laporan yayasan tahun 2010 saat mubes bahwa telah dibangun sarana dan prasarana pondok. Saat mubes tersebut, saksi ikut hadir namun saat itu hanya sebagai anggota;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan Penggugat dan Tergugat adalah Guru PNS, hanya pernah dengar Penggugat punya usaha kavling tanah;
- Bahwa pengetahuan saksi hanya bersumber dari data-data tertulis/laporan yayasan;

Kemudian Kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan mengenai yayasan, dan saksi menerangkan:

- Bahwa saksi membaca data laporan pembelian dan pembangunan pondok, dan ada kata-kata mengamanahkan pengembangan sarana dan prasarana pondok Nur Alif kepada Penggugat dan Tergugat. Kemudian saksi juga membaca laporan mengenai pembelian tanah yang kemudian dilaporkan dalam acara mubes;
- Bahwa saksi membaca laporan yayasan ada penyumbang/donatur yang nilainya besar sebanyak 3 kali dari pak Choliq pada sekitar tahun 2008;

Kemudian Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua Tergugat;

3. SAKSI, umur 57 tahun, pekerjaan Sopir, Agama Islam, bertempat tinggal di, Kabupaten Nganjuk, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena adalah sopir panggilan Tergugat selama 10 tahun sejak 1993 sampai 2003;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami istri dan telah bercerai pada tahun 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Tergugat bahwa Tergugat mempunyai rumah di Semarang yang membeli Tergugat, namun saksi tidak

mengetahui proses pembelannya dan saksi sering diajak berkunjung kesana, saat itu antara Penggugat dan Tergugat masih rukun;

- Bahwa menurut cerita, rumah di Semarang telah dijual;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat juga pernah punya mobil pajero namun sudah dijual. Selain itu juga ada mobil sigra milik Lidia (anaknya) yang dibeli dengan cara kredit, namun saksi tidak mengetahui siapa yang membayar uang muka dan siapa yang membayar angsuran mobil sigra. Seingat saksi saat mobil itu dibeli, Lidia sudah kerja sebagai dokter;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Tergugat bahwa Tergugat mempunyai daftar nama yang dihutangi oleh Penggugat dan sebagiannya Tergugat tidak mengetahui hutang tersebut, karena akhir-akhir sebelum bercerai mereka mengaku kepada Tergugat dan mengatakan Penggugat berpesan jangan sampai Tergugat tahu. Penggugat pun pernah bercerita ;

Kemudian Kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan mengenai pengetahuan saksi terhadap harta Tergugat, dan saksi menerangkan:

- Bahwa menurut cerita bu Desi rumah tersebut sudah dijual oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat kepada pak Wage, namun saksi tidak mengetahui dijual berapa dan apakah sertifikat tanah semarang sekarang berada di pak Wage atau di Penggugat atau dipegang bu Desi;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan sebuah surat di hadapan Tergugat dan Tergugat mengatakan bahwa dalam surat tersebut tandatangan Tergugat dipalsukan, namun saksi tidak mengetahui isi surat tersebut;
- Bahwa saksi kenal baik dengan suami bu Desi, saksi sering main ke rumah bu Desi dan pernah saat disana ada beberapa sertifikat, kemudian saksi menanyakan itu sertifikatnya siapa? Oleh bu Desi dijawab bahwa itu sertifikat tanah kwaron, dan saksi pernah diajak Tergugat ke kwaron dan memang pernah beli tanah disana, ini sudah jadi sertikat. Saksi bertanya lagi, kok ada di sampean apa Tergugat tahu? Dijawab oleh bu Desi, kalau bisa jangan sampai Tergugat tahu, supaya tidak terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, nanti efeknya ke ngaji, ke pondok;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti ada berapa jumlah sertifikatnya namun saksi yakin itu adalah sertifikat milik Tergugat, saat itu sekitar tahun 2019-2020 dan saksi juga tidak mengetahui sertifikat tanah tersebut diserahkan ke siapa;
- Bahwa saksi juga pernah tahu Tergugat mempunyai mobil pajero namun sudah dijual, menurut cerita bu Desi yang menjual adalah Penggugat, mobilnya di jual ke dokter dan BPKB mobilnya digadaikan ke bank, namun saksi lupa tahun berapa;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil sigra adalah milik Lidia (putri Tergugat). Lidia dulu menempati rumah semarang. Dulu Lidia punya mobil ayla dan sigra, tapi yang ayla sudah dijual;
- Bahwa saksi pernah mengetahui Lidia transfer namun kepentingannya apa tidak jelas;

Kemudian Kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan mengenai tanah kwaron, dan saksi menerangkan:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pembelian tanah kwaron, menurut cerita Tergugat dibeli seharga Rp. 600 juta cash;
- Bahwa menurut cerita Tergugat saat pembelian tanah ada pemilik tanah (suami istri) dan menantunya. Saksi pernah bertemu dengan menantu pemilik tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Tergugat, ketika Tergugat mau balik nama sertifikat ternyata tidak ada sertifikat aslinya;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama NAMA namun tidak tahu apa hubungannya dengan tanah-tanah tersebut;

4. SAKSI, umur 47 tahun, pekerjaan PNS, Agama Islam, bertempat tinggal di , Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami istri dan telah bercerai pada tahun 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa pada tahun 2015 Penggugat pinjam uang 50 juta kepada saksi dengan membawa jaminan sertifikat, seingat saksi hari sabtu di sekolah anak saksi namun saksi lupa tanggalnya, selang 3 hari kemudian baru saksi buka sertifikat tersebut adalah sertifikat rumah semarang atas nama Tergugat, kemudian istri saksi menyuruh untuk mengembalikan sertifikat tersebut karena takut terjadi masalah karena menurut saksi seharusnya kalau memang Tergugat tahu pasti Tergugat yang memanggil saksi dan yang menyerahkan sertifikat adalah Tergugat, akhirnya saksi ditukar fotokopi dari sertifikat karena uangnya juga sudah terlanjur dipakai Penggugat untuk uruk (tanah untuk menimbun), sampai tahun 2020 selama 5 tahun Penggugat tidak pernah mencicil sama sekali, Penggugat selalu merengek-rengok kepada saksi untuk mengikhlaskan hutang tersebut karena dipergunakan untuk pondok, saksi cuma bisa diam karena Penggugat mengatakannya di depan Tergugat yang merupakan Kyai nya saksi. Saksi juga mendapatkan pesan dari beberapa temannya untuk berhati-hati jika dipinjam uang. Namun pada tahun 2019 Penggugat pernah membayar 15 juta, saksi yakin itu karena Tergugat mengetahuinya;
- Bahwa tahun 2020 ada kejadian di Mojongapit rumah Desi, saksi dipanggil dan disana ada pak Irhanu dan mas Andaras, disampaikan kepada saksi bahwa pondok mau disita/diperkarakan oleh NAMA karena urusan uang sekolah mas Dimas (anak Tergugat), saksi diminta untuk membantu 25 juta supaya tidak jadi diperkarakan, awalnya saksi tidak mau memberi. Akhirnya istri saksi membantu mentransfer ke rekening NAMA sejumlah 25 juta dan dikasih kuitansi yang kemudian diserahkan kepada Desi;
- Bahwa saksi meminta kepada Desi untuk menukar fotokopi sertifikat yang dipegang saksi dengan sertifikat asli, lalu saksi dikasih sertifikat tahan kwaron atas nama NAMA No.666, seminggu kemudian Desi menelpon untuk meminta sertifikat tersebut dan saksi mengatakan tidak bisa kalau tidak membawa uang. Beberapa minggu kemudian Penggugat juga

merengek-rengok untuk meminta sertifikat tersebut. Kemudian saat saksi pindah rumah sertifikat itu pernah ketlisut;

- Bahwa kemudian Penggugat pernah datang ke rumah saksi 2 kali, membawa surat perjanjian yang isinya saksi mengikhlaskan hutang tersebut atau dibayar, namun saksi tidak mau menandatangani.
- Bahwa selanjutnya Penggugat meminta sertifikat karena rumahnya mau dijual, karena sertifikatnya ketlisut Penggugat minta dibantu saksi membayar 7 juta untuk menerbitkan sertifikat pengganti di notaris Emi Zuhro. Diperjalanan karena sertifikat asli ketemu, saksi kemudian melaporkannya kepada notaris Emi Zuhro. Ternyata notaris mengatakan bahwa tanah tersebut sudah laku terjual 78 juta, padahal duplikat sertifikatnya belum jadi;

Kemudian Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan mengenai hutang, dan saksi menerangkan:

- Bahwa saksi diminta mengikhlaskan hutang oleh Penggugat namun saksi hanya diam saja tidak menjawab;

5. SAKSI, umur 33 tahun, pekerjaan Buruh harian lepas, Agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Lamongan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena adalah santri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami istri dan telah bercerai pada tahun 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada tahun 2019 sampai 2021 pernah ditugaskan oleh Tergugat untuk mencari Penggugat sebanyak 10 kali karena jarang pulang;
- Bahwa saksi pernah 2 kali menerima tamu yang mencari Penggugat, jika Penggugat tidak ada mau bertemu dengan Tergugat, ketika disampaikan bahwa masih jam istirahat tamu tersebut mengatakan dengan nada tinggi bahwa Penggugat mempunyai hutang atas nama ibunya tamu tersebut dan belum dibayar-bayar;

- Bahwa saksi juga pernah sekitar 6 kali dititipi untuk membayar angsuran hutang dengan pesan jangan sampai Tergugat tahu, dan lebih dari 3 kali pernah dititipi membayar angsuran ke bu NAMA;
- Bahwa saksi bersama temannya pernah diajak Tergugat karena mendapat informasi Penggugat mau menggadaikan sertifikat atas nama Farida sejumlah 500 juta samai 1 milyar, sampai di rumah bu Farida ternyata Penggugat sudah ada disana. Ketika Tergugat datang Penggugat kaget, kemudian Tergugat mengajak Penggugat pulang;

Kemudian Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan mengenai hutang, dan saksi menerangkan:

- Bahwa saat dititipi angsuran hutang saksi tidak diberi tahu keperluan hutang itu untuk apa;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu Penggugat diusir oleh Tergugat;

Kemudian Kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan mengenai hutang, dan saksi menerangkan:

- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah dijemput di rumah bu Farida, Penggugat di kunci di rumah timur, namun ternyata saksi mendapatkan informasi bahwa kamarnya dijebol, Penggugat kabur dan saksi ditugaskan lagi oleh Tergugat untuk mencari Penggugat;

Bahwa Tergugat menyatakan cukup atas bukti surat dan keterangan saksi;

KETERANGAN SAKSI AHLI

Bahwa untuk untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi ahli sebagai berikut:

1. NAMA., umur 51 tahun, NIP XXXXXXXXXXXXXXXX, Pangkat/Golongan Penata Tk.I (III/d), Jabatan Penata Pertanahan Pertama, Agama Islam, bertempat tinggal di, Kabupaten Jombang, berdasarkan surat tugas dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Sertifikat itu merupakan kutipan dari Buku Tanah, arsip yang ada di Kantor Badan Pertanahan Nasional adalah buku tanah, dan yang dipegang oleh pemilik tanah adalah sertifikat;

- Bahwa berdasarkan buku tanah hak milik No.865 adalah atas nama NAMA, merupakan jual beli dari pak NAMA berdasarkan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Drs. Soemali yang merupakan Camat Jombang waktu itu tanggal 7 Nopember 1996 dengan nomor akta 593/440/405.61/1996 keluar menjadi sertifikat tanggal 1 Februari 1997, sampai sekarang belum ada peralihan hak masih tetap atas nama NAMA namun kemarin ada pencatatan sita. Atas tanah tersebut masih ada dijaminakan hutang/hak tanggungan belum diroya di Bank Pan Indonesia (Bank Panin) berkedudukan di Jakarta melalui Cabangnya di Surabaya Cendana yang peringkat pertama tertanggal sebesar Rp.87.500.000,- pada tahun 2009 selanjutnya untuk peringkat kedua sebesar Rp.240.000.000,- tertanggal 26 Juli 2011;
- Bahwa meskipun sudah dilunasi tapi kalau dalam catatan kita belum diroya berarti masih dianggap ada hak tanggungan. Prosedur roya itu dengan membawa sertifikat aslinya diajukan kepada BPN beserta bukti-bukti pelunasan dan surat keterangan roya dari bank tersebut. Nanti tulisan hak tanggungannya di coret. Jika belum diajukan roya, seolah-olah masih ada hak tanggungan meskipun sudah dilunasi;
- Bahwa berdasarkan buku tanah hak milik No.2156 adalah atas nama NAMA, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, atas tanah tersebut ada catatan sita, tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Haji Mayuni Sofyan Hadi, SH. Tanggal 3 Februari 2012 dengan nomor akta 136/2012 penjualnya adalah M. Ghazi Indra Jaya. Terdapat catatan pemecahan dari hak milik No. 2067/Ds. Sengon yang berarti semula tanah tersebut seluas 2301 m² atas nama M. Ghazi Indra Jaya kemudian dipecah menjadi beberapa bagian dan salah satunya dibeli oleh NAMA. Sampai sekarang belum ada peralihan hak masih tetap atas nama NAMA;
- Bahwa berdasarkan buku tanah hak milik No.01621 adalah atas nama NAMA, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, diperoleh berdasarkan jual beli Akta PPAT Sri Munarsih, SH., MKn tanggal 18 Oktober 2010 dengan nomor akta 469/JB/JMB/X/2010, beli dari Cecep Karim Hasyim,

dan Cecep Karim Hasyim beli dari Hj. NAMA. Sertifikat atas nama NAMA keluar tanggal 10 Nopember 2010. Terhadap tanah tersebut pernah ada catatan hak tanggungan namun sudah di roya pada tahun 2015. Hak tanggungan dahulu di roya oleh Bank Muamalat dengan pinjaman sebesar Rp. 364.770.840,- tahun 2013. Terdapat catatan pemecahan dari hak milik No. 01621/Ds. Sengon yang berarti semula tanah tersebut atas nama Hj. NAMA, kemudian dipecah menjadi beberapa bagian dan salah satunya dibeli oleh NAMA. Sampai sekarang belum ada peralihan hak masih tetap atas nama NAMA dan atas tanah tersebut ada catatan sita;

- Bahwa berdasarkan buku tanah hak milik No.01551 adalah atas nama NAMA, beli dari NAMA NAMA berdasarkan Akta PPAT Haji Romlan, SH., M.Hum. pada tanggal 21 Nopember 2014, dengan nomor akta 1.623/2014, keluar sertifikatnya tanggal 19 Desember 2014. Terhadap tanah tersebut tidak ada hak tanggungan namun ada pencatatan sita. Sebelum an. NAMA NAMA, tanah tersebut atas nama Haji NAMA Safrudin. Terdapat catatan pemecahan dari M.01499/Desa Sengon yang berarti semula tanah tersebut atas nama Haji NAMA Safrudin, kemudian dipecah menjadi beberapa bagian dan salah satunya dibeli oleh NAMA NAMA, kemudian dibeli oleh NAMA. Sampai sekarang belum ada peralihan hak masih tetap atas nama NAMA;
- Bahwa berdasarkan buku tanah hak milik No.01550 adalah atas nama NAMA, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan dan ANAK, anak dibawah umur dari NAMA, tanah ini beli dari Ria Candra Dewi, berdasarkan Akta PPAT Haji Mayuni Sofyan Hadi, SH. Tertanggal 11 Oktober 2010 Nomor akta 831/2010, jadi sertifikatnya pada tanggal 2 Nopember 2010. Terdapat catatan pemecahan dari M.01499/Desa Sengon yang berarti semula tanah tersebut atas nama Haji NAMA Safrudin, kemudian dipecah menjadi beberapa bagian dan salah satunya dibeli oleh Ria Candradewi, kemudian dibeli oleh NAMA. Untuk tanah ini ada 2 pemilik yaitu NAMA dan NAMA. Sampai sekarang belum ada peralihan hak masih tetap atas nama NAMA dan NAMA. Terhadap tanah tersebut tidak ada hak tanggungan namun ada pencatatan sita;

- Bahwa berdasarkan buku tanah hak milik No.01548 adalah atas nama NAMA, beli dari Haji NAMA Safrudin berdasarkan Akta PPAT Khusnul Hadi, SH. Tertanggal 19 September 2006 dengan nomor akta 194/JBJ/2006, keluar sertifikat tanggal 28 September 2006. Terhadap tanah tersebut tidak ada hak tanggungan namun ada pencatatan sita. Terdapat catatan pemecahan dari M.01499/Desa Sengon yang berarti semula tanah tersebut atas nama Haji NAMA Safrudin, kemudian dipecah menjadi beberapa bagian dan salah satunya dibeli oleh NAMA. Sampai sekarang belum ada peralihan hak masih tetap atas nama NAMA;
- Bahwa berdasarkan buku tanah hak milik No.01665 adalah atas nama NAMA, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, beli dari Yan Ari Santoso, berdasarkan Jual Beli Akta PPAT Sri Munarsih, SH., MKn. Tertanggal 18 Oktober 2010 dengan nomor akta 470/JB/JMB/X/2010 dan keluar sertifikat pada tanggal 10 Nopember 2010. Terhadap tanah tersebut pernah ada catatan hak tanggungan namun sudah di roya pada tahun 2015. Hak tanggungan dahulu di roya oleh Bank Muamalat dengan pinjaman sebesar Rp. 364.770.840,- tahun 2013. Terdapat catatan pemecahan dari Hak Milik No.1635/Desa Sengon yang berarti semula tanah tersebut seluas 3.035 m² atas nama Jenap dan NAMA, kemudian dipecah menjadi beberapa bagian dan salah satunya dibeli oleh NAMA, pembeliannya berupa tanah kavling. Sampai sekarang belum ada peralihan hak masih tetap atas nama NAMA, namun ada pencatatan sita;
- Bahwa dari pengadaan tanah kavling itu biasanya dipisah untuk fasum (fasilitas umum) seperti untuk jalan, musholla ada sendiri diserahkan kepada Pemda. Jadi yang sudah menjadi sertifikat Hak Milik ini tidak terkait dengan fasum;
- Bahwa berdasarkan buku tanah hak milik No.01666 adalah atas nama NAMA, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Haji Mayuni Sofyan Hadi, SH. Tertanggal 10 Oktober 2008, dibeli dari Jenap & NAMA, jadi sertifikat pada tanggal 20 Februari 2009. Terhadap tanah tersebut pernah ada catatan hak tanggungan namun sudah di roya pada tahun 2015. Hak tanggungan dahulu di roya

oleh Bank Muamalat dengan pinjaman sebesar Rp. 364.770.840,- tahun 2013. Terdapat catatan pemecahan dari Hak Milik No.1635/Desa Sengon yang berarti semula tanah tersebut seluas 3.035 m² atas nama Jenap dan NAMA, kemudian dipecah menjadi beberapa bagian dan salah satunya dibeli oleh NAMA, pembeliannya berupa tanah kavling. Sampai sekarang belum ada peralihan hak masih tetap atas nama NAMA, namun ada pencatatan sita;

- Bahwa terhadap tanah yang dijaminkan untuk pinjaman kepada perorangan, jika nilainya besar terkadang ada yang diikatkan hak tanggungan dihadapan notaris dan tetap bisa dicatatkan di BPN, namun pencatatannya tersebut tergantung pihaknya apakah melaporkan ke BPN atau tidak;
 - Bahwa menurut aturan, tanah yang atas nama yayasan itu Hak Guna Bangunan bukan Hak Milik, semula memang Hak Milik pribadi kemudian diserahkan ke yayasan ada pelepasannya (pelepasan hak) dicatatkan berdasarkan akta notaris kemudian baru menjadi atas nama yayasan. Apabila harta tersebut milik suami istri maka harus suami istri yang melepaskan haknya, kemudian menjadi Hak Guna Bangunan untuk yayasan, bukan Hak Milik lagi;
 - Bahwa dalam satu hak tanggungan (pinjaman) bisa terjadi jaminannya 2 atau 3 sertifikat;
 - Bahwa bahwa terhadap tanah/sawah yang belum sertifikat bisa minta keterangan ke Desa karena masih leter C/pethok D;
 - Bahwa harta pribadi apabila sudah diserahkan kepada yayasan, secara otomatis sudah ada pernyataan pelepasan hak, walaupun mungkin belum ditindak lanjuti untuk diturunkan menjadi Hak Guna Bangunan, yayasan sendiri kan harus mendapatkan izin kemenkumham, ada perubahan harus seizin kemenkumham;
 - Bahwa harta yang sudah atas nama yayasan, tidak bisa kembali menjadi hak milik;
2. NAMA, umur 52 tahun, Jabatan Kepala Dusun Dayu Desa Tunggorono, Agama Islam, bertempat tinggal di, Kabupaten Jombang, berdasarkan surat

tugas dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Dayu Desa Tunggorono sejak tahun 2011 hingga sekarang;
- Bahwa berdasarkan catatan riwayat tanah di Desa Tunggorono, pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat telah membeli tanah sawah dari bu NAMA seluas 1050 m² yang terletak di Desa Tunggorono Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;
- Bahwa saat itu Penggugat dan bu NAMA yang menghadap ke Desa Tunggorono untuk melaporkan bahwa telah terjadi jual beli tanah sawah milik bu NAMA seluas 1050 m² yang terletak di Desa Tunggorono yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sawah tersebut awalnya memanjang ke belakang, namun mintanya menjadi berbentuk persegi empat berdekatan dengan pondok sehingga 3 sawah bu NAMA masuk didalamnya yaitu (1) Letter C Nomor 480 atas nama Marjinah (2) Letter C Nomor 290 atas nama Sardi P. Karto (3) Letter C Nomor 878 atas nama NAMA;
- Bahwa sejarah tanah sawah tersebut menurut catatan riwayat tanah di Desa Tunggorono asal mula tanah tersebut milik Marjinah (tahun 1960) kemudian dibeli oleh NAMA, kemudian dibeli oleh NAMA dan terakhir di beli oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Letter C itu tidak bisa dirubah namanya, atas namanya akan tetap tertulis nama pemilik asal/awal, namun apabila para pihak menginginkan balik nama dengan mengurus sertifikat maka membutuhkan surat keterangan dari pihak desa, ketika mau mengurus sertifikat ke notaris biasanya perlu mengecek Letter C di Desa;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah
 - Sebelah Utara : tanah NAMA;
 - Sebelah Selatan : tanah NAMA;
 - Sebelah Timur : saluran air;
 - Sebelah Barat : tanah/sawah NAMA;

- Bahwa terkadang pihak desa juga membuatkan surat jual beli jika warganya ada yang menginginkan jual belinya dibawah tangan, dan surat dari desa itu sudah bisa dijadikan pegangan untuk bukti kepemilikan, namun jika menginginkan pengurusan sertifikat maka menghadap ke notaries dan tetap membutuhkan surat pengantar dari desa;
- Bahwa pihak desa tidak mengetahui ketika transaksi jual belinya, namun setelah terjadi jual beli baru pihak desa dilaporkan bahwa telah terjadi jual beli tanah oleh warganya dan membantu proses pengukuran tanah;
- Bahwa tanah yang belum sertifikat terkadang juga dipakai untuk jaminan hutang di bank, meskipun dapatnya juga gak terlalu besar, prosesnya yaitu warga dengan memakai surat jual beli tanah dari desa mengajukan pinjaman di bank, bank kemudian meminta surat keterangan usaha yang dikeluarkan oleh desa;
- Bahwa administrasi jual beli tanah sawah antara Penggugat dengan bu NAMA ini telah selesai dan telah dilaporkan ke desa, jual beli tanah dicatat di buku botheek;
- Bahwa letter C yang dibawa oleh saksi adalah letter C tahun 1960 dan letter C tahun 1980;
- Bahwa pencatatan peralihan tanah di desa memang lemah, karena letter C tidak dirubah setelah ada jual beli;
- Bahwa riwayat tanah itu tidak berbentuk buku, hanya lembaran-lembaran kertas yang disimpan di desa jika ada peristiwa jual beli;
- Bahwa buku letter C yang memegang adalah Sekretaris Desa (Carik) dan jika ada jual beli administrasinya sama Carik dan Kasun yang membantu;
- Bahwa proses pengurusan/laporan jual beli tanah di desa itu yang mengurus untuk meminta fotokopi KTP, KK dan dokumen lain baik dari penjual maupun pembeli dilakukan oleh Kasun (untuk mendampingi warganya) kemudian dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada Carik;
- Bahwa peralihan tanah itu belum pernah mendapati atas nama yayasan, biasanya atas nama pribadi namun ada catatan bahwa tanah tersebut akan diperuntukkan yayasan, untuk pendidikan atau lainnya;

- Bahwa Penggugat dan bu NAMA ketika melaporkan jual beli tanah sawah tersebut tanpa ada catatan bahwa tanah tersebut untuk yayasan atau pondok;
3. NAMA, umur 66 tahun, pekerjaan Notaris, Agama Islam, bertempat tinggal di, Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa yayasan Nur Alif itu sudah ada sebelum tahun 2016, akta pendirian yang kami buat pada tahun 2016 merupakan akta otentik dengan nama Yayasan Nur Alif Pusat Jombang, sebelumnya telah dibuat akta pendirian tahun 1994 dengan nama Yayasan Lembaga Pernafasan Kesehatan dan Tenaga Dalam “Nur Alif”. Karena berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan maka yayasan yang didirikan sebelum berlakunya undang-undang tersebut harus menyesuaikan dengan aturan tersebut;
 - Bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tidak dicabut, hanya dirNAMAsi, sehingga aturan-aturan yang tidak dirubah tetap berlaku. Didalam ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ayat (1) Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, yayasan yang : a. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau b. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait; tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini. Ayat (2) Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling

lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku. Ayat (3) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian. Ayat (4) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan;

- Bahwa ada jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tahun 2004 yaitu sampai terakhir tahun 2007, karena mereka menghadap ke saya (sebagai notaris) pada tahun 2016, maka disitulah akta pendirian Yayasan Pusat Nur Alif Jombang. Tetapi dalam komparasi saya, yang dulu yayasan ini pernah didirikan, maka sesungguhnya yang didirikan tahun 1994 itu tetap berkelanjutan dengan yang sekarang (akta pendirian 2016), supaya mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan HAM, maka kami buatlah akta pendirian yayasan sekaligus namanya berubah yang dulunya yayasan itu sudah pernah didirikan. Saat pembuatan akta pendirian tersebut 3 (tiga) orang pendiri yaitu Tergugat, Penggugat dan H. MuNAMA hadir menghadap, mereka bertiga sepakat, ikut bertandatangan, cap jempol dan ada daftar hadirnya juga;
- Bahwa kemudian notaris bertanya kepada para pendiri, sejak pendirian yayasan sampai pada akta perubahan tahun 2016 dalam perjalanannya yayasan ini punya asset apa? Sekaligus menurut pernyataan para pendiri bahwa yayasan Nur Alif yang beralamat di Jalan Kapten Tendean RT.19 RW.03 Desa Sengon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang mempunyai asset berupa tanah, paseban, kanoman, musholla dengan jumlah nominal asset sebesar Rp500.000.000 merupakan asset yang diperoleh sejak tahun 1994 sampai tahun 2016. Karena tahun penyesuaian berdasarkan Undang-Undang Yayasan terbaru terakhir tahun 2007 dan baru menghadap notaris untuk penyesuaian pada tahun 2016 maka harus dimohonkan pendirian dan harus ada dana yang disisihkan (dipisahkan) oleh para pendiri sejumlah Rp15.000.000 menjadi

harta yayasan, itu adalah modal yang disetor untuk pendirian yayasan, disamping harta (asset) yang telah dimiliki selama tahun 1994 sampai tahun 2016 tersebut;

- Bahwa dalam akta pendirian Yayasan Nur Alif Pusat Jombang Nomor 34 tanggal 24 Juni 2016, terdapat bagian komparasi (sebelum masuk pasal-pasal) yang menerangkan bahwa para penghadap adalah pendiri dari Yayasan Lembaga Pernafasan Kesehatan dan Tenaga Dalam “Nur Alif” berkedudukan di Kabupaten Jombang, yang anggaran dasarnya didirikan dengan akta pendirian tertanggal 20-07-1994 (dua puluh juli seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), nomor 3, yang dibuat dihadapan Mayuni, Sarjana Hukum, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor W.10 D.Jbg.AT.07.01-1/1994, tanggal 13 Juni 1994, pengganti Raden Sonny Hidayat Julistyo, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Jombang. Bahwa anggaran dasar Yayasan tersebut telah didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, tanggal 21-07-1994 (dua puluh satu juli seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), dibawah nomor: 04/1994/YYS. Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001, Pasal 71 ayat 2 telah lewat masa penyesuaian anggaran dasarnya. Bahwa anggaran dasar yayasan tersebut sampai saat ini belum pernah dimohonkan pengesahan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas, penghadap dengan ini hendak mendirikan kembali yayasan sebagaimana tersebut dan dengan ini penghadap memisahkan dari harta kekayaan berupa: uang tunai sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan seluruh kekayaan yayasan terdahulu, yang disebut dengan menggunakan seluruh kekayaan tersebut sebagaimana modal awal. Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan anggaran dasar sebagai berikut, yang

mana pasal-pasal selanjutnya telah sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;

- Bahwa dengan akta pendirian tahun 2016 tersebut berarti pengesahan yayasan yang sesuai dengan Undang-undang Yayasan terbaru berlaku mulai 2016, akan tetapi yayasan pernafasan yang sebelumnya telah didirikan tetap diakui sebagai badan hukum karena telah disahkan oleh Kemenkumham. Dalam artian pengesahan tersebut berlaku surut, dalam arti akta pendirian yayasan yang baru ini merupakan kelanjutan dari yayasan yang lama telah ada;
- Bahwa dalam ketentuan pembuatan akta notaris, jika terdapat harta yayasan berupa asset tidak harus menyebutkan letaknya (alamat dan batas-batasnya) yang ditentukan adalah disebutkan nominalnya, diperkirakan asset tersebut bernilai berapa, tidak mewajibkan untuk lebih spesifik karena ini adalah keterangan para pendiri. Meskipun tidak diwajibkan tapi boleh disebutkan secara spesifik asset tersebut. Karena yang diwajibkan hanya nominal assetnya;
- Bahwa tanah milik yayasan itu Hak Guna Bangunan, proses peralihan hak dari milik pribadi menjadi milik yayasan adalah dari Hak Milik diturunkan menjadi Hak Guna Bangunan, kemudian proses balik nama menjadi nama yayasan. Ada pernyataan pelepasan hak, diturunkan dari Hak milik menjadi Hak Guna Bangunan dengan cara dihibahkan atau dengan cara dijual atau yang lain. Dokumen yang harus dilengkapi adalah akta pelepasan hak dari pemilik semula (Hak Milik). Apabila tanah hak milik tersebut adalah harta suami istri, maka suami istri tersebut harus melepaskan hak dengan akta notaris. Dalam pembuatan akta pendirian yayasan Nur Alif Pusat Jombang ini tidak ada akta pelepasan haknya;
- Bahwa akta pendirian tersebut memuat juga anggaran dasar yayasan yang mana anggaran dasar tersebut termuat didalam pasal-pasal, jadi pasal 1 sampai terakhir itu adalah anggaran dasarnya. Apabila pihak yayasan membuat anggaran dasar tersendiri mengambil dari pasal-pasal (anggaran dasar) dalam akta pendirian tersebut dipersilahkan namun

seharusnya sesuai/tidak bertentangan dengan anggaran dasar didalam akta pendirian;

- Bahwa pendirian yayasan itu tidak cukup dengan akta pendirian dari notaris namun harus didaftarkan/mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Yayasan Nur Alif juga kami bantu untuk proses pendaftaran di Kemenkumham, karena yang mengakses di pendaftaran memakai akun saya. Semua bukti dokumen ada kami simpan, mulai dari proses pesan nama, setelah mendapat persetujuan dari Menteri, dibuatlah akta, setelah dibuatkan akta kami proses lagi untuk mendapatkan pengesahan. Setelah menjadi Surat Keputusan pengesahan kami print kemudian diserahkan kepada yang bersangkutan;
- Bahwa saksi hanya mengurus akta pendirian yayasan dan pengesahan di Kemenkumham saja, namun tidak sampai mengurus balik nama asset yayasan, karena itu prosesnya lain (tersendiri). Saksi hanya diminta untuk membuat akta pendirian saja, tidak diminta untuk mengurus peralihan asset dan masalah asset hanya sebatas mengkonstatir peristiwa yang terjadi sesuai dengan yang diajukan oleh klien;
- Bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan “kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang”, yang namanya harta badan itu harus terpisah dengan harta pribadi. Karena prinsip utama badan hukum itu harta badan harus terpisah dari harta pribadi. Tidak hanya badan hukum yayasan, badan hukum PT pun hartanya terpisah dengan harta pribadi. Karena harta yang diberikan kepada badan pertanggungjawabannya hanya sepanjang harta yang dimiliki oleh badan tersebut, kalau terjadi pailit maka tidak boleh mengambil harta milik pribadi. Misalnya A sebagai ketua yayasan memberikan hartanya kepada Yayasan sejumlah Rp500.000.000 kemudian ketika yayasan kolep (pailit) mempunyai hutang sejumlah 2 milyar tapi asset yayasan hanya ada 1 milyar, maka kekurangannya yang 1 milyar tidak boleh mengambil dari harta pribadi A, itu adalah pertanggungjawaban harta badan;

- Bahwa pada prinsipnya harta pribadi yang telah dilepaskan kepada badan tidak bisa kembali menjadi harta pribadi. Dalam permohonan pengesahan pada Kementerian Hukum dan HAM memang harta tidak diwajibkan menjadi atas nama yayasan, tidak mensyaratkan harta tersebut atas nama yayasan. Penggunaan harta yayasan itu harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan itu didirikan. Kecuali yayasan menghibahkan harta yayasan kepada perorangan maka bisa kembali menjadi nama perorangan;
- Bahwa harta yayasan yang sudah dimasukkan dalam akta pendirian yang masih atas nama pribadi yang berhak menentukan sah tidaknya bukan notaris, akan tetapi pengadilan yang berhak menilai sah tidaknya. Orang yang menghadap kepada notaris dianggap mempunyai itikad yang baik;
- Bahwa proses administrasi peralihan hak menjadi harta atas nama yayasan itu bukan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh yayasan. Misalkan persyaratannya ada pernyataan harta terpisah sejumlah Rp15.000.000 dalam kenyataannya tidak benar-benar mengeluarkan uang Rp.15.000.000 tetap sah, karena dokumen pernyataan harta terpisah sejumlah Rp15.000.000 telah dibuat dan diupload;
- Bahwa menurut etika/moral, suatu asset yang sudah diserahkan kepada yayasan jangan ditarik kembali, surat pernyataan telah diserahkan kepada yayasan bisa menjadi bukti;
- Bahwa akta notaris merupakan akta otentik yang bisa berdiri sendiri tanpa memerlukan keterangan dari kami, karena telah dibuat berdasarkan undang-undang;
- Bahwa akta pendirian perubahan tidak harus dibuat dihadapan notaris yang sama dengan akta pendirian yang awal;
- Bahwa apabila ada perubahan pengurus, jika diajukan kepada notaris untuk melakukan perubahan maka akan dilain akta perubahan yayasan. Kalau yayasan belum mampu membiayai untuk perubahan menjadi Hak Guna Bangunan tidak harus dipaksakan menjadi nama yayasan, sesuai dengan kemampuan yayasan;

- Bahwa menurut aturan setiap perubahan dalam yayasan itu harus dilaporkan kepada Kemenkumham, karena jika dilakukan perubahan tapi tidak dilaporkan maka berarti tidak dicatat dalam databasenya Badan Hukum di Kemenkumham. Namun namanya bukan pengesahan hanya pemberitahuan, biasanya balasannya dari Kemekumham pemberitahuan saudara tentang perubahan telah kami catatkan dan telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;
- Bahwa untuk proses pelaporan perubahan data yayasan masuknya juga melalui akun notaris dan ada PNPB-nya (ada biayanya);

PEMERIKSAAN SETEMPAT

Bahwa untuk melengkapi pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (*descente*), pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 yang secara lengkap telah termuat didalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

KESIMPULAN PENGUGAT DAN TERGUGAT

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan kesimpulan pada persidangan secara elektronik tanggal 21 Desember 2023 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan dan jawaban Rekonvensinya serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan pada persidangan secara elektronik tanggal 21 Desember 2023 yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban dan gugatan Rekonvensinya serta mohon putusan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

KOMPETENSI ABSOLUT

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dinyatakan Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan dan yang dimaksud dengan bidang perkawinan antara lain adalah penyelesaian harta bersama sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 10 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian Pengadilan Agama Jombang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara tersebut;

LEGAL STANDING

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang mengaku sebagai mantan isteri Tergugat sebagaimana bukti P.2 dan keterangan para saksi, dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai bekas suami isteri, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

KUASA HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat menunjuk kuasa hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Penggugat beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa Penggugat kepada Muhammad Kanzun Niam, S.H.I. Advokat yang beralamat kantor di Jalan Halmahera 3 No.19 Rt.02 Rw.01 Ds.Kaliwungu Kec.Jombang Kab.Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: kanzunniam@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang Nomor 818/Kuasa/8/2023/PA.Jbg tanggal 30 Agustus 2023, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, kuasa hukum Penggugat berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa surat kuasa Tergugat kepada Kasful Hidayat, S.H. dan Khasanatul Nikmah, S.H. Para Advokat yang bergabung pada kantor hukum Advokat & Penasehat Hukum "Kasful Hidayat & Associates" yang beralamat

kantor di Desa Sambong Dukuh Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: Kasful04@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang Nomor 833/Kuasa/9/2023/PA.Jbg tanggal 6 September 2023, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, kuasa hukum Tergugat berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

UPAYA DAMAI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak secara maksimal, akan tetapi tidak berhasil dan telah pula menempuh upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah NAMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dengan Mediator bernama Drs. H NAMA Irfan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Jombang sesuai penetapan penunjukan mediator tertanggal 7 September 2023 dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 21 September 2023 mediasi yang dilakukan terhadap para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan absolute terhadap gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tentang eksepsi yang pada pokoknya Tergugat mohon agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan bahwa harta yang dialihkan Penggugat merupakan Kekayaan Yayasan yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dan jika Penggugat mendalihkan keabsahan yayasan maka menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berdiri sendiri dan diatur dalam sistem hukum yang berbeda, sehingga berdasarkan alasan tersebut

Tergugat mohon gugatan ini tidak diterima karena Pengadilan Agama Jombang tidak berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, telah dibantah secara tegas oleh Penggugat dalam repliknya bahwa eksepsi Tergugat tidak benar dan tidak beralasan hukum karena senyatanya Gugatan ini merupakan Gugatan Harta Bersama Yang termasuk sengketa di bidang perkawinan, hal ini sejalan dengan “Tugas dan wewenang Pengadilan Agama” berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang bertujuan menyelesaikan permasalahan Harta Bersama. Oleh karenanya Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang eksepsi Tergugat ditolak karena perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jombang;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tetap pada dalil-dalil eksepsi Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 12 Oktober 2023 dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Jombang berwenang mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa yang menjadi pokok perkara antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah tentang pembagian harta bersama dan hutang bersama, yakni Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang telah bercerai, Penggugat memohon agar harta bersama dibagi antara

Penggugat dengan Tergugat serta tanggung jawab pembayaran hutang bersama juga dibagi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui sebagian dan menolak terhadap sebagian dalil gugatan Penggugat yang lain serta mengajukan tuntutan yang berbeda terhadap beberapa obyek sengketa;

Menimbang bahwa hal-hal yang dibantah oleh Tergugat terhadap sebagian obyek sengketa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat dan Penggugat sama sama bekerja sebagai PNS yang gajinya jelas untuk hidup berumah tangga dengan kedua anak yang kuliah di Fakultas Kedokteran adalah tidak mungkin mendapatkan harta sebagaimana diajukan Penggugat, kecuali jika ada harta bawaan yang sangat besar dalam rumah tangga;
- Bahwa gugatan Penggugat tentang harta bersama yang didalihkan dalam posita gugatan angka 3 dari 3.1 s.d 3.9 adalah tidak benar;
- Bahwa harta yang didalihkan Penggugat sebagai harta bersama adalah harta milik Yayasan Nur Alif;
- Bahwa obyek gugatan angka 3.10 yaitu satu unit Mobil Pajero Sport 2.5 eexceed 4x2 A/T Tahun 2014 warna putih mutiara telah dijual oleh Penggugat;
- Bahwa obyek gugatan angka 3.11 yaitu satu unit Mobil Sigrta tahun 2019 atas nama NAMA warna Putih dengan Nomor Polisi S 1361 ZT, mobil tersebut adalah mobil milik anak Tergugat yang bernama NAMA yang sedang bekerja sebagai dokter di Papua;
- Bahwa hutang yang didalilkan sebagai hutang bersama oleh Penggugat adalah hutang Penggugat sendiri, karena hutang tersebut dilakukan oleh Penggugat tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Tergugat sebagai suami;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai objek perkara a quo diakui dengan pengakuan berklausul dan sebagian lainnya telah dibantah oleh Tergugat, maka sepanjang mengenai objek dan dalil-dalil Penggugat yang diakui dengan pengakuan berklausul dan yang dibantah

oleh Tergugat harus dibuktikan di persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat dengan segala cara menurut hukum harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan kepada Tergugat harus pula membuktikan dalil-dalil klausul dan bantahannya itu;

ANALISA ALAT BUKTI PENGGUGAT

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.43 serta 6 (enam) orang saksi, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa Fotokopi KTP atas nama Penggugat, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti P.1 menjelaskan Penggugat adalah warga negara Indonesia yang telah tercatat tinggal di Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok dalil gugatan Penggugat. Sehingga bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** berupa Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti P.2 menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok dalil gugatan Penggugat. Sehingga telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai pada tanggal 18 Januari 2023;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 865 atas nama Tergugat, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan

ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Terhadap bukti P.3 tersebut meskipun Tergugat mengakui secara berklausul bahwa obyek sengketa diakui keberadaannya, namun bukan merupakan harta bersama melainkan harta milik Yayasan. Penggugat juga tidak menunjukkan aslinya, namun dihubungkan dengan bukti tertulis Tergugat (bukti T.2) ternyata bukti P.3 tersebut telah sesuai dengan aslinya sebagaimana ditunjukkan oleh Tergugat (bukti T.2), sehingga nilai kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Adapun secara materiil bukti P.3 menjelaskan bahwa Tergugat mempunyai tanah SHM No. 865. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan obyek sengketa 2.1 petitum gugatan Penggugat. Sehingga bukti P.3 dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti **P.4** berupa Fotokopi Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang Nomor: 648/0219/415.21/2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pemutihan, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga tidak memenuhi syarat formil alat bukti dan merujuk pada ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata bukti fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.5** berupa Fotokopi surat pernyataan, yang merupakan surat biasa, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti P.5 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti P.5 menjelaskan bahwa NAMA mengetahui pembelian rumah oleh Tergugat dari Subakri (suami NAMA) pada tahun 1993. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan obyek sengketa 2.1 petitum gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.3. Oleh karena itu, bukti P.5, dapat diterima sebagai alat bukti, akan tetapi nilai kekuatan pembuktiannya hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti **P.6** berupa Fotokopi surat pernyataan, yang merupakan surat biasa, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti P.6 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti P.6 menjelaskan bahwa NAMA pernah ikut mengerjakan pembangunan rumah Penggugat dan Tergugat pada tahun 1998. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan obyek sengketa 2.1 petitum gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.3. Oleh karena itu, bukti P.6, dapat diterima sebagai alat bukti, akan tetapi nilai kekuatan pembuktiannya hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti **P.7** berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2156 atas nama Tergugat, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Terhadap bukti P.7 tersebut meskipun Tergugat mengakui secara berklausul bahwa obyek sengketa diakui keberadaannya, namun bukan merupakan harta bersama melainkan harta milik Yayasan. Penggugat juga tidak menunjukkan aslinya, namun dihubungkan dengan bukti tertulis Tergugat (bukti T.11) ternyata bukti P.7 tersebut telah sesuai dengan aslinya sebagaimana ditunjukkan oleh Tergugat (bukti T.11), sehingga nilai kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Adapun secara materiil bukti P.7 menjelaskan bahwa Tergugat mempunyai tanah SHM No. 2156. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan obyek sengketa 2.2 petitum gugatan Penggugat. Sehingga bukti P.7 dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti **P.8** berupa Fotokopi surat pernyataan, yang merupakan surat biasa, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti P.8 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti P.8 menjelaskan bahwa NAMA. telah menjual sawah di Desa Sengon Jombang pada tahun 2006.

Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan obyek sengketa 2.2 petitum gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.7, sehingga bukti tersebut nilai kekuatan pembuktiannya hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti **P.9** berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01621 atas nama Tergugat, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, meskipun Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya namun dihubungkan dengan keterangan saksi Ahli dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sebagaimana telah diterangkan dan ditunjukkan aslinya oleh Penyimpan Umum (Badan Pertanahan Nasional). Terhadap bukti P.9 tersebut Tergugat mengakui secara berklausul, bahwa obyek sengketa diakui keberadaannya, namun bukan merupakan harta bersama melainkan harta milik Yayasan. Adapun secara materiil bukti P.9 menjelaskan bahwa Tergugat mempunyai tanah SHM No. 1621. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan obyek sengketa 2.3 petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti **P.10** berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01551 atas nama NAMA NAMA, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, meskipun Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, namun dihubungkan dengan keterangan saksi ahli dari Badan Pertanahan Nasional ternyata telah sesuai dengan aslinya sebagaimana diterangkan dan ditunjukkan aslinya oleh saksi ahli BPN sebagai Penyimpan Umum. Terhadap bukti P.10 tersebut saksi Ahli menerangkan bahwa SHM telah beralih nama menjadi atas nama Penggugat. Bukti tersebut diakui berklausula oleh Tergugat, bahwa obyek tersebut benar ada namun merupakan milik Yayasan dan bukan harta bersama, Majelis berpendapat nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan obyek sengketa 2.4 petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti **P.11** berupa Fotokopi Akta Jual Beli No. 1.623/2014 antara NAMA NAMA dan Penggugat, yang merupakan akta dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga tidak memenuhi syarat formil alat bukti dan merujuk pada ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata bukti fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.12** berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01550 atas nama Tergugat dan ANAK, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai meskipun Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, namun dihubungkan dengan keterangan saksi ahli ternyata telah sesuai dengan aslinya sebagaimana diterangkan dan ditunjukkan aslinya oleh saksi ahli Badan Pertanahan Nasional sebagai Penyimpan Umum. Terhadap bukti P.12 tersebut diakui secara berklausula oleh Tergugat, bahwa obyek tersebut benar ada namun merupakan milik Yayasan, sehingga kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Adapun secara materiil bukti P.12 menjelaskan bahwa Tergugat mempunyai tanah SHM No. 01550. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan obyek sengketa 2.5 petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti **P.13** berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01548 atas nama NAMA, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah sesuai dengan aslinya setelah diterangkan oleh saksi ahli Badan Pertanahan Nasional sebagai Penyimpan Umum. Terhadap bukti P.13 tersebut Tergugat mengakui telah membelinya, namun belum di balik nama serta merupakan milik Yayasan, Majelis berpedapat nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*

bewijskracht). Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan obyek sengketa 2.6 petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti **P.14** berupa Fotokopi surat pernyataan, yang merupakan surat biasa, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti P.14 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti P.14 menjelaskan bahwa SHM No.01548 an. NAMAsudah dikembalikan kepada Tergugat. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan obyek sengketa 2.6 petitum gugatan Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat. Oleh karena itu, bukti P.14, dapat diterima sebagai alat bukti, akan tetapi nilai kekuatan pembuktiannya hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti **P.15** berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01665 atas nama Tergugat, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, meskipun Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, namun dihubungkan dengan bukti Tergugat (bukti T.12) dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sebagaimana ditunjukkan oleh Tergugat (Bukti T.12). Terhadap bukti P.15 tersebut Tergugat mengakui secara berklausul yakni Tergugat mengakui keberadaan obyek, namun bukan merupakan harta bersama tetapi milik Yayasan, Majelis berpendapat nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Adapun secara materiil bukti P.15 menjelaskan bahwa Tergugat mempunyai tanah SHM No. 01665. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan obyek sengketa 2.7 petitum gugatan Penggugat, sehingga bukti P.15 dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti **P.16** berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01666 atas nama Tergugat, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2020 tentang Bea Meterai, meskipun Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya namun dihubungkan dengan Saksi Ahli ternyata telah sesuai dengan aslinya sebagaimana diterangkan dan ditunjukkan oleh saksi ahli Badan Pertanahan Nasional sebagai Pejabat Penyimpan Umum. Terhadap bukti P.16 tersebut Tergugat mengakui secara berklausul yakni Tergugat mengakui keberadaan obyek, namun bukan merupakan harta bersama tetapi milik Yayasan, Majelis berpendapat nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Adapun secara materiil bukti P.16 menjelaskan bahwa Tergugat mempunyai tanah SHM No. 01666. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan obyek sengketa 2.8 petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti **P.17** berupa Fotokopi surat pernyataan, yang merupakan akta sepihak dibawah tangan, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti P.17 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Terhadap bukti tersebut, Tergugat mengakui secara berklausul yakni Tergugat mengakui keberadaan obyek, namun bukan merupakan harta bersama akan tetapi milik Yayasan. Adapun secara materiil bukti P.17 menjelaskan bahwa H. NAMA telah menjual sawah kepada Tergugat di Desa Tunggorono dengan harga 300 juta. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya secara langsung dengan obyek sengketa 2.9 petitum gugatannya. Oleh karena itu bukti P.17 hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti **P.18** berupa Fotokopi Bukti Pembayaran Pensiun PT Asabri (Persero), yang merupakan akta sepihak, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti P.18 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti P.18 menjelaskan pembayaran dana pensiun PT Asabri atas nama NAMA. Secara materiil bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu, bukti P.18 dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.19** berupa Fotokopi kuitansi dari Kantor Kas Jombang PT. Bank Bumi Arta, Tbk, yang merupakan akta sepihak, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti P.19 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti P.19 menjelaskan pelunasan pinjaman kepada PT. Bank Bumi Arta, Tbk. atas nama NAMA. Secara materiil bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu, bukti P.19 dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.20** berupa Fotokopi kuitansi atas nama Tergugat, yang merupakan akta sepihak, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, meskipun terhadap bukti P.20 Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, namun Tergugat mengakui dan menunjukkan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sebagaimana Bukti T.12, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Terhadap bukti P.20 tersebut Tergugat mengakui secara berklausul bahwa harta tersebut ada namun merupakan milik Yayasan, Majelis berpendapat nilai kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan obyek sengketa 2.9 petitum gugatan Penggugat. Oleh karena itu, bukti P.20 dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti **P.21** berupa Fotokopi kuitansi atas nama Tergugat, yang merupakan akta sepihak, *telah* dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti P.21 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga tidak memenuhi syarat formil alat bukti dan merujuk pada ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata bukti fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.22** berupa Fotokopi kuitansi atas nama Tergugat, yang hanya merupakan surat biasa, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti P.22 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya,

sehingga tidak memenuhi syarat formil alat bukti dan merujuk pada ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata bukti fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.23** berupa Fotokopi STNK atas nama Lidia, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga tidak memenuhi syarat formil alat bukti dan merujuk pada ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata bukti fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.24** berupa Fotokopi surat pernyataan, yang merupakan surat biasa, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti P.24 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti P.24 menjelaskan bahwa Penggugat mempunyai hutang kepada NAMA dan pinjaman tersebut sudah dikembalikan. Secara materiil bukti tersebut tidak ada relevansi dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.25** berupa Fotokopi surat pernyataan, yang merupakan surat biasa, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti P.25 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti P.25 menjelaskan bahwa Desi menerima dana dari Penggugat senilai 100 juta diserahkan kepada Tergugat. Secara materiil bukti tersebut tidak ada relevansi dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.26** berupa Fotokopi kuitansi atas nama Penggugat, yang merupakan akta sepihak, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020

tentang Bea Meterai dan bukti P.26 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga tidak memenuhi syarat formil alat bukti dan merujuk pada ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata bukti fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.27** berupa Fotokopi kuitansi atas nama Penggugat, yang merupakan akta sepihak, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti P.27 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti P.27 merupakan kuitansi pinjaman Penggugat pada Koperasi Buka sejumlah Rp. 56.650.000. Secara materiil bukti tersebut ada relevansi dengan obyek sengketa 5.2 gugatan Penggugat, namun hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti **P.28** berupa Fotokopi surat pernyataan, yang merupakan akta sepihak dibawah tangan, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti P.28 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti P.28 menjelaskan bahwa pada tahun 2019 Hj. NAMA telah menjual sawah seluas 6.790 m2 kepada Penggugat, sudah dibayar 365 juta dan sisa 685 juta dibayar secara bertahap. Secara materiil bukti tersebut ada relevansi dengan obyek sengketa 5.3 gugatan Penggugat, namun hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti **P.29** berupa Fotokopi kuitansi atas nama Penggugat, yang merupakan akta sepihak, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti P.29 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti P.29 menjelaskan bahwa Penggugat telah membayar angsuran pembelian sawah di Desa Temuwulan sejumlah Rp. 365 juta, sisa hutang Rp. 685 juta. Secara materiil bukti tersebut ada relevansi dengan obyek sengketa 5.3 gugatan

Penggugat, namun hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti **P.30** berupa Fotokopi surat pernyataan, yang merupakan surat biasa, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti P.30 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti P.30 menjelaskan bahwa Desi menjadi saksi dan menerima dana senilai Rp. 489 juta hasil penjualan sawah milik Hj. NAMA untuk diserahkan kepada Tergugat. Secara materiil bukti tersebut ada relevansi dengan obyek sengketa 5.3 gugatan Penggugat, namun karena bukti tersebut adalah surat biasa maka nilai kekuatan pembuktiannya hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti **P.31** berupa Fotokopi kuitansi atas nama Penggugat, yang merupakan akta sepihak, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti P.31 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti P.31 menjelaskan bahwa Penggugat telah membayar Rp. 90 juta untuk pembelian tanah kavling kepada NAMA, dengan kekurangan Rp. 60 juta. Secara materiil bukti tersebut ada relevansi dengan obyek sengketa 5.4 gugatan Penggugat namun hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti **P.32** berupa Fotokopi surat pernyataan, yang merupakan akta sepihak dibawah tangan, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti P.32 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti P.32 menjelaskan bahwa pada tahun 2013 NAMA telah menjual tanah seharga Rp. 150 juta kepada Penggugat, sudah dibayar 90 juta dan kekurangannya 60 juta. Secara materiil bukti tersebut ada relevansi dengan

obyek sengketa 5.4 gugatan Penggugat, namun hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti **P.33** berupa Fotokopi kuitansi atas nama Penggugat, yang merupakan akta sepihak, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti P.33 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti P.33 menjelaskan bahwa Penggugat telah membayar Rp. 40 juta kepada H. NAMA E dan sekarang sisa hutang Rp. 10 juta. Secara materiil bukti tersebut ada relevansi dengan obyek sengketa 5.6 gugatan Penggugat, namun hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti **P.34** berupa Fotokopi surat pengakuan hutang piutang, yang merupakan akta dibawah tangan, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti P.34 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti P.34 menjelaskan bahwa pada 19 Desember 2021 telah disepakati perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Siti Hasanah sebesar Rp 60 juta. Secara materiil bukti tersebut ada relevansi dengan obyek sengketa 5.7 gugatan Penggugat, namun hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti **P.35** berupa Fotokopi surat pernyataan, yang merupakan akta sepihak dibawah tangan, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti P.35 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti P.35 menjelaskan IswahNAMA telah meminjamkan uang senilai Rp. 37 juta kepada Penggugat, sudah dibayar 24 juta dan sisa pinjaman 13 juta untuk pembangunan rumah bu NAMA di Desa Kwaron. Secara materiil bukti tersebut ada relevansi dengan obyek sengketa 5.8 gugatan Penggugat, namun hanya

berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti **P.36** berupa Fotokopi surat pernyataan hutang piutang, yang merupakan akta dibawah tangan, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti P.36 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti P.36 menjelaskan bahwa benar Penggugat memiliki pinjaman kepada bpk. NAMA (ayah dari NAMA NAMA) sebesar RP 312 juta telah dibayar sebagian dan sisanya Rp. 167.740.000. Secara materiil bukti tersebut ada relevansi dengan obyek sengketa 5.9 gugatan Penggugat, namun hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti **P.37** berupa Fotokopi surat pengakuan hutang piutang, yang merupakan akta dibawah tangan, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti P.37 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti P.37 menjelaskan bahwa pada 19 Desember 2021 telah disepakati perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Nizam Zainudin sebesar Rp 35 juta. Secara materiil bukti tersebut tidak ada relevansi dengan gugatan Penggugat, sehingga bukti P.37 dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.38** berupa Fotokopi surat pengakuan hutang piutang, yang merupakan akta dibawah tangan, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti P.38 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti P.38 menjelaskan bahwa pada 19 Desember 2021 telah disepakati perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan M. NAMA Setiawan sebesar Rp 10 juta. Secara materiil bukti tersebut ada relevansi dengan obyek sengketa 5.11 gugatan Penggugat, namun hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti **P.39** berupa Fotokopi kuitansi atas nama Penggugat, yang hanya merupakan akta sepihak, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti P.39 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti P.39 menjelaskan bahwa Penggugat telah menerima uang pinjaman dari NAMA sejumlah Rp. 62 juta. Secara materiil bukti tersebut ada relevansi dengan obyek sengketa 5.15 gugatan Penggugat, namun hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti **P.40** berupa Fotokopi surat perjanjian pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, yang merupakan akta dibawah tangan, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti P.40 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti P.40 menjelaskan bahwa Penggugat akan mengembalikan pinjaman sebesar Rp. 62 juta kepada NAMA dalam kurun waktu 1 tahun. Secara materiil bukti tersebut ada relevansi dengan obyek sengketa 5.15 gugatan Penggugat, namun hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti **P.41** berupa Fotokopi surat pernyataan, yang merupakan akta sepihak dibawah tangan, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti P.41 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti P.41 menjelaskan NAMA telah memberi pinjaman kepada Penggugat senilai Rp. 63 juta, sudah dibayar 32 juta dan sisa pinjaman 31 juta untuk biaya operasional mencari lahan. Secara materiil bukti tersebut ada relevansi dengan obyek sengketa 5.17 gugatan Penggugat, namun hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti **P.42** berupa Fotokopi surat Keterangan Lunas Pembiayaan Nomor: 681/BMI/SBY-Darmo/XI/2023, yang merupakan akta

otentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti P.42 menjelaskan bahwa pinjaman atas nama Penggugat di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Surabaya Darmo telah lunas sejak tanggal 2 September 2014. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan obyek sengketa 2.3, 2.7 dan 2.8 petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti **P.43** berupa Fotokopi surat Keterangan Bank Nomor: 1485/SUC-CPO/EXT/15, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti P.43 menjelaskan atas nama Tergugat telah melunasi kewajiban fasilitas KMP-2 di PT. Bank Panin Indonesia Tbk Kantor Cabang Surabaya Cendana pada tanggal 10 November 2015. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan obyek sengketa 2.1 petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, Penggugat mengajukan 6 (enam) orang saksi, bernama **NAMA, NAMA, NAMA, NAMA** dan **NAMA**, bukan termasuk saksi yang dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 145 ayat (1) HIR. jo. pasal 1909 KUH Perdata, serta sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, para saksi juga telah menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, sebagaimana ketentuan pasal 144 (1) HIR. jo. pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, para saksi tidak menggunakan hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi sesuai dengan aturan Pasal 146 HIR, dan di bawah sumpahnya Para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang, sebagaimana ketentuan pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu, sebagaimana ketentuan pasal 144 ayat (2) HIR. Oleh karena itu, Majelis Hakim

berpendapat alat bukti saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi-saksi Penggugat adalah berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan sendiri dan beralasan mengetahuinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan saksi-saksi Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa para Saksi mengetahui bahwa semua obyek tanah diperoleh dengan pembelian oleh Penggugat dan Tergugat pada saat keduanya masih terikat perkawinan;
2. Bahwa para Saksi tidak mengetahui transaksi jual beli, namun saksi mengetahui pemilik asal obyek tanah sebelum dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa para Saksi mengetahui obyek tanah sampai sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

ANALISA ALAT BUKTI TERGUGAT

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat mengajukan alat-alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.33 serta 5 (lima) orang saksi, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti **T.1** berupa Fotokopi Akta Notaris Yayasan Lembaga Pernafasan dan Tenaga Dalam Nur Alif, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun

secara materiil bukti T.1 menjelaskan akta pendirian yayasan LPKTD Nur Alif pada tanggal 20 Juli 1994. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok dalil jawaban Tergugat. Sehingga bukti T.1 dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa bukti **T.2** berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 865 atas nama Tergugat, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Adapun secara materiil bukti T.2 menjelaskan bahwa Tergugat mempunyai tanah SHM No. 865. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan obyek sengketa 2.1 petitum gugatan Penggugat dan telah sesuai dengan bukti P.3. Sehingga bukti T.2 dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna, oleh karena bukti T.2 sama dengan bukti P.3 yaitu terhadap obyek yang sama, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah mengakui keberadaan obyek yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti **T.3** Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Pernafasan dan Tenaga Dalam Nur Alif, yang merupakan surat biasa, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti T.3 menjelaskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Pernafasan dan Tenaga Dalam Nur Alif yang ditetapkan tanggal 22 September 2002. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok dalil jawaban Tergugat, namun karena bukti tersebut adalah surat biasa maka nilai kekuatan pembuktiannya hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti **T.4** berupa Fotokopi surat pernyataan, yang merupakan surat biasa, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti T.4 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah

memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti T.4 menjelaskan tanah atas nama NAMA belum mempunyai sertifikat tertanggal 06 Nopember 1996. Secara materiil bukti tersebut ada relevansi dengan obyek sengketa 2.1 gugatan Penggugat, namun karena bukti tersebut sudah tidak berlaku karena atas tanah dimaksud telah terbit sertifikatnya maka bukti T.4 harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **T.5** berupa Fotokopi surat keterangan, yang merupakan akta sepihak dibawah tangan, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti T.5 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti T.5 menjelaskan bahwa Ny. NAMA telah menjual sebidang tanah seluas 330 m². Secara materiil bukti tersebut tidak ada relevansi dengan jawaban Tergugat mengenai obyek sengketa, sehingga bukti T.5 dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **T.6** berupa Fotokopi surat hibah/wakaf tanah dan bangunan musholla, yang merupakan akta dibawah tangan, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti T.6 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti T.6 menjelaskan bahwa keluarga besar Tiamun Nitiharjo yang diwakili oleh Tergugat mewakafkan tanah seluas 170 m² bangunan musholla dan bangunan lainnya diatasnya seluas 125 m² terletak di barat rumah Tergugat kepada pengurus yayasan Nur Alif pada tanggal 12 Juni 2004. Secara materiil bukti tersebut tidak ada relevansi dengan jawaban Tergugat mengenai obyek sengketa, sehingga bukti T.6 dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **T.7** berupa Fotokopi Tanda Bukti Donatur Rutin dan Sukarela tahun 2010-2015, yang merupakan akta sepihak, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil

bukti T.7 menjelaskan mengenai kumpulan kuitansi Donatur Rutin dan Sukarela selama tahun 2010-2015. Secara materiil bukti T.7 tersebut tidak ada relevansi secara langsung dengan obyek sengketa. Oleh karena itu, bukti T.7 hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti **T.8** berupa Fotokopi Buku catatan Kas Umum tahun 1996-2006, yang merupakan surat biasa, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti T.8 menjelaskan catatan keuangan yayasan Nur Alif sejak tahun 1996 hingga tahun 2006. Secara materiil bukti T.8 tersebut tidak ada relevansinya secara langsung dengan obyek sengketa. Oleh karena bukti T.8 adalah surat biasa maka nilai kekuatan pembuktiannya hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti **T.9** berupa Fotokopi kuitansi pembelian dan pembayaran angsuran sawah atas nama Tergugat dari NAMA, yang merupakan akta sepihak, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti T.9 menjelaskan mengenai kuitansi pembelian sawah seluas 1.120 m² di Desa Tunggorono dan beberapa kuitansi pembayaran angsuran sawah tersebut atas nama Tergugat dari NAMA. Secara materiil bukti T.9 tersebut ada relevansinya dengan pokok dalil-dalil jawaban Tergugat dan setidaknya Tergugat mengakui atas obyek sengketa 2.9 petitum gugatan Penggugat, sebagaimana juga telah sesuai dengan bukti P.20. Oleh karena itu, bukti T.9 dapat diterima sebagai alat bukti, oleh karena bukti T.9 sama dengan bukti P.20 yaitu terhadap obyek yang sama, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah mengakui keberadaan obyek yang didalilkan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti **T.10** berupa Fotokopi kuitansi pembelian sepeda motor scoopy dan beberapa kuitansi pembangunan rumah dari IswahNAMA,

yang merupakan akta sepihak, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti T.10 menjelaskan mengenai kuitansi pembelian sepeda motor scoopy dan beberapa kuitansi pembayaran pembangunan rumah samping, rumah limasan, gapura dan pagar dari IswahNAMA. Secara materiil bukti T.10 tersebut tidak ada relevansi secara langsung dengan obyek sengketa. Oleh karena itu, bukti T.10 hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti **T.11** berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2156 atas nama Tergugat, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Adapun secara materiil bukti T.11 menjelaskan bahwa Tergugat mempunyai tanah SHM No.2156. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan jawaban Tergugat mengenai obyek sengketa 2.2 petitum gugatan Penggugat dan telah sesuai dengan bukti P.7. Sehingga bukti T.11 dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna, oleh karena bukti T.11 sama dengan bukti P.7 yaitu terhadap obyek yang sama, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah mengakui keberadaan obyek yang didalilkan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti **T.12** berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01665 atas nama Tergugat, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Adapun secara materiil bukti T.12 menjelaskan bahwa Tergugat mempunyai tanah SHM No.01665. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan jawaban Tergugat mengenai obyek sengketa 2.7 petitum gugatan Penggugat dan telah sesuai dengan bukti P.15. Sehingga bukti T.12 dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna, oleh karena

bukti T.12 sama dengan bukti P.15 yaitu terhadap obyek yang sama, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah mengakui keberadaan obyek yang didalilkan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti **T.13** Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Pernafasan dan Tenaga Dalam Nur Alif, yang merupakan surat biasa, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti T.13 menjelaskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Pernafasan dan Tenaga Dalam Nur Alif yang ditetapkan tanggal 10 Oktober 2010. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok dalil jawaban Tergugat, namun karena bukti tersebut adalah surat biasa maka nilai kekuatan pembuktiannya hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti **T.14** berupa Fotokopi Akta Notaris Kuasa Direktur CV. Amarta, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti T.14 menjelaskan NAMA sebagai Direktur CV Amarta memberikan kuasa kepada Tergugat untuk mewakili CV. Amarta. Secara materiil bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok dalil jawaban Tergugat mengenai obyek sengketa. Sehingga bukti T.14 harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **T.15** berupa Fotokopi Akta Notaris Pernyataan Direktur CV. Amarta, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti

T.15 menjelaskan bahwa NAMA sebagai Direktur CV Amarta hanya sebagai performa karena yang memiliki modal dan memberi modal keseluruhan atas asset dari CV. Amarta adalah Tergugat. Secara materiil bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok dalil jawaban Tergugat mengenai obyek sengketa. Sehingga bukti T.15 harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **T.16** berupa Fotokopi Akta Notaris Yayasan Lembaga Pernafasan dan Tenaga Dalam Nur Alif, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti T.16 menjelaskan akta pendirian yayasan Nur Alif Pusat Jombang pada tanggal 24 Juni 2016. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok dalil jawaban Tergugat. Sehingga bukti T.16 dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa bukti **T.17** berupa Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun berdasarkan scan barcode bahwa Yayasan Nur Alif Pusat Jombang telah terdaftar dalam database Ditjen AHU online, sehingga bukti T.17 dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti **T.18** berupa Fotokopi cetakan foto citra satelit, yang merupakan surat biasa, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti T.18 telah ditunjukkan sumbernya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti T.18 menjelaskan letak obyek sengketa dari foto citra satelit. Secara materiil bukti tersebut tidak ada relevansi secara langsung dengan jawaban Tergugat atas obyek sengketa gugatan Penggugat, sehingga nilai kekuatan pembuktiannya hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti **T.19** berupa Fotokopi SK atas nama Tergugat, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti T.19 menjelaskan Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama NAMA, S.Pd, tanggal 29 Februari 2012. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan dalil jawaban Tergugat. Sehingga bukti T.19 dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti **T.20** berupa Fotokopi Putusan cerai antara Penggugat dan Tergugat, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti T.20 menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jombang tanggal 30 Desember 2022. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan dalil jawaban Tergugat. Sehingga bukti T.20 dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa bukti **T.21** berupa Fotokopi surat perjanjian antara Tergugat dengan NAMA, yang merupakan surat biasa, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti T.21 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti T.21 berdasarkan penjelasan Tergugat dan diakui oleh Penggugat bahwa Penggugat telah memalsukan tandatangan Tergugat dalam surat perjanjian tersebut, sehingga nilai kekuatan pembuktiannya hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti **T.22** berupa Fotokopi surat pernyataan, yang merupakan surat biasa, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat

(1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti T.22 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti T.22 menjelaskan bahwa Abdul Yajid bersedia mengembalikan surat tanah yang dipinjam yang berada di Bank Muamalat. Secara materiil bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan obyek sengketa, sehingga bukti T.22 harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **T.23** berupa Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa UNUSA atas nama NAMAnsorullah, yang merupakan surat biasa, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti T.23 dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga tidak memenuhi syarat formil alat bukti dan nilai kekuatan pembuktiannya hanya berkualitas sebagai bukti permulaan. Adapun secara materiil bukti T.23 menjelaskan bahwa NAMAnsorullah tercatat sebagai Mahasiswa UNUSA. Secara materiil bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan jawaban Tergugat mengenai obyek sengketa. Sehingga bukti T.23 harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **T.24** berupa Fotokopi Surat Jawaban Dinas Koperasi, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga tidak memenuhi syarat formil alat bukti dan merujuk pada ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata bukti fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **T.25** berupa Fotokopi Surat permohonan PLB Khusus, yang merupakan surat biasa, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti T.25 dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga tidak memenuhi syarat formil alat bukti dan merujuk pada ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata bukti fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **T.26** berupa Fotokopi proposal pembangunan pondok pesantren yayasan LPKTD Nur Alif, yang merupakan surat biasa, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti T.25 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti T.26 menjelaskan proposal pembangunan pondok pesantren yayasan LPKTD Nur Alif tanggal 15 September 2009. Secara materiil bukti tersebut tidak ada relevansi secara langsung dengan obyek sengketa, dan hanya berupa surat biasa maka nilai kekuatan pembuktiannya hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti **T.27** berupa Fotokopi detail tanah kavling Desa Sengon, yang merupakan surat biasa, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti T.27 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti T.27 menjelaskan denah/detail tanah kavling Desa Sengon yang dikelola oleh Penggugat. Secara materiil bukti tersebut tidak ada relevansi secara langsung dengan jawaban Tergugat, dan karena hanya berupa surat biasa maka nilai kekuatan pembuktiannya hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti **T.28** berupa Fotokopi data rincian pengeluaran pembangunan pondok Nur Alif, yang merupakan surat biasa, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti T.28 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti T.28 menjelaskan laporan/data rincian pengeluaran pembangunan pondok Nur Alif sejak Juli 2009 sampai Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Penggugat. Secara materiil bukti tersebut tidak ada relevansi secara langsung dengan obyek sengketa karena tidak ada rincian pemasukan, dan karena hanya berupa surat biasa maka nilai kekuatan pembuktiannya hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti **T.29** berupa Fotokopi Keterangan Terdaftar atas nama Yayasan Lembaga Pernafasan Kesehatan dan Tenaga Dalam Nur Alif, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti T.29 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti T.29 menjelaskan bahwa Yayasan Lembaga Pernafasan Kesehatan dan Tenaga Dalam Nur Alif telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan dalil jawaban Tergugat, sehingga bukti T.29 dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti **T.30** berupa Fotokopi surat pernyataan, yang merupakan surat biasa, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti T.30 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti T.30 menjelaskan bahwa pengeluaran Tergugat untuk biaya kuliah NAMA Maulana Y.A. Secara materiil bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan obyek sengketa, sehingga bukti T.30 harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **T.31** berupa Fotokopi Daftar Hadir Akta Pendirian Yayasan Nur Alif Pusat Jombang, yang merupakan surat biasa, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti T.31 telah sesuai dengan keterangan Penyimpan Umum (Notaris), sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti T.31 menjelaskan siapa saja yang hadir saat pendirian Yayasan Nur Alif Pusat Jombang. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan jawaban Tergugat, namun karena bukti tersebut adalah surat biasa maka nilai kekuatan pembuktiannya hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti **T.32** berupa Fotokopi surat pernyataan, yang merupakan surat biasa, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan

bukti T.32 telah sesuai dengan keterangan Penyimpan Umum (Notaris), sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti T.32 menjelaskan bahwa pemisahan harta berupa uang sejumlah Rp 15.000.000. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan jawaban Tergugat, namun karena bukti tersebut adalah surat biasa maka nilai kekuatan pembuktiannya hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti **T.33** berupa Fotokopi surat pernyataan, yang merupakan surat biasa, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti T.33 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti T.33 menjelaskan bahwa Muh. Cholik Hoirudin menyumbang untuk yayasan Nur Alif. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan jawaban Tergugat, namun karena bukti tersebut adalah surat biasa maka nilai kekuatan pembuktiannya hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, Tergugat mengajukan 5 (lima) orang saksi, bernama **NAMA, NAMA NAMA, NAMA, NAMA** dan **NAMA**, bukan termasuk saksi yang dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 145 ayat (1) HIR. jo. pasal 1909 KUH Perdata, serta sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, para saksi juga telah menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, sebagaimana ketentuan pasal 144 (1) HIR. jo. pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpahnya kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang, sebagaimana ketentuan pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu, sebagaimana ketentuan pasal 144 ayat (2) HIR. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Tergugat telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi-saksi Tergugat adalah berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan sendiri dan beralasan mengetahuinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan saksi-saksi Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Para Saksi tidak mengetahui asal usul perolehan semua obyek sengketa;
2. Para Saksi hanya mengetahui proses pembangunan Pondok;
3. Para Saksi mengetahui semua obyek sampai sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

KETERANGAN SAKSI AHLI

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa ini adalah masalah kebendaan, maka untuk mendapatkan kejelasan tentang bukti dari obyek sengketa dan legalitasnya, Majelis Hakim berpendapat perlu menghadirkan saksi ahli dari pihak yang berwenang dan berkaitan dengan obyek-obyek sengketa tersebut, yakni Badan Pertanahan Nasional, Aparat Desa dan Notaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 138 ayat (2) HIR yang mengatur bahwa "jika ternyata buat keperluan pemeriksaan pemakaian surat yang dipegang oleh penyimpan umum, maka pengadilan negeri memerintahkan supaya surat itu diperlihatkan pada persidangan yang akan ditentukan untuk itu" maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk menghadirkan saksi ahli dari Badan Pertanahan Nasional (BPN);

Menimbang, bahwa saksi ahli dari BPN telah memberikan keterangan di persidangan dan memperlihatkan buku tanah dari obyek sengketa yang belum ditunjukkan aslinya dipersidangan sebagaimana dalam petitum Penggugat nomor 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 dan 2.8. Saksi ahli dari BPN tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa bukti **P.9** berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1621, saksi ahli dari BPN menerangkan dan menunjukkan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya;
2. Bahwa bukti **P.10** berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01551 atas nama NAMA NAMA, saksi ahli dari Badan Pertanahan Nasional menerangkan dan menunjukkan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya serta telah balik nama menjadi atas nama Penggugat;
3. Bahwa bukti **P.12** berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01550 atas nama Tergugat dan ANAK, saksi ahli menerangkan dan menunjukkan di persidangan ternyata telah sesuai dengan aslinya;
4. Bahwa bukti **P.13** berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01548 atas nama NAMA, saksi ahli dari Badan Pertanahan Nasional menerangkan dan menunjukkan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya;
5. Menimbang, bahwa bukti **P.16** berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01666 atas nama Tergugat, saksi ahli dari Badan Pertanahan Nasional menerangkan dan menunjukkan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli dari BPN tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tertulis Penggugat berupa sertifikat Hak Milik P.9, P.10, P.12, P.13 dan P.16 dianggap telah dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat, sehingga kualitas bukti tertulis tersebut telah lengkap dan sempurna sebagaimana layaknya akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas bukti dan legalitas dari obyek sengketa dalam petitum Penggugat nomor 2.9 yang berupa sebidang tanah sawah seluas 1050 m² yang terletak di Desa Tunggorono Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang yang belum bersertifikat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk menghadirkan saksi ahli dari aparat Desa Tunggorono Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang yang telah memberikan keterangan sebagaimana dalam berita acara;

Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan saksi ahli dari aparat Desa tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan catatan Buku Tanah Desa, obyek sengketa yang dimaksud (petitum Penggugat nomor 2.9) telah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada masa perkawinan;
2. Bahwa berdasarkan catatan Buku Tanah Desa obyek sengketa yang dimaksud, pemilik asal tanah tersebut adalah Murdjinah dan Sardik P Karto, dan pemilik terakhir tanah sebelum dibeli oleh Penggugat dan Tergugat adalah NAMA;
3. Bahwa obyek tanah tersebut hingga saat ini belum bersertifikat;
4. Bahwa aparat Desa tersebut dalam persidangan pemeriksaan setempat telah menunjukkan Buku Tanah Desa dan telah sesuai dengan yang telah diterangkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli Aparat Desa tersebut, Majelis berpendapat tanah obyek sengketa sebagaimana petitum Penggugat nomor 2.9 yang belum bersertifikat terbukti telah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 HIR ayat (1) jo. Pasal 215 Rv yang menyatakan bahwa “Jika menurut pendapat hakim perkara itu dapat dijelaskan oleh pemeriksaan atau pendapat ahli-ahli, maka karena jabatannya atau atas permintaan pihak-pihak, ia dapat mengangkat ahli-ahli tersebut” maka Tergugat menghadirkan saksi ahli notaris yang telah memberikan keterangan sebagaimana dalam berita acara;

Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan saksi ahli dari Notaris tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Yayasan Nur Alif didirikan berdasarkan akta Notaris pendirian Yayasan yang dibuat di Kantor Notaris yang bersangkutan;
2. Bahwa Notaris yang bersangkutan telah mendaftarkan Yayasan Nur Alif pada Kemenkumham;
3. Bahwa Notaris tidak menerima pengajuan balik nama harta atau tanah menjadi atas nama Yayasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli Notaris tersebut, Majelis berpendapat Yayasan Nur Alif terbukti ada dan terdaftar secara sah sebagai Yayasan menurut peraturan perundang-undangan, namun mengenai

tanah obyek sengketa yang didalilkan Tergugat merupakan milik Yayasan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

PEMERIKSAAN SETEMPAT

Menimbang, bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah NAMA Nomor 7 Tahun 2001 ditegaskan bahwa agar perkara mengenai tanah agar dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dengan maksud agar pelaksanaan putusan tidak non executable, maka terhadap objek perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) tanggal 15 Desember 2023 yang secara lengkap telah termuat didalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya hasil pemeriksaan setempat adalah telah ditemukan di lokasi obyek sengketa sebagai berikut:

1. Terhadap Obyek Sengketa petitum nomor 2.1 ditemukan fakta : berupa sebidang tanah pekarangan seluas 187 m² berdiri diatasnya bangunan rumah hunian dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 865 atas nama NAMA, S.Pd. yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gg.X No.2 RT.20 RW,03, Dusun Ngesong, Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa;
 - Sebelah Timur : Rumah hak NAMA/rumah NAMA;
 - Sebelah Barat : Tanah hak NAMA (anak NAMA) dan bangunan musholla wakaf;
2. Terhadap Obyek Sengketa petitum nomor 2.2 ditemukan fakta : Sebidang tanah pekarangan seluas 522 m² berdiri diatasnya bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2156 atas nama NAMA, S.Pd. yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gang Pondok Nomor 09, RT.19 RW.03, Dusun Ngesong, Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan : dahulu NAMA, jalan, sekarang halaman;
 - Sebelah Timur : Jalan dan rumah NAMA;
 - Sebelah Barat : Saluran air;

3. Terhadap Obyek Sengketa petitum nomor 2.3 ditemukan fakta : Sebidang tanah pekarangan seluas 622 m² berdiri diatasnya bangunan rumah dan aula dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01621 atas nama NAMA, S.Pd. yang terletak di Jalan Kapten Tendean, Gang Pondok, No 09, RT. 19 RW.03 Dusun Ngesong, Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : NAMA;
 - Sebelah Selatan : dahulu NAMA, sekarang Anik NAMA;
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Barat : Saluran air;
4. Terhadap Obyek Sengketa petitum nomor 2.4 ditemukan fakta : Sebidang tanah pekarangan seluas 117 m² berdiri diatasnya bangunan ruang terbuka dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01551 atas nama Anik NAMA yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gang Pondok, No 09, RT 19, RW.03 Dusun Ngesong, Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Utara : dahulu NAMA sekarang NAMA;
 - Sebelah Selatan : dahulu NAMA NAMAh/NAMA sekarang Jalan;
 - Sebelah Timur : dahulu NAMA sekarang NAMA dan NAMA;
 - Sebelah Barat : Saluran air
5. Terhadap Obyek Sengketa petitum nomor 2.5 ditemukan fakta : Sebidang tanah pekarangan seluas 148 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01550 atas nama NAMA S.Pd. dan ANAK yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gang Pondok, No 09, RT. 19, RW.03 Dusun Ngesong, Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Utara : dahulu NAMA sekarang NAMA;
 - Sebelah Selatan : Jalan desa/Fasum/halaman;
 - Sebelah Timur : dahulu NAMA sekarang NAMA;
 - Sebelah Barat : dahulu NAMA sekarang Anik NAMA;
6. Terhadap Obyek Sengketa petitum nomor 2.6 ditemukan fakta : Sebidang tanah pekarangan seluas 148 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01548

atas nama NAMA(belum dibalik nama) yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gang Pondok Nomor 09, RT.19 RW.03 Dusun Ngesong, Desa Sengon, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dahulu NAMA sekarang NAMA;
- Sebelah Selatan : Dahulu NAMA NAMAh/NAMA sekarang Jalan/Fasum/halaman;
- Sebelah Timur : Dahulu NAMAsekarang jalan desa;
- Sebelah Barat : Dahulu NAMA sekarang NAMA dan NAMA;

7. Terhadap Obyek Sengketa petitum nomor 2.7 ditemukan fakta : Sebidang tanah pekarangan seluas 117 m² berdiri diatasnya bangunan Musholla dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01665 atas nama NAMA, S.Pd. yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gang Pondok Nomor 09, RT.19, RW.03 Dusun Ngesong, Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan/Fasum/halaman;
- Sebelah Selatan : sawah NAMA;
- Sebelah Timur : dahulu NAMA sekarang NAMA;
- Sebelah Barat : dahulu Saluran air sekarang NAMA (pasucen/kolam renang);

8. Terhadap Obyek Sengketa petitum nomor 2.8 ditemukan fakta : Sebidang tanah pekarangan seluas 381 m² berdiri diatasnya bangunan kolam renang/pasucen dan ruang ganti dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01666 atas nama NAMA, S.Pd. yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gang Pondok, No 09, RT.19 RW.03 Dusun Ngesong, Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara :dahulu NAMA, sekarang Jalan/fasum/halaman;
- Sebelah Selatan : NAMA;
- Sebelah Timur : NAMA
- Sebelah Barat : Saluran air;

9. Terhadap Obyek Sengketa petitum nomor 2.9 ditemukan fakta : Sebidang

sawah dengan luas (34,10 Meter, dari arah barat ke timur dan dari arah utara ke selatan 30 Meter) sehingga totalnya seluas 1023 m² (seribu dua puluh tiga meter persegi) yang telah berdiri di atasnya bangunan pagar tembok keliling, masih atas nama NAMA (belum disertifikatkan) yang terletak di Dusun Dayu, RT.02, RW.01, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang). Dengan batas – batas;

- Sebelah Utara : sawah NAMA;
- Sebelah Selatan : sawah NAMA;
- Sebelah Timur : Saluran air;
- Sebelah Barat : sawah NAMA;

Menimbang, bahwa Obyek sengketa dalam petitum nomor 2.9 ini meskipun Penggugat mendalilkan luas tanah sawah seluas 1050 m² dan di lokasi juga telah sesuai, namun berdasarkan buku catatan Tanah Desa yang ada bukti telah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat hanya seluas 686,8 m²;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Obyek sengketa berupa tanah-tanah sebagaimana dalil Penggugat dalam petitum nomor 2.1 s/d 2.8 dan telah sesuai antara dalil dalam surat gugatan, bukti sertifikat dan kondisi di lokasi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat tersebut di atas, Obyek sengketa sebagaimana dalil Penggugat dalam petitum nomor 2.10 berupa mobil pajero tidak dapat ditemukan di lokasi dan obyek sengketa sebagaimana dalil Penggugat dalam petitum nomor 2.11 berupa mobil Sibra dapat ditemukan di lokasi;

PERTIMBANGAN MENGENAI HARTA BERSAMA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengemukakan beberapa norma hukum harta bersama dalam hukum Islam dan hukum positif bahwa harta bersama pada prinsipnya merupakan harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama terikat dalam perkawinan yang sah. Dalam terminologi *fiqh*, harta bersama dikenal dengan istilah harta syirkah yaitu harta yang diperoleh melalui *syirkah* (perkongsian, percampuran) suami dan istri sehingga terjadi pencampuran harta satu dengan lainnya. Karakteristik harta bersama dapat di-

qiyaskan dengan *syirkah abdan mufawwadah* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Harta bersama pada prinsipnya diperoleh dari upaya bersama suami istri dan hal ini termasuk dalam *syirkah mufawwadah* yaitu perkongsian tak terbatas meliputi segala hal yang dapat diberikan, dijalankan, dan alami bersama oleh suami istri. Konsep harta bersama seperti ini kemudian berimplikasi pada pemahaman lebih jauh mengenai keseimbangan hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga. Pemahaman dasar dalam harta bersama adalah bahwa masing-masing suami dan istri berhak atas separuh bagian dari harta tersebut dengan ketentuan bahwa suami dan istri selama perkawinannya telah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik. Konsep *syirkah* dalam harta mengenal proporsi tanggung jawab (kewajiban) dengan hak masing-masing atas harta, sebagaimana pengertian *syirkah* secara umum;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai harta bersama dalam hukum positif terdapat dalam beberapa perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) menyatakan:
“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 36 menyatakan:
“Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 37 menyatakan:
“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”
4. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan:
“Harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”
5. Kompilasi Hukum Islam Pasal 91 menyatakan:

“Harta bersama dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, sedangkan Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban”

6. Kompilasi Hukum Islam Pasal 93 ayat (2) menyatakan:

“Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama”

7. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyatakan:

“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”

8. KUH Perdata Pasal 121 menyatakan:

“Berkenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami istri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan maupun selama perkawinan”

Menimbang, bahwa dari uraian dan ketentuan perundang-undangan tersebut diatas dapat dipahami bahwa dalam konsep harta bersama (harta *syirkah*) terdapat beberapa prinsip yang mengikatnya, yaitu:

1. Semua harta yang diperoleh bersama dari usaha bersama atau kerja sama antara suami istri selama dalam ikatan perkawinan;
2. Tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan;
3. Tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut;
4. Bagian masing-masing pihak terhadap harta bersama adalah separuh dari keseluruhan harta sepanjang selama perkawinan kedua belah pihak menjalankan kewajiban masing-masing;
5. Percampuran harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan menjadi harta bersama (harta *syirkah*) dapat dikecualikan dalam suatu perjanjian perkawinan (*huwelijke voorwaarden*);
6. Harta bersama juga mencakup hutang-hutang bersama yang dibuat oleh suami istri dengan ketentuan bahwa hutang-hutang tersebut dipergunakan untuk kepentingan bersama dan keluarga;
7. Terhadap hutang-hutang bersama tersebut, pelunasannya dapat dibebankan kepada harta bersama;

Menimbang, bahwa dari aturan-aturan tersebut diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa harta bersama adalah semua harta yang diperoleh bersama dari usaha bersama atau kerja sama antara suami istri selama dalam ikatan perkawinan. Jika suami istri berbagi peran dimana suami bekerja mencari nafkah sementara istri menyiapkan semua keperluan rumah tangga suami, maka disini terjadi pengusahaan bersama atau kerja sama antara suami istri. Karena seorang suami tidak mungkin dapat bekerja dengan baik jika tidak mendapat dukungan dan pelayanan penuh dari istri;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Obyek gugatan Penggugat Petitum nomor 2.1

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan selama terikat perkawinan sah Penggugat dan Tergugat telah memperoleh Sebidang Tanah pekarangan seluas 187 m² berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah yang diperoleh pada tahun 1997 Sertifikat Hak Milik Nomor: 865 atas nama NAMA yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gg.X No.2 RT.20 RW.03 Desa Sengon, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Surat hak NAMA;
- Sebelah Barat : Tanah hak NAMA;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah bahwa harta yang diajukan Penggugat bukanlah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat saja, akan tetapi merupakan Harta Yayasan "NUR ALIF", sedangkan Penggugat dahulunya disamping mantan istri Tergugat juga selama puluhan tahun juga menjadi Pengurus yayasan "NUR ALIF" yang mengumpulkan kekayaannya sedikit demi sedikit dari sumbangan, wakaf dan hibah para santri dan sebagainya sehingga tidak langsung menjadi banyak sebagaimana dalih gugatan Penggugat, maka menurut hukum tidaklah benar harta yayasan dianggap sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, karena senyatanya bukan harta benda yang

diperoleh sebagai suami istri pribadi, akan tetapi diperoleh oleh yayasan “NUR ALIF”. Tergugat dan Penggugat yang notabene adalah PNS yang gajinya jelas untuk hidup berumah tangga dengan kedua anak yang kuliah di Fakultas kedokteran adalah tidak mungkin mendapatkan harta sebagaimana diajukan Penggugat, kecuali jika ada harta bawaan yang sangat besar dalam rumah tangga, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang harta bersama yang didalihkan dalam posita gugatan angka 3 dari 3.1 s.d 3.9 adalah harta yayasan “NUR ALIF”.

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya tetap pada pokok dalil jawabannya dengan tambahan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai usaha lain selain mengurus yayasan, jadi logika hukumnya harta yang digugat bukan harta pribadi Penggugat dan Tergugat, akan tetapi kekayaan yayasan yang dikelola Tergugat, yang semula bernama Yayasan Lembaga Pernafasan Kesehatan dan Tenaga Dalam “NUR ALIF” disahkan dengan akta Notaris R.SONNY HIDAYAT JULISTYO, SH., Akta No.3, tertanggal 20 juli 1994, dimana dalam pasal 5 tentang kekayaan yayasan terdiri :

- a. Sumbangan-sumbangan yang bersifat tidak mengikat; dan oleh karena itu Yayasan berkembang terus dan sering mendapat kekayaan dari sumbangan, hibah dan waqaf;
- b. Hibah wasiat ataupun yang lainnya dalam bentuk pendermaan;
- c. Pendapatan-pendapatan lainnya dari usaha yang sah;

Dimana dalam perkembangannya setelah semakin maju maka nama yayasan dirubah menjadi “YAYASAN NUR ALIF PUSAT JOMBANG” terdaftar dengan Akta Notaris H. ROMLAN PRASOJO, SH., Mhum. No.34 tertanggal 24 Juni 2016, penghadap untuk pembuatan Akta Notaris adalah : Tergugat, Penggugat dan Drs. HAJI MULNAMA;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa a quo, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.3 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 865 atas nama Tergugat, yang merupakan

akta autentik, meskipun Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya namun dihubungkan dengan bukti tertulis Tergugat (bukti T.2) ternyata bukti P.3 tersebut telah sesuai dengan aslinya sebagaimana ditunjukkan oleh Tergugat. Terhadap bukti P.3 tersebut Tergugat mengakui secara berklausul, bahwa obyek sengketa diakui keberadaannya, namun bukan merupakan harta bersama melainkan harta milik Yayasan. Penggugat juga mengajukan bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi surat pernyataan dari NAMA dan NAMA yang menjadi bukti petunjuk untuk memperkuat dalil Penggugat mengenai perolehan obyek sengketa a quo.

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi, keterangan saksi yang bernama NAMA dan Iskhan mengetahui mengenai obyek sengketa a quo. Saksi NAMA menerangkan mengetahui dari suaminya, pada tahun 1993 Penggugat dan Tergugat membeli rumah milik mertuanya (NAMA) yang dijual oleh suaminya bersama kakaknya (NAMA). Saksi Iskhan menerangkan pada sekitar tahun 1993-1994 Penggugat dan Tergugat membeli tanah dari Bakri (suami NAMA). Tanah tersebut seluas $\pm$ 8 x 23 meter dan sekarang ada bangunan rumah diatasnya. Saat itu saksi sebagai kasun sekaligus menjadi tukang saat membangun rumah Penggugat dan Tergugat pada tahun 1997-1998. Keterangan saksi-saksi tersebut sebagai bukti petunjuk untuk memperkuat dalil Penggugat mengenai perolehan obyek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa a quo, untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat mengajukan bukti T.2 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 865 atas nama Tergugat, yang mana bukti T.2 tersebut telah sesuai dengan bukti P.3 yang diajukan oleh Penggugat. Tergugat mengakui secara berklausul terhadap obyek sengketa a quo, dengan klausul bahwa tanah tersebut adalah milik yayasan Nur Alif. Tergugat mengajukan bukti T.1 berupa fotokopi Akta Pendirian Yayasan LPKTD Nur Alif tahun 1994, namun bukti T.1 tersebut terutama Pasal 5 Akta Pendirian tentang kekayaan yayasan yang hanya menyebutkan sumber kekayaan yayasan secara umum tidak dapat menguatkan dalil bantahan Tergugat bahwa obyek sengketa a quo merupakan harta milik yayasan Nur

Alif;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi namun tidak ada saksi yang mengetahui perolehan harta/obyek sengketa a quo, saksi NAMA hanya mengetahui rumah timur (yang berada diatas obyek sengketa a quo) telah ada dan rumah tersebut direnovasi setelah pembangunan musholla yang berada sebelah baratnya rumah pada tahun 1995-1996, pertama rumah menghadap ke utara, kemudian direnovasi menjadi menghadap ke selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (*Descente*) pada tanggal 15 Desember 2023 di lokasi obyek sengketa telah ditemukan dan diperoleh data sebagai berikut:

Sebidang tanah pekarangan seluas 187 m² berdiri diatasnya bangunan rumah hunian dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 865 atas nama NAMA, S.Pd. yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gg. X No.2 RT.20 RW.03, Dusun Ngesong, Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Rumah hak NAMA/rumah NAMA;
- Sebelah Barat : Tanah hak NAMA (anak NAMA) dan bangunan musholla wakaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dan menguatkan dalil bantahannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti sebidang tanah pekarangan seluas 187 m² berdiri diatasnya bangunan rumah hunian dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 865 atas nama NAMA, S.Pd. yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gg.X No.2 RT.20 RW.03 Dusun Ngesong, Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang adalah Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat pada petitum nomor 2.1 dikabulkan;

2. Obyek gugatan Penggugat Petitum nomor 2.2

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan selama terikat perkawinan sah Penggugat dan Tergugat telah memperoleh sebidang tanah pekarangan seluas 522 m² berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah yang diperoleh pada tahun 2012 Sertifikat Hak Milik Nomor: 2156 atas nama NAMA yang terletak di jalan Kapten Tendean Gang Pondok Nomor 09 RT.19 RW.03 Desa Sengon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : NAMA, Jalan;
- Sebelah Timur ; Jalan;
- Sebelah Barat : Saluran air;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah, Tergugat dan Penggugat yang notabene adalah PNS yang gajinya jelas untuk hidup berumah tangga dengan kedua anak yang kuliah di Fakultas kedokteran adalah tidak mungkin mendapatkan harta sebagaimana diajukan Penggugat, kecuali jika ada harta bawaan yang sangat besar dalam rumah tangga, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang harta bersama yang didalihkan dalam posita gugatan angka 3 dari 3.1 s.d 3.9 hanya haNAMAasi Penggugat saja, karena harta yang didalihkan Penggugat adalah harta yayasan "NUR ALIF";

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya, Tergugat tetap pada dalil jawabannya dengan tambahan bahwa kekayaan Yayasan semakin besar maka dicoba untuk digugat oleh Penggugat dan diuraikan dalam gugatan Penggugat angka 3, dimana kekayaan tersebut merupakan kekayaan Yayasan yang telah didaftarkan pada akta pendirian yayasan "NUR ALIF" Pusat Jombang terdaftar No. 34 tertanggal 24 Juni 2016 yang dalam pasal 5 disebutkan Kekayaan :

- I. Yayasan saat ini mempunyai kekayaan berupa :
 - a. Kekayaan awal berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan, terdiri uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah;

b. Sebidang tanah beserta musholah dan kantor atau sekretariat pusat.

Kesemuanya bernilai kurang lebih Rp. 515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah).

II. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan yayasan dapat diperoleh dari :

- a. Sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat;
- b. Wakaf;
- c. Hibah;
- d. Hibah wasiat; dan
- e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

III. Semua kekayaan yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.

Sebagaimana pada Akta Notaris No. 34 aquo tertera dalam pasal 43 jika Ketua Pembina : Tergugat, Ketua Pengurus : NAMA dan Ketua Pengawas : Haji NAMA, dimana yayasan ini masih berlaku dan kegiatan aktif sampai sekarang, maka dengan demikian kekayaan yayasan NUR ALIF tidak bisa berpindah menjadi harta pribadi bahkan menjadi harta gono gini, yang harus dibagi bila terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa a quo, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.7 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2156 atas nama Tergugat, yang merupakan akta autentik, meskipun Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya namun dihubungkan dengan bukti tertulis Tergugat (bukti T.11) ternyata bukti P.7 tersebut telah sesuai dengan aslinya sebagaimana ditunjukkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi, keterangan saksi yang bernama Ugik Sudianto dan Iskhan mengetahui mengenai obyek sengketa a quo. Saksi Ugik Sudianto menerangkan mengetahui pada tahun 2012 Penggugat membeli tanah dari pak Jaya. Penggugat datang ke desa untuk melaporkan jual beli tanah antara

Penggugat dengan pak Jaya dan mau mengurus dokumen tanah dari letter C/pethok menjadi sertifikat. Diatas tanah tersebut sekarang ada bangunan rumah hunian/tempat tinggal. Saksi Iskhan menerangkan mengetahui perolehan tanah di rumah barat, saat masih rukun dengan Tergugat pada tahun 2011, Penggugat membeli tanah dari pak NAMA dan pak Jaya. Saat itu saksi menjadi kepala dusun. Keterangan saksi-saksi tersebut sebagai bukti petunjuk untuk memperkuat dalil Penggugat mengenai perolehan obyek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa a quo, untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat mengajukan bukti T.11 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 865 atas nama Tergugat, yang mana bukti T.11 tersebut telah sesuai dengan bukti P.7 yang diajukan oleh Penggugat. Tergugat mengakui secara berklausul terhadap obyek sengketa a quo, bahwa obyek sengketa diakui keberadaannya, namun bukan merupakan harta bersama melainkan harta milik Yayasan. Tergugat mengajukan bukti T.16 berupa fotokopi Akta Pendirian Yayasan Nur Alif Pusat Jombang tahun 2016, bukti T.17 berupa fotokopi Keputusan Menkumham tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Nur Alif Pusat Jombang dan bukti T.29 berupa fotokopi keterangan terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak. Tergugat menegaskan obyek sengketa a quo adalah milik yayasan sebagaimana telah termaktub dalam Pasal 5 Akta Pendirian Yayasan tentang kekayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, "Pendirian yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa indonesia", maka akta pendirian yayasan Nur Alif telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dihubungkan dengan bukti T.17 berupa Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Nur Alif Pusat Jombang dari Kemenkumham dan bukti T.31 berupa daftar hadir akta pendirian yayasan

serta keterangan saksi ahli notaris H. Romlan Prasajo, SH., M.Hum. serta diperkuat dengan bukti T.29 berupa surat keterangan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak, maka telah terbukti Yayasan Nur Alif Pusat Jombang telah sah terdaftar sebagai Badan Hukum Yayasan;

Menimbang, meskipun terbukti Yayasan Nur Alif Pusat Jombang telah sah terdaftar sebagai Badan Hukum Yayasan, namun dalam hal kekayaan yayasan Majelis Hakim perlu mempertimbangkan secara tersendiri karena Tergugat mendalilkan obyek sengketa a quo adalah milik yayasan sebagaimana telah termaktub dalam Pasal 5 Akta Pendirian Yayasan tentang kekayaan padahal berdasarkan bukti T.11 yang telah sesuai dengan bukti P.7 yang merupakan akta otentik, harta tersebut adalah atas nama pribadi yaitu Tergugat dan bukan atas nama yayasan;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai Hak Milik atas tanah oleh badan hukum yayasan dan peralihan hak atas tanah dalam hukum positif terdapat dalam beberapa perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria: “Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya”
2. Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria: “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”
3. Pasal 23 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria:
“(1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud Pasal 19
(2) Pendaftaran yang termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan serta pembebanan hak tersebut”
4. Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria: “Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah”

5. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukkan Badan-badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah:

“Badan-badan hukum yang disebut dibawah ini dapat mempunyai hak milik atas tanah, masing-masing dengan pembatasan yang disebutkan pada pasal-pasal 2,3,dan 4 peraturan ini:

- a. Bank-bank yang didirikan oleh Negara (selanjutnya disebut Bank Negara)
 - b. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasar atas Undang-undang No.79 Tahun 1958 (Lembar Negara Tahun 1958 No.139)
 - c. Badan-badan keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Agama
 - d. Badan-badan sosial, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial”
6. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963: “Badan-badan keagamaan dan sosial dapat mempunyai hak milik atas tanah yang dipergunakan untuk keperluan-keperluan yang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan dan sosial”
 7. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963: “Menteri Pertanian/Agraria berwenang untuk meminta kepada badan-badan hukum tersebut pada pasal 1, agar supaya mengalihkan tanah-tanah milik yang dipunyainya pada waktu mulai berlakunya Peraturan ini kepada pihak lain yang dapat mempunyai hak milik atau memintanya untuk diubah menjadi hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai jika berlangsungnya pemilikan itu bertentangan dengan ketentuan Pasal-pasal 2, 3 dan 4”
 8. Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah: “Untuk keperluan pendaftaran hak: a. Hak atas tanah baru dibuktikan dengan2) asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik, b.....c. tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf, d.....”

9. Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:

- (1) Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan diantara perorangan warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan.
- (3) Pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu.
- (4) Bentuk, isi dan cara pembuatan akta-akta PPAT diatur oleh Menteri.

Menimbang, bahwa sertifikat menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam

buku tanah yang bersangkutan. Lebih lanjut, dalam Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa "Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1)" ayat (3) "Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam bukti P.7 tersebut telah sesuai dengan bukti T.11 yang berupa sertifikat, tertulis sertifikat tersebut atas nama Tergugat, yang merupakan pemilik hak atas tanah dan merupakan bukti kepemilikan yang sah, sempurna dan mengikat. Apabila tanah tersebut dibeli dengan uang yayasan maka seharusnya atas nama yayasan Nur Alif, karena badan hukum juga bisa mempunyai hak milik atas tanah. Apabila ada peralihan hak dari Tergugat kepada yayasan harus didukung dengan akta tentang peralihan hak tersebut baik jual beli, hibah maupun wakaf dari Tergugat kepada yayasan, namun tidak ada bukti mengenai peralihan hak tersebut dari Tergugat kepada yayasan dan tidak ada pula bukti peralihan hak dari pemilik tanah lama kepada yayasan Nur Alif;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T.3 dan T.13 berupa fotokopi AD/ART Lembaga Pernaafasan Kesehatan dan Tenaga Dalam Nur Alif tahun 2002 dan tahun 2010 yang merupakan surat biasa dan sebagai bukti petunjuk. Sesuai dengan bukti T.16 berupa akta pendirian yayasan Nur Alif, memuat juga anggaran dasar yayasan yang mana anggaran dasar tersebut termuat didalam pasal-pasal. Yayasan diperbolehkan membuat anggaran dasar/anggaran rumah tangga tersendiri mengambil dari pasal-pasal (anggaran dasar) dalam akta pendirian tersebut namun seharusnya sesuai/tidak bertentangan dengan anggaran dasar didalam akta notaries pendirian yayasan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, "(1) Pembina mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun, (2) Dalam rapat tahunan, Pembina

melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak dan kewajiban yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan yayasan untuk tahun yang anak datang". Anggaran Dasar yayasan yang termuat dalam akta pendirian yayasan Nur Alif telah sesuai dengan aturan dalam Pasal tersebut, yaitu termuat dalam Pasal 12 (vide bukti T.16). Namun, Majelis Hakim menemukan ketidakseuaian aturan dengan pelaksanaan dalam Yayasan Nur Alif berdasarkan keterangan saksi NAMA yang menerangkan bahwa selama ini yayasan mengadakan mubes (musyawarah besar) setiap 5 tahunan, digunakan untuk pergantian pengurus dan laporan. Dan mubes baru dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tahun 1997, 2010, 2015, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa yayasan Nur Alif tidak melaksanakan aturan dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang berbunyi Pembina mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T.7 berupa fotokopi tanda bukti (kumpulan kuitansi) donatur rutin tahun 2010 sampai 2015, bukti T.8 berupa fotokopi buku catatan keuangan tahun 1996 sampai 2006 dan bukti T.10 berupa kuitansi pembangunan rumah limasan, gapura dan pagar pada tahun 2017 sampai 2019 yang berkualitas sebagai bukti petunjuk yang memerlukan bukti lain untuk memperkuat dalil bantahan Tergugat bahwa obyek sengketa a quo adalah milik yayasan;

Menimbang, bahwa dari kumpulan kuitansi donatur rutin tahun 2010 sampai 2015 jumlah donasinya dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Bulan dan Tahun	Jumlah Donasi (Rp)
1.	Mei 2010	100.000
2.	Mei 2012	150.000
3.	Februari 2012	150.000
4.	Juni 2012	2.780.000
5.	Juli 2012	370.000
6.	Agustus 2012	1.100.000
7.	Oktober 2012	300.000

8.	Desember 2012	1.400.000
9.	Januari 2013	200.000
10.	Februari 2013	200.000
11.	Februari 2014	200.000
12.	Desember 2014	12.305.000
13.	Januari 2015	400.000

Menimbang, bahwa dari tabel tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa donasi tersebut tidak rutin setiap bulan dan rata-rata tidak lebih dari satu juta, hanya pada bulan Juni 2012, Agustus 2012 dan Desember 2012 yang jumlahnya lebih dari satu juta dan pada bulan Desember 2014 jumlahnya Rp,12.305.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima ribu rupiah). Sehingga dengan jumlah donasi tersebut tidak dapat digunakan untuk pembelian lahan/tanah dan hanya dapat digunakan untuk operasional musholla seperti membayar listrik sebagaimana sesuai dengan bukti T.8 dan keterangan saksi NAMA;

Menimbang, bahwa terhadap bukti buku catatan keuangan yang tertulis tahun 1996 sampai 2006, Tergugat dalam persidangan memberikan koreksi bahwa ada kesalahan tulis dalam catatan tersebut, yang benar adalah catatan tersebut mulai tahun 2006 sampai 2016 dan catatan tersebut merupakan catatan pribadi milik Tergugat. Secara umum arus kas masuk dan keluar dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Tahun	Masuk (Rp)	Keluar (Rp)	Saldo (Rp)
1.	2006	203.850.000	203.600.000	250.000
2.	2007	204.200.000	203.600.000	600.000
3.	2008	229.000.000	228.600.000	400.000
4.	2009	54.050.000	53.600.000	450.000
5.	2010	54.350.000	53.600.000	750.000
6.	2011	3.950.000	3.600.000	350.000
7.	2012	4.150.000	3.600.000	550.000
8.	2013	4.200.000	3.600.000	600.000
9.	2014	-	-	-

10.	2015	4.250.000	3.600.000	650.000
11.	2016	3.850.000	3.600.000	250.000

Menimbang, bahwa dari bukti buku catatan keuangan tersebut terbaca bahwa pemasukan tiap bulan dari jariah dan jumlahnya beragam namun rata-rata tidak lebih dari Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan pengeluaran rutin tiap bulan adalah untuk biaya operasional musholla sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk membayar tagihan listrik sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) selain itu terdapat data 1 (satu) orang penyumbang dana yang cukup besar yaitu Achmad Choliq (PT. Bintang Surabaya) yang mana jumlah donasinya dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Bulan/Tahun	Jumlah Donasi (Rp)
1.	Juni 2006	200.000.000
2.	Juni 2007	200.000.000
3.	Juni 2008	200.000.000
4.	Nopember 2008	25.000.000
5.	Juni 2009	25.000.000
6.	Nopember 2009	25.000.000
7.	Juni 2010	25.000.000
8.	Nopember 2010	25.000.000

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NAMA, Achmad Choliq memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai penasehat/guru spiritualnya yang mempunyai jasa dalam mendampingi Achmad Choliq (sejak baru memulai usaha alat kesehatan) menuju kesuksesan, sehingga merupakan sebuah kewajaran jika Achmad Choliq dimasa kesuksesannya memberikan sebagian hasil usahanya kepada Tergugat sebagai ungkapan rasa terimakasih. Adapun tasyakuran yang digelar oleh Achmad Choliq menjelang pembangunan pondok Nur Alif sebagaimana keterangan saksi NAMA merupakan perwujudan rasa syukur;

Menimbang, bahwa dalam tradisi pesantren terdapat sistem hubungan

antara guru dan murid yang berlangsung seumur hidup baik bagi kyai maupun santri sendiri. Perasaan hormat dan kepatuhan murid kepada gurunya berlaku mutlak dan tidak kenal putus. Hubungan itu berlaku seumur hidup, bahkan bagi murid ia masih perlu hormat kepada anak keturunan kyai. Rasa hormat yang mutlak itu harus ditunjukkan dalam seluruh aspek kehidupannya, baik dalam kehidupan keagamaan, kemasyarakatan maupun pribadi. Melupakan ikatan dengan guru dianggap sebagai suatu aib besar dan berakibat hilangnya keberkahan dari gurunya. Para murid harus menunjukkan rasa hormat dan kepatuhan mutlak kepada gurunya, bukan sebagai manifestasi dari penyerahan total kepada guru yang dianggap memiliki otoritas, tetapi karena keyakinan murid kepada kedudukan guru sebagai penyalur kemurahan Tuhan yang dilimpahkan kepada murid-muridnya baik di dunia maupun di akhirat. Menurut ajaran Islam, murid harus menganggap gurunya seolah-olah sebagai ayahnya sendiri. Secara umum, publik menempatkan pemilik pesantren (guru/kyai) pada posisi terhormat, dimana dengan kekuasaan pemilik pesantren (guru/kyai) yang memiliki pengaruh dan dapat memanfaatkan pengaruhnya;

Menimbang, bahwa meneliti relasi hubungan antara Achmad Choliq sebagai murid dan Tergugat sebagai kyai/guru spiritual, maka pemberian Achmad Choliq tersebut dimaksudkan sebagai manifestasi rasa terimakasih, rasa hormat dan kepatuhan secara pribadi kepada Tergugat sebagai kyai/guru spiritualnya yang telah berjasa mengantarkan kesuksesan usaha Achmad Choliq. Karena jika Tergugat mendalilkan uang pemberian tersebut merupakan sumbangan Achmad Choliq kepada yayasan pondok Nur Alif dan bukan untuk pribadi Tergugat sebagaimana bukti T.33 yang merupakan bukti petunjuk, maka seharusnya terdapat bukti kuitansi untuk sumbangan dengan jumlah yang besar tersebut kepada yayasan. Kuitansi tersebut adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus yayasan kepada penyumbang. Dan seharusnya uang sumbangan tersebut diterima oleh pengurus yayasan Nur Alif, sedangkan Tergugat tidak dapat menghadirkan saksi pengurus yayasan yang hadir dalam peristiwa penyerahan uang sumbangan dari Achmad Choliq tersebut dan tidak pula mengajukan bukti

kuitansi sumbangan dari Achmad Choliq. Jika donasi yang jumlahnya ratusan ribu saja diberi kuitansi sebagaimana bukti T.7, mengapa donasi yang jumlahnya ratusan juta tidak dibuatkan kuitansi? Hal ini memberikan asumsi bahwa pemberian Achmad Choliq merupakan pemberian untuk pribadi Tergugat, bukan untuk yayasan Nur Alif;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T.26 berupa proposal pembangunan pondok pesantren yayasan LPKTD Nur Alif tahun 2009 dan bukti T.28 berupa data rincian pengeluaran pembangunan pondok Nur Alif Juli sampai Oktober tahun 2009 yang berkualitas sebagai bukti petunjuk yang memerlukan bukti lain untuk memperkuat dalil bantahan Tergugat bahwa obyek sengketa a quo adalah milik yayasan;

Menimbang, bahwa proposal adalah dokumen yang digunakan dalam pengusulan proyek pembangunan. Tujuan penulisan proposal pembangunan umumnya sebagai permintaan untuk mencari dana pembangunan dari masyarakat atau donatur. Berdasarkan definisi proposal tersebut maka bukti T.26 tidak dapat membuktikan bahwa obyek sengketa a quo adalah milik yayasan, karena proposal sifatnya hanya usulan dan tidak ada bukti yang menjelaskan mengenai perolehan/hasil dari proposal pembangunan tersebut yang digunakan untuk pembelian lahan/tanah. Selain itu, judul proposal tersebut adalah untuk pembangunan pondok dan bukan proposal untuk pembelian lahan/tanah, sehingga tidak dapat membuktikan obyek sengketa a quo adalah milik yayasan yang dibeli dari hasil sumbangan;

Menimbang, bahwa yayasan wajib menyusun laporan tahunan yang didalamnya terdapat laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan sebagai berikut:

1. Pasal 48 yang berbunyi :

- (1) Pengurus wajib membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha yayasan.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pengurus wajib membuat dan menyimpan dokumen keuangan yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan.

2. Pasal 49 yang berbunyi:

- (1) Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal tahun buku yayasan ditutup, Pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai.
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
- (2) Dalam hal yayasan mengadakan transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi yayasan, transaksi tersebut wajib dicantumkan dalam laporan tahunan.

3. Pasal 52 yang berbunyi:

- (1) Ikhtisar laporan tahunan yayasan diumumkan pada papan pengumuman di kantor yayasan.
- (2) Ikhtisar laporan keuangan yang merupakan bagian dari ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia bagi yayasan yang:
 - a. memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri, atau pihak lain sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih; atau
 - b. mempunyai kekayaan diluar harta wakaf sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih.
- (3) Laporan keuangan yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diaudit oleh Akuntan Publik.
- (4) Hasil audit terhadap laporan keuangan yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembina yayasan yang bersangkutan dan tembusannya kepada Menteri dan instansi terkait.
- (5) Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba

yang telah disahkan Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 8 April 2011, tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, anggota, kreditur dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi entitas nirlaba. Secara rinci, tujuan laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai:

- (a) Jumlah dan sifat aset, liabilitas dan asset netto entitas nirlaba;
- (b) Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah nilai dan sifat aset netto;
- (c) Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antar keduanya;
- (d) Cara entitas nirlaba mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman atau melunasi pinjaman dan faktor lain yang berpengaruh terhadap likuiditasnya;
- (e) Usaha jasa entitas nirlaba;

Setiap laporan keuangan menyediakan informasi yang berbeda dan informasi dalam laporan keuangan biasanya melengkapi informasi dalam laporan keuangan yang lain. Laporan keuangan entitas nirlaba meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan, laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan dan catatan atas laporan keuangan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T.28 berupa data rincian pengeluaran pembangunan pondok Nur Alif bulan Juli sampai Oktober tahun 2009, yang ternyata bukti tersebut tidak memenuhi Standar Akuntansi Keuangan yang harus menyajikan informasi/data mengenai jenis, jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antar keduanya. Laporan keuangan hanya memuat dana keluar (pengeluaran) saja dan tidak ada laporan tentang dana masuk (pemasukan). Meskipun terdapat data pengeluaran Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) dengan keterangan SHM an. NAMA W. 1200 m² dan Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) dengan keterangan SHM an.

Gus Cecep 1200 m² pada tanggal 20 Juli 2009, namun data tersebut hanya sebatas petunjuk yang memerlukan bukti pendukung lainnya, sehingga terdapat sebuah hubungan yang jelas bahwa sumbangan dari donatur merupakan sumber dana yang dipergunakan untuk pembelian lahan/tanah. Tergugat juga tidak mengajukan bukti laporan keuangan yang lengkap sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, bahkan laporan tahunan yang harus disusun secara periodik oleh yayasan sebagai entitas nirlaba tidak ada/tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa organisasi nirlaba dalam hal ini yayasan bukan tidak diperbolehkan mencari keuntungan dengan melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya, melainkan bahwa sisa hasil usahanya harus dipergunakan untuk perluasan dan perbaikan layanan kepada masyarakat dan tidak diperuntukkan (tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha) bagi pihak pengelola (pembina, pengurus dan pengawas) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya mengajukan bukti T.19 berupa SK Kenaikan Pangkat PNS. Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah milik yayasan karena Tergugat dan Penggugat yang notabene adalah PNS yang gajinya jelas untuk hidup berumah tangga dengan kedua anak yang kuliah di Fakultas kedokteran adalah tidak mungkin mendapatkan harta sebagaimana diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi NAMA yang memberikan keterangan bahwa Tergugat adalah seorang kyai yang mempunyai santri sekitar 250 orang, santri yang tinggal di pondok hanya sekitar 15 orang, selebihnya santri kalong (santri yang setelah mengaji pulang kerumah masing-masing). Kegiatan pondok hari sabtu malam minggu atau minggu malam senin adalah pengajian kitab, rabu malam kamis kegiatan pernafasan kesehatan dan tenaga dalam. Setiap hari setelah Maghrib sampai Isya' membaca wiridan. Setelah subuh kegiatan hafalan surat pendek. Ada amalan untuk dibaca para santri setelah maghrib, baik dilakukan di musholla

bersama-sama maupun di rumah masing-masing. Jumlah keseluruhan santri tersebut terbagi menjadi 7 grup/kelompok yang pengajiannya bergiliran per-grup. Untuk LPKTD setiap kenaikan tingkat ada iuran bulannya, untuk santri ngaji ada uang kancingan (seikhlasnya). Kenaikan tingkat LPKTD setiap 6 bulan sekali, pendaftaran 120.000 mendapat kaos, iuran bulanan 20.000. Sedangkan untuk santri ngaji, setelah mengaji ada sholawatan, kemudian santri bersalaman dengan Tergugat sambil menyerahkan amplop berisi uang kancingan tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi NAMA menerangkan Tergugat juga sering mendapat tamu selain pada saat jadwal mengaji/kegiatan pondok, hal mana keterangan tersebut memberikan petunjuk bahwa selain gaji sebagai PNS, Tergugat juga memperoleh penghasilan lain dari amplop yang diberikan santrinya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat juga memberikan keterangan bahwa Penggugat selain mengajar juga mempunyai usaha sebagai pengembang yang menjual tanah kavling (makelar tanah), Penggugat sering dipercaya petani untuk menjualkan tanahnya sebagaimana sesuai dengan bukti T.27, bahkan para saksi Penggugat menerangkan bahwa selama ini yang turun langsung bertransaksi jual beli tanah dan mengurus surat-surat di Desa adalah Penggugat. Sehingga dengan usaha yang dijalankan Penggugat serta penghasilan lain dari Tergugat, meskipun kedudukan Tergugat sebagai PNS yang gaji pokoknya hanya Rp3.074.100,00 (Tiga juta tujuh puluh empat ribu seratus rupiah) maka adalah suatu hal yang wajar jika Penggugat dan Tergugat dapat membeli asset berupa tanah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi namun tidak ada saksi yang mengetahui perolehan harta/obyek sengketa a quo, saksi NAMA hanya mengetahui proses pembangunan pondok dimulai tahun 2009, pertama membangun aula, kedua membangun kantor kesekretariatan (untuk pengurus), ketiga membangun tempat wudhu/kamar mandi, keempat kolam, kelima kantor pusat (untuk yayasan) dan terakhir musholla. Saat pembangunan, tanah sudah ada dan saksi tidak mengetahui perolehannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (*Descente*) pada tanggal 15 Desember 2023 di lokasi obyek sengketa telah ditemukan dan diperoleh data sebagai berikut:

Sebidang tanah pekarangan seluas 522 m² berdiri di atasnya bangunan rumah, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2156 atas nama M.NAMA, S.Pd. yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gang Pondok Nomor 09, RT.19 RW.03, Dusun Ngesong, Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : dahulu NAMA, jalan, sekarang halaman;
- Sebelah Timur : Jalan dan rumah NAMA;
- Sebelah Barat : Saluran air;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dan menguatkan dalil bantahannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti sebidang tanah pekarangan seluas 522 m² berdiri di atasnya bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2156 atas nama NAMA, S.Pd. yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gg. Pondok No.9 RT.19 RW.03 Dusun Ngesong, Desa Sengon, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang adalah Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat pada petitum nomor 2.2 dikabulkan;

3. Obyek gugatan Penggugat Petitum nomor 2.3

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan selama terikat perkawinan sah Penggugat dan Tergugat telah memperoleh Sebidang Tanah pekarangan seluas 622 m² berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah hunian 2 (dua) lantai dan aula yang diperoleh pada tahun 2008 Sertifikat Hak Milik Nomor: 01621 atas nama NAMA yang terletak di jalan Kapten Tendean Gang Pondok Nomor 09 RT. 19 RW.03 Desa Sengon, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : NAMA;

- Sebelah Selatan : NAMA;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Barat : Saluran air;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah bahwa harta-harta yang diajukan Penggugat bukanlah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat saja, akan tetapi gugatan Penggugat tentang harta bersama yang didalihkan dalam posita gugatan angka 3 dari 3.1 s.d 3.9 adalah harta yayasan “NUR ALIF”;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan dalam dupliknya, Tergugat tetap pada dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam pertimbangan obyek sengketa dalam petitum nomor 2.2 juga akan dipakai kembali untuk mempertimbangkan obyek sengketa dalam petitum nomor 2.3 tersebut, selama masih ada korelasi dan kesesuaian dengan obyek sengketa dalam petitum nomor 2.3;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa a quo, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.9 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1621 atas nama Tergugat, yang merupakan akta autentik, meskipun Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya namun dihubungkan dengan keterangan saksi Ahli, ternyata bukti P.9 telah sesuai dengan aslinya sebagaimana telah diterangkan dan ditunjukkan aslinya oleh Penyimpan Umum (Badan Pertanahan Nasional. Terhadap bukti P.9 tersebut Tergugat mengakui secara berklausul bahwa harta tersebut adalah milik yayasan. Penggugat juga mengajukan bukti P.8 berupa fotokopi surat pernyataan dari H. Abd. Chanan yang menjadi bukti petunjuk mengenai perolehan obyek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi, keterangan saksi yang bernama Ugik Sudianto, Is Khan dan Abd. Chanan yang mengetahui mengenai obyek sengketa a quo. Saksi Ugik Sudianto menerangkan mengetahui pada tahun 2008 Penggugat membeli tanah dari bu NAMA dan pak Chanan. Penggugat datang ke desa untuk minta

rekomendasi karena mau mengurus sertifikat tanah. Diatas tanah tersebut sekarang ada bangunan joglo untuk pertemuan. Saksi Iskhan menerangkan mengetahui perolehan tanah di rumah barat, saat masih rukun dengan Tergugat pada tahun 2008, Penggugat membeli tanah dari bu NAMA. Diatas tanah tersebut ada bangunan paseban. Saksi Abd. Chanan menerangkan mengetahui pada tahun 2005 ia bersama istrinya (NAMA) menjual tanah seluas 2600 meter kepada Penggugat. Keterangan saksi-saksi tersebut sebagai bukti petunjuk untuk memperkuat dalil Penggugat mengenai perolehan obyek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa a quo, untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagaimana digunakan untuk membantah keseluruhan harta yang didalilkan oleh Penggugat (sebagaimana pertimbangan obyek sengketa dalam petitum nomor 2.2);

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi namun tidak ada saksi yang mengetahui perolehan harta/obyek sengketa a quo, saksi NAMA hanya mengetahui proses pembangunan pondok dimulai tahun 2009, pertama membangun aula, kedua membangun kantor kesekretariatan (untuk pengurus), ketiga membangun tempat wudhu/kamar mandi, keempat kolam, kelima kantor pusat (untuk yayasan) dan terakhir musholla. Saat pembangunan, tanah sudah ada dan saksi tidak mengetahui perolehannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (*Descente*) pada tanggal 15 Desember 2023 di lokasi obyek sengketa telah ditemukan dan diperoleh data sebagai berikut:

Sebidang tanah pekarangan seluas 622 m² berdiri diatasnya bangunan rumah dan aula dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01621 atas nama NAMA, S.Pd. yang terletak di Jalan Kapten Tendean, Gang Pondok, No 09, RT. 19 RW.03 Dusun Ngesong, Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : NAMA;
- Sebelah Selatan : dahulu NAMA, sekarang Anik NAMA;
- Sebelah Timur : Jalan;

- Sebelah Barat : Saluran air;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dan menguatkan dalil bantahannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti sebidang tanah pekarangan seluas 622 m² berdiri diatasnya bangunan rumah dan aula dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1621 atas nama NAMA, S.Pd. yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gg. Pondok No.09 RT.19 RW.03 Dusun Ngesong, Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang adalah Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat pada petitum nomor 2.3 dikabulkan;

4. Obyek gugatan Penggugat Petitum nomor 2.4

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan selama terikat perkawinan sah Penggugat dan Tergugat telah memperoleh Sebidang tanah pekarangan seluas 117 m² berdiri diatasnya sebuah bangunan ruang terbuka untuk menjamu tamu yang diperoleh Pada tahun 2006 Sertifikat Hak Milik Nomor: 01551 atas nama NAMA (yang sudah dibalik nama a.n ANIK NAMA) yang terletak di jalan Kapten Tendean Gang Pondok Nomor 09 RT. 19 RW.03 Desa Sengon, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : NAMA;
- Sebelah Selatan : NAMA;
- Sebelah Timur : NAMA;
- Sebelah Barat : Saluran air;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah bahwa harta-harta yang diajukan Penggugat bukanlah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat saja, akan tetapi gugatan Penggugat tentang harta bersama yang didalihkan dalam posita gugatan angka 3 dari 3.1 s.d 3.9 adalah harta yayasan "NUR ALIF";

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan dalam dupliknya, Tergugat tetap pada dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam pertimbangan obyek sengketa dalam petitum nomor 2.2 juga akan dipakai kembali untuk mempertimbangkan obyek sengketa dalam petitum nomor 2.4 tersebut, selama masih ada korelasi dan kesesuaian dengan obyek sengketa dalam petitum nomor 2.4;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa a quo, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.10 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1551 atas nama NAMA, yang merupakan akta autentik, meskipun Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya namun dihubungkan dengan keterangan saksi ahli dari Badan Pertanahan Nasional ternyata telah sesuai dengan aslinya sebagaimana diterangkan dan ditunjukkan aslinya oleh saksi ahli BPN sebagai Penyimpan Umum. Terhadap bukti P.10 tersebut saksi Ahli menerangkan bahwa SHM telah beralih nama menjadi atas nama Penggugat. Terhadap bukti P.10 tersebut Tergugat mengakui secara berklausul bahwa obyek tersebut benar ada namun merupakan milik Yayasan dan bukan harta bersama.

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi, keterangan saksi yang bernama Iskhan yang mengetahui mengenai obyek sengketa a quo. Saksi menerangkan mengetahui bahwa pada tahun 2006 Penggugat membeli tanah dari NAMA. Penggugat datang ke desa untuk minta rekomendasi karena mau mengurus sertifikat tanah. Diatas tanah tersebut sekarang ada bangunan ruang tamu terbuka dan halaman. Keterangan saksi tersebut sebagai bukti petunjuk untuk memperkuat dalil Penggugat mengenai perolehan obyek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa a quo, untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagaimana digunakan untuk membantah keseluruhan harta yang didalilkan oleh Penggugat (sebagaimana pertimbangan obyek sengketa dalam petitum nomor 2.2);

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi namun tidak ada saksi yang mengetahui perolehan harta/obyek sengketa a quo, saksi NAMA hanya mengetahui proses pembangunan pondok dimulai tahun

2009, pertama membangun aula, kedua membangun kantor kesekretariatan (untuk pengurus), ketiga membangun tempat wudhu/kamar mandi, keempat kolam, kelima kantor pusat (untuk yayasan) dan terakhir musholla. Saat pembangunan, tanah sudah ada dan saksi tidak mengetahui perolehannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (*Descente*) pada tanggal 15 Desember 2023 di lokasi obyek sengketa telah ditemukan dan diperoleh data sebagai berikut:

Sebidang Tanah pekarangan seluas 117 m² berdiri di atasnya sebuah bangunan ruang terbuka dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01551 atas nama Anik NAMA yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gang Pondok, No 09, RT 19, RW.03 Dusun Ngesong, Desa Sengon, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : dahulu NAMA sekarang NAMA;
- Sebelah Selatan : dahulu NAMA NAMAh/NAMA, sekarang Jalan;
- Sebelah Timur : dahulu NAMA sekarang NAMA dan NAMA;
- Sebelah Barat : Saluran air

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dan menguatkan dalil bantahannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti sebidang tanah pekarangan seluas 117 m² berdiri di atasnya sebuah bangunan ruang terbuka dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1551 atas nama Anik NAMA yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gg. Pondok No.09 RT.19 RW.03 Dusun Ngesong, Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang adalah Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat pada petitum nomor 2.4 dikabulkan;

5. Obyek gugatan Penggugat Petitum nomor 2.5

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan selama terikat perkawinan sah Penggugat dan Tergugat telah memperoleh Sebidang Tanah pekarangan seluas 148 m², yang diperoleh Pada tahun 2006 Sertifikat Hak Milik Nomor : 01550 atas nama NAMA, Sp.d dan ANAK

yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gang Pondok Nomor 09 RT. 19 RW.03 Desa Sengon, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : NAMA;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Timur : NAMA;
- Sebelah Barat : Saluran air;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah bahwa harta-harta yang diajukan Penggugat bukanlah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat saja, akan tetapi gugatan Penggugat tentang harta bersama yang didalihkan dalam posita gugatan angka 3 dari 3.1 s.d 3.9 adalah harta yayasan "NUR ALIF";

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan dalam dupliknya, Tergugat tetap pada dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam pertimbangan obyek sengketa dalam petitum nomor 2.2 juga akan dipakai kembali untuk mempertimbangkan obyek sengketa dalam petitum nomor 2.5 tersebut, selama masih ada korelasi dan kesesuaian dengan obyek sengketa dalam petitum nomor 2.5;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa a quo, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.12 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1550 atas nama Tergugat dan ANAK, yang merupakan akta autentik, meskipun Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya namun dihubungkan dengan keterangan saksi ahli ternyata telah sesuai dengan aslinya sebagaimana diterangkan dan ditunjukkan aslinya oleh saksi ahli Badan Pertanahan Nasional sebagai Penyimpan Umum. Terhadap bukti P.12 tersebut Tergugat mengakui secara berklausul, bahwa obyek tersebut benar ada namun merupakan milik Yayasan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi, keterangan saksi yang bernama Iskhan yang mengetahui mengenai obyek sengketa a quo. Saksi menerangkan mengetahui bahwa pada saat

Penggugat dan Tergugat masih rukun, Penggugat membeli tanah dari NAMA. Penggugat datang ke desa untuk minta rekomendasi karena mau mengurus sertifikat tanah. Diatas tanah tersebut sekarang ada bangunan ruang tamu terbuka dan halaman. Keterangan saksi tersebut sebagai bukti petunjuk untuk memperkuat dalil Penggugat mengenai perolehan obyek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa a quo, untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagaimana digunakan untuk membantah keseluruhan harta yang didalilkan oleh Penggugat (sebagaimana pertimbangan obyek sengketa dalam petitum nomor 2.2);

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi namun tidak ada saksi yang mengetahui perolehan harta/obyek sengketa a quo, saksi NAMA hanya mengetahui proses pembangunan pondok dimulai tahun 2009, pertama membangun aula, kedua membangun kantor kesekretariatan (untuk pengurus), ketiga membangun tempat wudhu/kamar mandi, keempat kolam, kelima kantor pusat (untuk yayasan) dan terakhir musholla. Saat pembangunan, tanah sudah ada dan saksi tidak mengetahui perolehannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (*Descente*) pada tanggal 15 Desember 2023 di lokasi obyek sengketa telah ditemukan dan diperoleh data sebagai berikut:

Sebidang tanah pekarangan kosong/halaman seluas 148 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01550 atas nama NAMA S.Pd. dan ANAK yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gang Pondok, No 09, RT. 19, RW.03 Dusun Ngesong Desa Sengon, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : dahulu NAMA sekarang NAMA;
- Sebelah Selatan : Jalan desa/Fasum/halaman;
- Sebelah Timur : dahulu NAMA sekarang NAMA;
- Sebelah Barat : dahulu NAMA sekarang Anik NAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan dan menguatkan dalil

gugatannya sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dan menguatkan dalil bantahannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti sebidang tanah pekarangan seluas 148 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1550 atas nama NAMA, S.Pd. dan ANAK yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gg. Pondok No.09 RT.19 RW.03 Dusun Ngesong, Desa Sengon, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang adalah Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat pada petitum nomor 2.5 dikabulkan;

6. Obyek gugatan Penggugat Petitum nomor 2.6

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan selama terikat perkawinan sah Penggugat dan Tergugat telah memperoleh Sebidang Tanah pekarangan seluas 148 m², yang diperoleh Pada tahun 2006 Sertifikat Hak Milik Nomor : 01548 atas nama NAMA(belum dibalik nama) yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gang Pondok Nomor 09 RT.19 RW.03 Desa Sengon, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : NAMA;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Timur : NAMA;
- Sebelah Barat : NAMA/sudah NAMA;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah bahwa harta-harta yang diajukan Penggugat bukanlah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat saja, akan tetapi gugatan Penggugat tentang harta bersama yang didalihkan dalam posita gugatan angka 3 dari 3.1 s.d 3.9 adalah harta yayasan “NUR ALIF”;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan dalam dupliknya, Tergugat tetap pada dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam pertimbangan obyek sengketa dalam petitum nomor 2.2 juga akan dipakai kembali untuk mempertimbangkan obyek sengketa dalam petitum nomor 2.6 tersebut, selama masih ada korelasi dan kesesuaian

dengan obyek sengketa dalam petitum nomor 2.6;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa a quo, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.13 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1548 atas nama NAMA, yang merupakan akta autentik, meskipun Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya namun bukti P.13 tersebut telah sesuai dengan asli buku tanah sebagaimana telah ditunjukkan dan diterangkan oleh Penyimpan Umum (Badan Pertanahan Nasional) sebagai saksi ahli di persidangan. Terhadap bukti P.13 tersebut Tergugat mengakui secara berklausul bahwa Tergugat telah membelinya, namun belum di balik nama serta merupakan milik Yayasan. Penggugat juga mengajukan bukti P.14 berupa fotokopi surat pernyataan dari NAMA bahwa SHM No.1548 telah dikembalikan kepada Tergugat, yang mana bukti P.14 tersebut menjadi bukti petunjuk dan memperkuat mengenai perolehan obyek sengketa a quo.

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi, keterangan saksi yang bernama Iskhan yang mengetahui mengenai obyek sengketa a quo. Saksi menerangkan mengetahui bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat masih rukun, Penggugat membeli tanah dari NAMA. Tanah tersebut sekarang berupa halaman di depan ruang tamu terbuka. Keterangan saksi tersebut sebagai bukti petunjuk untuk memperkuat dalil Penggugat mengenai perolehan obyek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa a quo, untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagaimana digunakan untuk membantah keseluruhan harta yang didalilkan oleh Penggugat (sebagaimana pertimbangan obyek sengketa dalam petitum nomor 2.2);

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi namun tidak ada saksi yang mengetahui perolehan harta/obyek sengketa a quo, saksi NAMA hanya mengetahui proses pembangunan pondok dimulai tahun 2009, pertama membangun aula, kedua membangun kantor kesekretariatan (untuk pengurus), ketiga membangun tempat wudhu/kamar mandi, keempat kolam, kelima kantor pusat (untuk yayasan) dan terakhir musholla. Saat

pembangunan, tanah sudah ada dan saksi tidak mengetahui perolehannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (*Descente*) pada tanggal 15 Desember 2023 di lokasi obyek sengketa telah ditemukan dan diperoleh data sebagai berikut:

Sebidang tanah pekarangan kosong/halaman seluas 148 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01548 atas nama NAMA(belum dibalik nama) yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gang Pondok Nomor 09, RT.19 RW.03 Dusun Ngesong, Desa Sengon, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dahulu NAMA sekarang NAMA;
- Sebelah Selatan : Dahulu NAMA NAMAh/NAMA sekarang Jalan/Fasum/halaman;
- Sebelah Timur : Dahulu NAMAsekarang jalan desa;
- Sebelah Barat : Dahulu NAMA sekarang NAMA dan NAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dan menguatkan dalil bantahannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti sebidang tanah pekarangan seluas 148 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1548 atas nama NAMAYang terletak di Jalan Kapten Tendean Gg. Pondok No.09 RT.19 RW.03 Dusun Ngesong, Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang adalah Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat pada petitum nomor 2.6 dikabulkan;

7. Obyek gugatan Penggugat Petitum nomor 2.7

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan selama terikat perkawinan sah Penggugat dan Tergugat telah memperoleh Sebidang Tanah pekarangan seluas 117 m² berdiri diatasnya sebuah bangunan Mushola Pribadi yang diperoleh Pada tahun 2008 Sertifikat Hak Milik Nomor: 01665 atas nama NAMA, Sp.d yang terletak di jalan Kapten Tendean Gang Nomor 09 Pondok RT.19 RW.03 Desa Sengon, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Selatan : NAMA;
- Sebelah Timur : NAMA;
- Sebelah Barat : Saluran air;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah bahwa harta-harta yang diajukan Penggugat bukanlah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat saja, akan tetapi gugatan Penggugat tentang harta bersama yang didalihkan dalam posita gugatan angka 3 dari 3.1 s.d 3.9 adalah harta yayasan “NUR ALIF”;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan dalam dupliknya, Tergugat tetap pada dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam pertimbangan obyek sengketa dalam petitum nomor 2.2 juga akan dipakai kembali untuk mempertimbangkan obyek sengketa dalam petitum nomor 2.7 tersebut, selama masih ada korelasi dan kesesuaian dengan obyek sengketa dalam petitum nomor 2.7;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa a quo, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.15 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1665 atas nama Tergugat, yang merupakan akta autentik, meskipun Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya namun dihubungkan dengan bukti Tergugat (bukti T.12) dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sebagaimana ditunjukkan oleh Tergugat. Terhadap bukti P.15 tersebut Tergugat mengakui secara berklausul, yakni Tergugat mengakui keberadaan obyek, namun bukan merupakan harta bersama tetapi milik Yayasan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi, keterangan saksi yang bernama Ugik Sudianto dan Iskhan yang mengetahui mengenai obyek sengketa a quo. Kedua saksi menerangkan mengetahui bahwa pada tahun 2008 Penggugat membeli tanah dari NAMA NAMA. Penggugat datang ke desa karena mau mengurus sertifikat tanah. Diatas tanah tersebut sekarang ada bangunan musholla dan kolam renang.

Keterangan saksi tersebut sebagai bukti petunjuk untuk memperkuat dalil Penggugat mengenai perolehan obyek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa a quo, untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagaimana digunakan untuk membantah keseluruhan harta yang didalilkan oleh Penggugat (sebagaimana pertimbangan obyek sengketa dalam petitum nomor 2.2);

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi namun tidak ada saksi yang mengetahui perolehan harta/obyek sengketa a quo, saksi NAMA hanya mengetahui proses pembangunan pondok dimulai tahun 2009, pertama membangun aula, kedua membangun kantor kesekretariatan (untuk pengurus), ketiga membangun tempat wudhu/kamar mandi, keempat kolam, kelima kantor pusat (untuk yayasan) dan terakhir musholla. Saat pembangunan, tanah sudah ada dan saksi tidak mengetahui perolehannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (*Descente*) pada tanggal 15 Desember 2023 di lokasi obyek sengketa telah ditemukan dan diperoleh data sebagai berikut:

Sebidang tanah pekarangan seluas 117 m² berdiri diatasnya bangunan musholla dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01665 atas nama NAMA, S.Pd. yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gang Pondok Nomor 09, RT.19, RW.03 Dusun Ngesong, Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan/Fasum/halaman;
- Sebelah Selatan : sawah NAMA;
- Sebelah Timur : Dahulu NAMA sekarang NAMA;
- Sebelah Barat : dahulu Saluran air sekarang NAMA/ kolam renang/pasucen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dan menguatkan dalil bantahannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti sebidang tanah pekarangan seluas 117 m² berdiri diatasnya bangunan

musholla dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1665 atas nama NAMA, S.Pd. yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gg. Pondok No.09 RT.19 RW.03 Dusun Ngesong, Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang adalah Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat pada petitum nomor 2.7 dikabulkan;

8. Obyek gugatan Penggugat Petitum nomor 2.8

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan selama terikat perkawinan sah Penggugat dan Tergugat telah memperoleh Sebidang Tanah pekarangan seluas 381 m² berdiri diatasnya berupa kolam renang dan ruang ganti/pasucen yang diperoleh Pada tahun 2008 Sertifikat Hak Milik Nomor : 01666 atas nama NAMA, Sp.d. yang terletak di jalan Kapten Tendean Gang Nomor 09 Pondok RT.19 RW.03 Desa Sengon, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Selatan : NAMA;
- Sebelah Timur : NAMA;
- Sebelah Barat : Saluran air;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah bahwa harta-harta yang diajukan Penggugat bukanlah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat saja, akan tetapi gugatan Penggugat tentang harta bersama yang didalihkan dalam posita gugatan angka 3 dari 3.1 s.d 3.9 adalah harta yayasan “NUR ALIF”;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan dalam dupliknya, Tergugat tetap pada dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam pertimbangan obyek sengketa dalam petitum nomor 2.2 juga akan dipakai kembali untuk mempertimbangkan obyek sengketa dalam petitum nomor 2.8 tersebut, selama masih ada korelasi dan kesesuaian dengan obyek sengketa dalam petitum nomor 2.8;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa a quo, untuk

menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.16 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1666 atas nama Tergugat, yang merupakan akta autentik, meskipun Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya namun dihubungkan dengan Saksi Ahli ternyata telah sesuai dengan aslinya sebagaimana diterangkan dan ditunjukkan oleh saksi ahli Badan Pertanahan Nasional sebagai Pejabat Penyimpan Umum. Terhadap bukti P.16 tersebut Tergugat mengakui secara berklausul, yakni Tergugat mengakui keberadaan obyek, namun bukan merupakan harta bersama tetapi milik Yayasan.

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi, keterangan saksi yang bernama Ugik Sudianto dan Iskhan yang mengetahui mengenai obyek sengketa a quo. Kedua saksi menerangkan mengetahui bahwa pada tahun 2008 Penggugat membeli tanah dari NAMA NAMA. Penggugat datang ke desa karena mau mengurus sertifikat tanah. Diatas tanah tersebut sekarang ada bangunan musholla dan kolam renang. Keterangan saksi tersebut sebagai bukti petunjuk untuk memperkuat dalil Penggugat mengenai perolehan obyek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa a quo, untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagaimana digunakan untuk membantah keseluruhan harta yang didalilkan oleh Penggugat (sebagaimana pertimbangan obyek sengketa dalam petitum nomor 2.2);

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi namun tidak ada saksi yang mengetahui perolehan harta/obyek sengketa a quo, saksi NAMA hanya mengetahui proses pembangunan pondok dimulai tahun 2009, pertama membangun aula, kedua membangun kantor kesekretariatan (untuk pengurus), ketiga membangun tempat wudhu/kamar mandi, keempat kolam, kelima kantor pusat (untuk yayasan) dan terakhir musholla. Saat pembangunan, tanah sudah ada dan saksi tidak mengetahui perolehannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (*Descente*) pada tanggal 15 Desember 2023 di lokasi obyek sengketa telah ditemukan dan diperoleh data sebagai berikut:

Sebidang tanah pekarangan seluas 381 m² berdiri diatasnya bangunan

kolam renang/pasucen dan ruang ganti dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01666 atas nama NAMA, Sp.d. yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gang Pondok, No 09, RT.19 RW.03 Dusun Ngesong, Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : dahulu NAMA, sekarang Jalan/fasum/ halaman;
- Sebelah Selatan : NAMA;
- Sebelah Timur : NAMA
- Sebelah Barat : Saluran air;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dan menguatkan dalil bantahannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti sebidang tanah pekarangan seluas 381 m² berdiri diatasnya bangunan kolam renang/pasucen dan ruang ganti dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1666 atas nama NAMA, S.Pd. yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gg. Pondok No.09 RT.19 RW.03 Dusun Ngesong, Desa Sengon, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang adalah Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat pada petitum nomor 2.8 dikabulkan;

9. Obyek gugatan Penggugat Petitum nomor 2.9

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan selama terikat perkawinan sah Penggugat dan Tergugat telah memperoleh Sebidang sawah seluas 1050 m² atas nama NAMA (belum disertifikatkan) diperoleh pada tahun 2014 yang terletak di Desa Tunggorono Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang (tepat dibelakang hunian Penggugat dan Tergugat). Dengan batas – batas;

- Sebelah Utara : NAMA;
- Sebelah Selatan : NAMA;
- Sebelah Timur : Saluran air;
- Sebelah Barat : NAMA;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah bahwa harta-harta yang diajukan Penggugat bukanlah harta bersama antara

Penggugat dan Tergugat saja, akan tetapi gugatan Penggugat tentang harta bersama yang didalihkan dalam posita gugatan angka 3 dari 3.1 s.d 3.9 adalah harta yayasan “NUR ALIF”;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan dalam dupliknya, Tergugat tetap pada dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam pertimbangan obyek sengketa dalam petitum nomor 2.2 juga akan dipakai kembali untuk mempertimbangkan obyek sengketa dalam petitum nomor 2.9 tersebut, selama masih ada korelasi dan kesesuaian dengan obyek sengketa dalam petitum nomor 2.9;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa a quo, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.17 berupa fotokopi surat pernyataan dari NAMA dan bukti P.20 berupa fotokopi kuitansi pembelian sawah, bukti P.20 tersebut meskipun Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya namun ternyata bukti tersebut telah sesuai dengan bukti T.9 yang aslinya telah ditunjukkan oleh Tergugat dipersidangan dan telah sesuai pula dengan keterangan Kepala Dusun Dayu Desa Tunggorono sebagai saksi ahli di persidangan, Terhadap bukti P.17 tersebut secara tidak langsung Tergugat telah mengakui dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi, keterangan saksi yang bernama NAMA yang menerangkan bahwa pada tahun 2014-2015 Penggugat membeli tanah sawah dari saksi. Penggugat saat membeli sawah tersebut masih letter C/belum sertifikat. Sampai sekarang tanah tersebut masih berupa sawah namun sudah ada pagar di sekelilingnya. Keterangan saksi tersebut sebagai bukti petunjuk untuk memperkuat dalil Penggugat mengenai perolehan obyek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa a quo, untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagaimana digunakan untuk membantah keseluruhan harta yang didalihkan oleh Penggugat (sebagaimana pertimbangan obyek sengketa dalam petitum nomor 2.2), sebaliknya Tergugat malah mengakui dan

membenarkan bahwa Tergugat telah membeli tanah tersebut sebagaimana bukti T.9;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi namun tidak ada saksi yang mengetahui perolehan harta/obyek sengketa a quo, saksi NAMA hanya mengetahui proses pembangunan pondok dimulai tahun 2009, pertama membangun aula, kedua membangun kantor kesekretariatan (untuk pengurus), ketiga membangun tempat wudhu/kamar mandi, keempat kolam, kelima kantor pusat (untuk yayasan) dan terakhir musholla. Saat pembangunan, tanah sudah ada dan saksi tidak mengetahui perolehannya;

Menimbang, bahwa hasil Pemeriksaan Setempat (*Descente*) pada tanggal 15 Desember 2023 di Balai Desa Tunggorono sebelum menuju lokasi obyek sengketa, berdasarkan keterangan dari Sekretaris Desa Tunggorono dan Kepala Dusun Dayu Desa Tunggorono, setelah memeriksa dokumen asli terkait obyek sengketa berupa Letter C sawah ditemukan dan diperoleh data sebagai berikut:

1. Letter C Nomor 480 atas nama Murdjinah seluas 346,8 M² yang telah dialihkan kepada Siti NAMA berdasarkan jual beli tanggal 10 Januari 2014 kemudian dialihkan lagi kepada NAMA S.Pd.,MPd berdasarkan jual beli tanggal 26 Juli 2021 berdasarkan surat keterangan nomor 593/073/415.53.13/2021 yang di terbitkan oleh Kepala Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang tanggal 26 Juli 2021; dan
2. Letter C Nomor 290 atas nama Sardik P Karto seluas 340 M² yang telah dialihkan kepada Siti NAMA berdasarkan jual beli tanggal 30 Oktober 2015 dan kemudian dialihkan lagi kepada NAMA, S.Pd., M.Pd berdasarkan jual beli tanggal 26 Juli 2021 berdasarkan surat keterangan nomor; 593/072/415.53.13/2021 yang di terbitkan oleh Kepala Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, tanggal 26 Juli 2021;
3. Sementara Letter C nomor 878 atas nama NAMA tidak dapat di tunjukkan dokumen aslinya beserta dokumen pendukung lainnya saat persidangan Pemeriksaan Setempat yang dilangsungkan di Balai Desa Tunggorono, sehingga total luas tanah yang di beli oleh Penggugat, Tergugat dari

NAMA berdasarkan Letter C Nomor 480 dan Letter C Nomor 290 hanya sejumlah 686,8 M² dari yang didalilkan dalam posita gugatan Penggugat nomor 3.9 seluas 1050 M²;

4. Di lokasi obyek sengketa ditemukan sebagai berikut:

Sebidang tanah sawah dengan luas (34,10m x 30m) dengan total luas 1023 m² (seribu dua puluh tiga meter persegi) yang telah berdiri diatasnya bangunan pagar tembok keliling, masih atas nama NAMA (belum disertifikatkan) yang terletak di Dusun Dayu, RT 02, RW01, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang). Dengan batas – batas;

- Sebelah Utara : sawah NAMA;
- Sebelah Selatan : sawah NAMA;
- Sebelah Timur : Saluran air;
- Sebelah Barat : sawah NAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dan menguatkan dalil bantahannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah sawah yang terbukti sebagai Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan dokumen Letter C yang diperiksa di Balai Desa Tunggorono hanya seluas 686,8 M² dengan Letter C Nomor 480 atas nama Murdjinah seluas 346,8 M² dan Letter C Nomor 290 atas nama Sardik P Karto seluas 340 M² (kedua letter C tersebut atas nama pemilik terakhir NAMA) yang terletak di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, sehingga gugatan Penggugat pada petitum nomor 2.9 dikabulkan sebagian;

10. Obyek gugatan Penggugat Petitum nomor 2.10

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan selama terikat perkawinan sah Penggugat dan Tergugat telah memperoleh 1 (satu) unit Mobil Pajero Sport 2.5 eexceed 4x2 A/T Tahun 2014 Penggugat dan Tergugat yang diperoleh Pada tahun 2014 warna putih mutiara dengan Nomor Polisi W 1806 YQ, Rangka No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Mesin No. 4D56UCFB3316, saat ini dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa mobil pajero tersebut telah dijual oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan dalam dupliknya, Tergugat tetap pada dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa aturan mengenai Kendaraan Bermotor terdapat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (1): “Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Regident Ranmor adalah fungsi kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian Ranmor, fungsi kontrol, forensic kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat”
2. Pasal 1 ayat (9): “Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan Ranmor yang diterbitkan Polri dan berisi identitas Ranmor dan pemilik, yang berlaku selama Ranmor tidak dipindahtangankan”
3. Pasal 1 ayat (10): “Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas Ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahannya”
4. Pasal 2 ayat (1): “Setiap Ranmor wajib diregistrasikan”
5. Pasal 5 ayat (1): “Ranmor yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan bukti registrasi Ranmor berupa: a. BPKB, b. STNK, dan/atau c. TNKB”
6. Pasal 6 ayat (2): “Bukti registrasi Ranmor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat NRKB”
7. Pasal 7 ayat (3): “NRKB pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun”
8. Pasal 11 ayat (10): “Cek fisik Ranmor sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) wajib dilakukan untuk: a. Regident Ranmor Baru, b. Regident perubahan identitas Ranmor dan/atau Pemilik, c. penggantian buku Regident Ranmor, dan d. perpanjangan STNK setiap 5 (lima) tahun”
9. Pasal 14 ayat (1): “Registrasi perpanjangan Ranmor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, untuk memperpanjang masa berlaku dengan mengganti STNK dan TNKB”
10. Pasal 15 ayat (1): “Registrasi pengesahan Ranmor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, berupa pengesahan STNK secara berkala setiap tahun”
11. Pasal 16 ayat (2): “BPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. NRKB; b. nama pemilik; c. NIK/TDP/NIB/kartu izin tinggal tetap/kartu izin tinggal sementara; d. alamat pemilik; e. nomor telepon; f. alamat email; g. merek; h. tipe; i. jenis; j. model; k. tahun pembuatan; l. isi silinder/daya listrik; m. warna; n. nomor rangka; o. nomor mesin; p. bahan bakar/sumber energy; q. jumlah sumbu; r. jumlah roda; s. nomor SRUT; t. nomor dokumen kepabeanaan untuk Ranmor yang diimpor; dan u. nomor faktur”
12. Pasal 16 ayat (3): “BPKB berlaku selama kepemilikannya tidak dipindahtangankan”

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut data mengenai kendaraan bermotor harus memuat data sebagaimana termuat dalam BPKB sebagai bukti kepemilikan sah kendaraan bermotor, sedangkan Penggugat dalam gugatannya hanya memberikan spesifikasi atas obyek sengketa berupa Mobil Pajero Sport 2.5 eexceed 4x2 A/T Tahun 2014 warna putih mutiara dengan Nomor Polisi W 1806 YQ, Rangka No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Mesin No. 4D56UCFB3316;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat terhadap obyek sengketa petitum nomor 2.10 mengandung cacat formil karena tidak memenuhi syarat jelas dan pasti (*duidelijke en bepaalde conclusie*) yang digariskan Pasal 8 ke-3 Rv yaitu tidak jelas menyebutkan obyek sengketa. Oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat *obscuur libel* yakni gugatan Penggugat kabur, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan

Penggugat atas obyek sengketa petitum nomor 2.10 tidak dapat diterima;

11. Obyek gugatan Penggugat Petitum nomor 2.11

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan selama terikat perkawinan sah Penggugat dan Tergugat telah memperoleh 1 (satu) unit Mobil Sigrta tahun 2019 atas nama NAMA Warna Putih dengan Nomor Polisi S 1361 ZT, saat ini dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa mobil tersebut adalah mobil milik anak Tergugat (NAMA) yang sedang bekerja sebagai dokter di Papua;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan dalam dupliknya, Tergugat tetap pada dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam obyek sengketa petitum nomor 2.10 juga akan dipakai kembali untuk mempertimbangkan obyek sengketa petitum nomor 2.11 tersebut, selama masih ada korelasi dan kesesuaian dengan obyek sengketa petitum nomor 2.11;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat terhadap obyek sengketa petitum nomor 2.11 mengandung cacat formil karena tidak memenuhi syarat jelas dan pasti (*duidelijke en bepaalde conclusie*) yang digariskan Pasal 8 ke-3 Rv yaitu tidak jelas menyebutkan obyek sengketa. Oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat *obscuur libel* yakni gugatan Penggugat kabur, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat atas obyek sengketa petitum nomor 2.11 tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya selain mendalilkan selama masa perkawinan memperoleh harta dalam petitum nomor 2.1 sampai 2.11 sebagaimana telah dipertimbangan diatas, Penggugat juga mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan juga mempunyai hutang bersama yang akan dipertimbangan sebagai berikut:

1. Obyek Gugatan Penggugat Petitum nomor 5.1

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan mempunyai hutang bersama kepada koperasi Daya Harta Jombang pada tanggal 7 Januari 2021 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta

rupiah), dan Penggugat masih mempunyai sisa 4 (empat) kali angsuran lagi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah hutang tersebut merupakan hutang bersama karena dengan dalih bisnis Penggugat berhutang tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan Tergugat yang dilakukan terhadap beberapa orang diantaranya santri, saudara ipar, Kepala Sekolah, dan rekan kerja Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dengan tambahan bahwa hutang dan/atau pinjaman yang timbul pada masa perkawinan pada gugatan (petitum No. 5 Point 5.1 s/d 5.18) dengan total keseluruhan Rp. 1.530,000,000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) adalah untuk memenuhi segala kebutuhan yang berupa Pangan (Makanan), Papan (Rumah) dan Sandang (Pakaian) pada saat berumah tangga, maka menjadi tanggung jawab bersama dan dalam dupliknya, Tergugat tetap pada dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P.24 berupa surat pernyataan dari NAMA bahwa hutang Penggugat sudah lunas, bukti P.25 berupa surat pernyataan dari NAMA dan P.26 berupa kuitansi dari KP-RI Dhaya Harta. Selain bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan saksi NAMA yang menerangkan mengetahui hutang Penggugat kepada Koperasi Dhaya Harta untuk membayar hutang kepada NAMA, namun saksi tidak melihat secara langsung saat Penggugat berhutang ke Koperasi Dhaya Harta;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa hutang kepada koperasi Daya Harta Jombang pada tanggal 7 Januari 2021 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) adalah untuk kepentingan keluarga (kebutuhan rumah tangga) sebagaimana digariskan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Penggugat juga tidak bisa membuktikan terhadap sisa 4 (empat) kali angsuran atas hutang tersebut yaitu sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum nomor 5.1 sudah sepatutnya ditolak;

2. Obyek Gugatan Penggugat Petitum nomor 5.2

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan mempunyai hutang bersama kepada Koperasi Buka Jombang pada tanggal 17 Mei 2017, sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), dikarenakan pada saat itu belum bisa bayar pokok maupun bunga sehingga dihitung bunganya saja selama 5 (lima) tahun sejak mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp. 37.950.000,- (tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) jadi sampai saat ini masih mempunyai sisa hutang pokok sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan bunga sebesar Rp. 37.950.000,- (tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), tersisa hutang sebesar Rp. 56.650.000,- (lima puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah hutang tersebut merupakan hutang bersama karena dengan dalih bisnis Penggugat berhutang tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan Tergugat yang dilakukan terhadap beberapa orang diantaranya santri, saudara ipar, Kepala Sekolah, dan rekan kerja Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan dalam dupliknya dengan tambahan bahwa hutang dan/atau pinjaman yang timbul pada masa perkawinan pada gugatan (petitum No. 5 Point 5.1 s/d 5.18) dengan total keseluruhan Rp. 1.530,000,000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) adalah untuk memenuhi segala kebutuhan yang berupa Pangan (Makanan), Papan (Rumah) dan Sandang (Pakaian) pada saat berumah tangga, maka menjadi tanggung jawab bersama, Tergugat tetap pada dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P.27 berupa kuitansi dari Koperasi Buka dengan keterangan tanggungan pinjaman Penggugat sejumlah Rp56.650.000,00 (lima puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa hutang kepada Koperasi Buka Jombang pada tanggal 17 Mei 2017, sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang belum dibayar hutang pokok maupun bunga sehingga dihitung bunganya saja selama 5 (lima) tahun sejak

mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp. 37.950.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang hingga kini hutang menjadi sejumlah Rp56.650.000,00 (lima puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) adalah untuk kepentingan keluarga (kebutuhan rumah tangga) sebagaimana digariskan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum nomor 5.2 sudah sepatutnya ditolak;

3. Obyek Gugatan Penggugat Petitum nomor 5.3

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan mempunyai hutang bersama kepada ibu Hj. NAMA pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah), sudah diangsur 15 (lima belas) kali angsuran dengan nilai angsuran beragam, sisa hutang kepada ibu Hj. NAMA sebesar Rp. 685.000.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah), hutang tersebut untuk keperluan mengembangkan usaha;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah hutang tersebut merupakan hutang bersama karena dengan dalih bisnis Penggugat berhutang tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan Tergugat yang dilakukan terhadap beberapa orang diantaranya santri, saudara ipar, Kepala Sekolah, dan rekan kerja Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dengan tambahan bahwa hutang dan/atau pinjaman yang timbul pada masa perkawinan pada gugatan (petitum No. 5 Point 5.1 s/d 5.18) dengan total keseluruhan Rp. 1.530,000,000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) adalah untuk memenuhi segala kebutuhan yang berupa Pangan (Makanan), Papan (Rumah) dan Sandang (Pakaian) pada saat berumah tangga, maka menjadi tanggung jawab bersama dan dalam dupliknya, Tergugat tetap pada dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P.28 berupa surat pernyataan dari Hj. NAMA, bukti P.29 berupa kuitansi dari Mu'NAMA dan P.26 berupa surat pernyataan NAMA. Selain bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan saksi NAMA yang menerangkan mengetahui proses hutang Penggugat kepada Hj. NAMA

untuk keperluan bisnis, namun saksi tidak melihat secara langsung saat Penggugat bertransaksi dengan Hj. NAMA dan Penggugat tidak menghadirkan Hj. NAMA di persidangan maupun saksi-saksi yang dapat mendukung dan menguatkan bukti permulaan (bukti petunjuk);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa hutang kepada ibu Hj. NAMA pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) sudah diangsur 15 (lima belas) kali angsuran dengan nilai angsuran beragam, sisa hutang kepada ibu Hj. NAMA sebesar Rp. 685.000.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) adalah untuk kepentingan keluarga (kebutuhan rumah tangga) sebagaimana digariskan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum nomor 5.3 sudah sepatutnya ditolak;

4. Obyek Gugatan Penggugat Petitum nomor 5.4

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan mempunyai hutang bersama kepada Isabima pada tahun 2015 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah), sudah terbayar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), tersisa hutang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) hutang tersebut untuk keperluan Usaha;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah hutang tersebut merupakan hutang bersama karena dengan dalih bisnis Penggugat berhutang tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan Tergugat yang dilakukan terhadap beberapa orang diantaranya santri, saudara ipar, Kepala Sekolah, dan rekan kerja Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dengan tambahan bahwa hutang dan/atau pinjaman yang timbul pada masa perkawinan pada gugatan (petitum No. 5 Point 5.1 s/d 5.18) dengan total keseluruhan Rp. 1.530,000,000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) adalah untuk memenuhi segala kebutuhan yang berupa Pangan (Makanan), Papan (Rumah) dan Sandang (Pakaian) pada saat berumah tangga, maka menjadi tanggung jawab bersama dan dalam dupliknya, Tergugat tetap pada dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P.31 berupa kuitansi dari Isabima dan bukti P.32 berupa surat pernyataan dari Isabima. Selain bukti surat tersebut Penggugat tidak dapat menghadirkan Isabima di persidangan maupun saksi-saksi yang dapat mendukung dan menguatkan bukti permulaan (bukti petunjuk);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa hutang kepada Isabima pada tahun 2015 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan sisa hutang kepada Isabima sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) adalah untuk kepentingan keluarga (kebutuhan rumah tangga) sebagaimana digariskan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum nomor 5.4 sudah sepatutnya ditolak;

5. Obyek Gugatan Penggugat Petitum nomor 5.5

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan mempunyai hutang bersama kepada Pak Heru pada tahun 2017 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), hutang tersebut untuk keperluan membangun rumah kwaron;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah hutang tersebut merupakan hutang bersama karena dengan dalih bisnis Penggugat berhutang tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan Tergugat yang dilakukan terhadap beberapa orang diantaranya santri, saudara ipar, Kepala Sekolah, dan rekan kerja Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dengan tambahan bahwa hutang dan/atau pinjaman yang timbul pada masa perkawinan pada gugatan (petitum No. 5 Point 5.1 s/d 5.18) dengan total keseluruhan Rp. 1.530,000,000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) adalah untuk memenuhi segala kebutuhan yang berupa Pangan (Makanan), Papan (Rumah) dan Sandang (Pakaian) pada saat berumah tangga, maka menjadi tanggung jawab bersama dan dalam dupliknya, Tergugat tetap pada dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi yang mengetahui hutang kepada

Pak Heru pada tahun 2017 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan hutang kepada Pak Heru pada tahun 2017 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) adalah untuk kepentingan keluarga (kebutuhan rumah tangga) sebagaimana digariskan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum nomor 5.5 sudah sepatutnya ditolak;

6. Obyek Gugatan Penggugat Petitum nomor 5.6

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan mempunyai hutang bersama kepada Pak NAMA pada Tahun 2018 awalnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun sudah dikembalikan Penggugat sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), tersisa hutang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), hutang tersebut untuk keperluan melanjutkan membangun rumah kwaron;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah hutang tersebut merupakan hutang bersama karena dengan dalih bisnis Penggugat berhutang tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan Tergugat yang dilakukan terhadap beberapa orang diantaranya santri, saudara ipar, Kepala Sekolah, dan rekan kerja Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dengan tambahan bahwa hutang dan/atau pinjaman yang timbul pada masa perkawinan pada gugatan (petitum No. 5 Point 5.1 s/d 5.18) dengan total keseluruhan Rp. 1.530,000,000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) adalah untuk memenuhi segala kebutuhan yang berupa Pangan (Makanan), Papan (Rumah) dan Sandang (Pakaian) pada saat berumah tangga, maka menjadi tanggung jawab bersama dan dalam dupliknya, Tergugat tetap pada dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P.33 berupa kuitansi dari H. NAMA. Selain bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan saksi NAMA yang menerangkan mengetahui hutang Penggugat kepada H. NAMA untuk keperluan bisnis,

namun saksi tidak melihat secara langsung saat Penggugat bertransaksi dengan H. NAMA dan Penggugat tidak menghadirkan H. NAMA di persidangan maupun saksi-saksi yang dapat mendukung dan menguatkan bukti permulaan (bukti petunjuk);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa hutang kepada Pak NAMA pada Tahun 2018 awalnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan sisa hutang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah untuk kepentingan keluarga (kebutuhan rumah tangga) sebagaimana digariskan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Penggugat juga tidak bisa membuktikan terhadap sisa hutang kepada H. NAMA). Oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum nomor 5.6 sudah sepatutnya ditolak;

7. Obyek Gugatan Penggugat Petitum nomor 5.7

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan mempunyai hutang bersama kepada Mbak NAMA pada tahun 2018 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), hutang tersebut untuk keperluan memborong Pembangunan rumah di Desa Kwaron milik Mbak NAMA;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah hutang tersebut merupakan hutang bersama karena dengan dalih bisnis Penggugat berhutang tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan Tergugat yang dilakukan terhadap beberapa orang diantaranya santri, saudara ipar, Kepala Sekolah, dan rekan kerja Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dengan tambahan bahwa hutang dan/atau pinjaman yang timbul pada masa perkawinan pada gugatan (petitum No. 5 Point 5.1 s/d 5.18) dengan total keseluruhan Rp. 1.530,000,000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) adalah untuk memenuhi segala kebutuhan yang berupa Pangan (Makanan), Papan (Rumah) dan Sandang (Pakaian) pada saat berumah tangga, maka menjadi tanggung jawab bersama dan dalam dupliknya, Tergugat tetap pada dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P.34 berupa surat pengakuan hutang dari Siti Hasanah.

Selain bukti surat tersebut Penggugat tidak dapat menghadirkan Siti Hasanah di persidangan maupun saksi-saksi yang dapat mendukung dan menguatkan bukti permulaan (bukti petunjuk);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa hutang kepada Mbak NAMA pada tahun 2018 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) adalah untuk kepentingan keluarga (kebutuhan rumah tangga) sebagaimana digariskan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum nomor 5.7 sudah sepatutnya ditolak;

8. Obyek Gugatan Penggugat Petitum nomor 5.8

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan mempunyai hutang bersama kepada Pak NAMA pada tahun 2018 sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun sudah dikembalikan Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tersisa hutang Penggugat sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), hutang tersebut untuk keperluan membangun rumah mbak NAMA;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah hutang tersebut merupakan hutang bersama karena dengan dalih bisnis Penggugat berhutang tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan Tergugat yang dilakukan terhadap beberapa orang diantaranya santri, saudara ipar, Kepala Sekolah, dan rekan kerja Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dengan tambahan bahwa hutang dan/atau pinjaman yang timbul pada masa perkawinan pada gugatan (petitum No. 5 Point 5.1 s/d 5.18) dengan total keseluruhan Rp. 1.530,000,000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) adalah untuk memenuhi segala kebutuhan yang berupa Pangan (Makanan), Papan (Rumah) dan Sandang (Pakaian) pada saat berumah tangga, maka menjadi tanggung jawab bersama dan dalam dupliknya, Tergugat tetap pada dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P.35 berupa surat pernyataan dari IswahNAMA. Selain bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan saksi NAMA yang

menerangkan mengetahui hutang Penggugat kepada IswahNAMA untuk keperluan bisnis, namun saksi tidak melihat secara langsung saat Penggugat bertransaksi dengan IswahNAMA dan Penggugat tidak menghadirkan IswahNAMA di persidangan maupun saksi-saksi yang dapat mendukung dan menguatkan bukti permulaan (bukti petunjuk);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa hutang kepada Pak NAMA pada tahun 2018 sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun sudah dikembalikan Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tersisa hutang Penggugat sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) adalah untuk kepentingan keluarga (kebutuhan rumah tangga) sebagaimana digariskan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum nomor 5.8 sudah sepatutnya ditolak;

9. Obyek Gugatan Penggugat Petitum nomor 5.9

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan mempunyai hutang bersama kepada NAMA Ahli waris dari bapak NAMA (Aim), pada tahun 2015 saat itu Penggugat hutang di Bank Bumi Artha sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) masa tenor 120 bulan kemudian dipotong asuransi dll, Penggugat tinggal terima sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) setelah Penggugat angsur selama 48 bulan sebesar Rp. 125.160.000,- (seratus dua puluh lima juta seratus enam puluh ribu rupiah) Bapak NAMA meninggal dunia, Penggugat oleh ahli waris ditetapkan harus bayar utuh tenor 120 bulan, sehingga hutang Penggugat sampai saat ini terhitung (pokok dan bunga) sebesar Rp. 167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah), hutang tersebut untuk keperluan menambah pembelian sawah di belakang pondok milik Hj. NAMA;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah hutang tersebut merupakan hutang bersama karena dengan dalih bisnis Penggugat berhutang tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan Tergugat yang dilakukan terhadap beberapa orang diantaranya santri, saudara ipar, Kepala Sekolah, dan rekan kerja Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat tetap pada dalil-dalil

gugatannya dengan tambahan bahwa hutang dan/atau pinjaman yang timbul pada masa perkawinan pada gugatan (petitum No. 5 Point 5.1 s/d 5.18) dengan total keseluruhan Rp. 1.530,000,000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) adalah untuk memenuhi segala kebutuhan yang berupa Pangan (Makanan), Papan (Rumah) dan Sandang (Pakaian) pada saat berumah tangga, maka menjadi tanggung jawab bersama dan dalam dupliknya, Tergugat tetap pada dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P.36 berupa surat pernyataan dari NAMA. Selain bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan saksi NAMA yang menerangkan mengetahui hutang Penggugat kepada NAMA (anak pak NAMA) untuk membayar sawah bu NAMA, namun saksi tidak melihat secara langsung saat Penggugat bertransaksi dengan pak NAMA dan Penggugat tidak menghadirkan NAMA di persidangan maupun saksi-saksi yang dapat mendukung dan menguatkan bukti permulaan (bukti petunjuk);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa hutang kepada NAMA Ahli waris dari bapak NAMA (Aim), pada tahun 2015 saat itu Penggugat hutang di Bank Bumi Artha sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), sampai saat ini terhitung (pokok dan bunga) sebesar Rp. 167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) adalah untuk kepentingan keluarga (kebutuhan rumah tangga) sebagaimana digariskan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum nomor 5.9 sudah sepatutnya ditolak;

10. Obyek Gugatan Penggugat Petitum nomor 5.10

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan mempunyai hutang bersama kepada Sdr NAMA pada tahun 2013 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) namun sudah dikembalikan Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tersisa hutang Penggugat sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), hutang tersebut untuk keperluan membangun rumah di Desa Kwaron;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah hutang tersebut merupakan hutang bersama karena dengan dalih bisnis Penggugat

berhutang tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan Tergugat yang dilakukan terhadap beberapa orang diantaranya santri, saudara ipar, Kepala Sekolah, dan rekan kerja Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dengan tambahan bahwa hutang dan/atau pinjaman yang timbul pada masa perkawinan pada gugatan (petitum No. 5 Point 5.1 s/d 5.18) dengan total keseluruhan Rp. 1.530,000,000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) adalah untuk memenuhi segala kebutuhan yang berupa Pangan (Makanan), Papan (Rumah) dan Sandang (Pakaian) pada saat berumah tangga, maka menjadi tanggung jawab bersama dan dalam dupliknya, Tergugat tetap pada dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan bukti surat, Penggugat hanya menghadirkan saksi NAMA yang menerangkan mengetahui hutang Penggugat kepada NAMA untuk membangun rumah, namun saksi tidak melihat secara langsung saat Penggugat bertransaksi dengan NAMA dan Penggugat tidak menghadirkan NAMA di persidangan maupun saksi-saksi yang dapat mendukung dan menguatkan bukti permulaan (bukti petunjuk);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa hutang kepada Sdr NAMA pada tahun 2013 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) namun sudah dikembalikan Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tersisa hutang Penggugat sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) adalah untuk kepentingan keluarga (kebutuhan rumah tangga) sebagaimana digariskan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum nomor 5.10 sudah sepatutnya ditolak;

11. Obyek Gugatan Penggugat Petitum nomor 5.11

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan mempunyai hutang bersama kepada Sdr NAMA pada tahun 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) awalnya Sdr NAMA berniat sedekah namun sekarang dinyatakan hutang, hutang tersebut untuk keperluan mangangsur mobil Pajero tahun 2015;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah hutang tersebut merupakan hutang bersama karena dengan dalih bisnis Penggugat berhutang tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan Tergugat yang dilakukan terhadap beberapa orang diantaranya santri, saudara ipar, Kepala Sekolah, dan rekan kerja Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dengan tambahan bahwa hutang dan/atau pinjaman yang timbul pada masa perkawinan pada gugatan (petitum No. 5 Point 5.1 s/d 5.18) dengan total keseluruhan Rp. 1.530,000,000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) adalah untuk memenuhi segala kebutuhan yang berupa Pangan (Makanan), Papan (Rumah) dan Sandang (Pakaian) pada saat berumah tangga, maka menjadi tanggung jawab bersama dan dalam dupliknya, Tergugat tetap pada dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P.38 berupa surat pengakuan hutang dari M. NAMA Setiawan. Selain bukti surat tersebut Penggugat tidak dapat menghadirkan M. NAMA Setiawan di persidangan maupun saksi-saksi yang dapat mendukung dan menguatkan bukti permulaan (bukti petunjuk);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa hutang kepada Sdr NAMA pada tahun 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah untuk kepentingan keluarga (kebutuhan rumah tangga) sebagaimana digariskan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum nomor 5.11 sudah sepatutnya ditolak;

12. Obyek Gugatan Penggugat Petitum nomor 5.12

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan mempunyai hutang bersama kepada Sdr NAMA pada tahun 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) awalnya sudah diikhlasakan akan tetapi ketika Penggugat meminta surat pernyataan di ikhlasakan dari Sdr NAMA tidak merespon karena takut kepada Tergugat. hutang tersebut untuk keperluan menambah angsuran hutang lesing Pajero tahun 2015;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah hutang

tersebut merupakan hutang bersama karena dengan dalih bisnis Penggugat berhutang tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan Tergugat yang dilakukan terhadap beberapa orang diantaranya santri, saudara ipar, Kepala Sekolah, dan rekan kerja Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dengan tambahan bahwa hutang dan/atau pinjaman yang timbul pada masa perkawinan pada gugatan (petitum No. 5 Point 5.1 s/d 5.18) dengan total keseluruhan Rp. 1.530,000,000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) adalah untuk memenuhi segala kebutuhan yang berupa Pangan (Makanan), Papan (Rumah) dan Sandang (Pakaian) pada saat berumah tangga, maka menjadi tanggung jawab bersama dan dalam dupliknya, Tergugat tetap pada dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi yang mengetahui hutang kepada Sdr NAMA pada tahun 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan hutang kepada Sdr NAMA pada tahun 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah untuk kepentingan keluarga (kebutuhan rumah tangga) sebagaimana digariskan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum nomor 5.12 sudah sepatutnya ditolak;

13. Obyek Gugatan Penggugat Petitum nomor 5.13

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan mempunyai hutang bersama kepada Sdr. NAMA pada tahun 2017 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), hutang tersebut untuk keperluan mengangsur dana Sdr Wage;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah hutang tersebut merupakan hutang bersama karena dengan dalih bisnis Penggugat berhutang tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan Tergugat yang dilakukan terhadap beberapa orang diantaranya santri, saudara ipar, Kepala Sekolah, dan rekan kerja Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dengan tambahan bahwa hutang dan/atau pinjaman yang timbul pada masa perkawinan pada gugatan (petitum No. 5 Point 5.1 s/d 5.18) dengan total keseluruhan Rp. 1.530,000,000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) adalah untuk memenuhi segala kebutuhan yang berupa Pangan (Makanan), Papan (Rumah) dan Sandang (Pakaian) pada saat berumah tangga, maka menjadi tanggung jawab bersama dan dalam dupliknya, Tergugat tetap pada dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi yang mengetahui hutang kepada Sdr. NAMA pada tahun 2017 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan hutang kepada Sdr. NAMA pada tahun 2017 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) adalah untuk kepentingan keluarga (kebutuhan rumah tangga) sebagaimana digariskan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum nomor 5.13 sudah sepatutnya ditolak;

14. Obyek Gugatan Penggugat Petitum nomor 5.14

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan mempunyai hutang bersama kepada Sdr Kikin pada tahun 2017 Sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima Juta Rupiah) hutang tersebut untuk keperluan mengembalikan hutang - hutang yang lama;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah hutang tersebut merupakan hutang bersama karena dengan dalih bisnis Penggugat berhutang tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan Tergugat yang dilakukan terhadap beberapa orang diantaranya santri, saudara ipar, Kepala Sekolah, dan rekan kerja Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dengan tambahan bahwa hutang dan/atau pinjaman yang timbul pada masa perkawinan pada gugatan (petitum No. 5 Point 5.1 s/d 5.18) dengan total keseluruhan Rp. 1.530,000,000,- (satu milyar lima ratus

tiga puluh juta rupiah) adalah untuk memenuhi segala kebutuhan yang berupa Pangan (Makanan), Papan (Rumah) dan Sandang (Pakaian) pada saat berumah tangga, maka menjadi tanggung jawab bersama dan dalam dupliknya, Tergugat tetap pada dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi yang mengetahui hutang kepada Sdr Kikin pada tahun 2017 Sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima Juta Rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan hutang kepada Sdr Kikin pada tahun 2017 Sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima Juta Rupiah) adalah untuk kepentingan keluarga (kebutuhan rumah tangga) sebagaimana digariskan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum nomor 5.14 sudah sepatutnya ditolak;

15. Obyek Gugatan Penggugat Petitum nomor 5.15

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan mempunyai hutang bersama kepada Sdr. NAMA pada tahun 2017 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun berkembang menjadi Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), oleh Penggugat sudah dikembalikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersisa hutang Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), hutang tersebut untuk keperluan mengembalikan hutang - hutang yang lama;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah hutang tersebut merupakan hutang bersama karena dengan dalih bisnis Penggugat berhutang tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan Tergugat yang dilakukan terhadap beberapa orang diantaranya santri, saudara ipar, Kepala Sekolah, dan rekan kerja Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dengan tambahan bahwa hutang dan/atau pinjaman yang timbul pada masa perkawinan pada gugatan (petitum No. 5 Point 5.1 s/d 5.18) dengan total keseluruhan Rp. 1.530.000.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) adalah untuk memenuhi segala kebutuhan yang

berupa Pangan (Makanan), Papan (Rumah) dan Sandang (Pakaian) pada saat berumah tangga, maka menjadi tanggung jawab bersama dan dalam dupliknya, Tergugat tetap pada dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P.39 berupa kuitansi dari NAMA dan bukti P.40 berupa surat pengakuan hutang dari NAMA. Selain bukti surat tersebut Penggugat tidak dapat menghadirkan NAMA di persidangan maupun saksi-saksi yang dapat mendukung dan menguatkan bukti permulaan (bukti petunjuk);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa hutang kepada Sdr. NAMA pada tahun 2017 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) adalah untuk kepentingan keluarga (kebutuhan rumah tangga) sebagaimana digariskan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum nomor 5.15 sudah sepatutnya ditolak;

16. Obyek Gugatan Penggugat Petitum nomor 5.16

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan mempunyai hutang bersama kepada Sdr. NAMA Surabaya pada tahun 2017 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun sudah dikembalikan Penggugat sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas)uta rupiah), tersisa hutang Penggugat sampai saat ini sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), hutang tersebut untuk keperluan mengembalikan hutang - hutang yang lama;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah hutang tersebut merupakan hutang bersama karena dengan dalih bisnis Penggugat berhutang tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan Tergugat yang dilakukan terhadap beberapa orang diantaranya santri, saudara ipar, Kepala Sekolah, dan rekan kerja Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dengan tambahan bahwa hutang dan/atau pinjaman yang timbul pada masa perkawinan pada gugatan (petitum No. 5 Point 5.1 s/d 5.18) dengan total keseluruhan Rp. 1.530,000,000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) adalah untuk memenuhi segala kebutuhan yang berupa Pangan (Makanan), Papan (Rumah) dan Sandang (Pakaian) pada

saat berumah tangga, maka menjadi tanggung jawab bersama dan dalam dupliknya, Tergugat tetap pada dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi yang mengetahui hutang kepada Sdr. NAMA Surabaya pada tahun 2017 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun sudah dikembalikan Penggugat sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), tersisa hutang Penggugat sampai saat ini sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan hutang kepada Sdr. NAMA Surabaya pada tahun 2017 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sudah dikembalikan Penggugat sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas)uta rupiah), tersisa hutang Penggugat sampai saat ini sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) adalah untuk kepentingan keluarga (kebutuhan rumah tangga) sebagaimana digariskan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum nomor 5.16 sudah sepatutnya ditolak;

17. Obyek Gugatan Penggugat Petitum nomor 5.17

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan mempunyai hutang bersama kepada Pak NAMA (penyandang dana) pencarian lahan di Kab. Nganjuk pada tahun 2018 Sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) akan tetapi hutang tersebut mengembang menjadi Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), dibebankan kepada Penggugat sebagai pencari lahan sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga Juta rupiah), oleh Penggugat sudah dikembalikan sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tersisa hutang Penggugat sampai saat ini sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), hutang tersebut untuk keperluan operasional pencari lahan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah hutang tersebut merupakan hutang bersama karena dengan dalih bisnis Penggugat berhutang tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan Tergugat yang dilakukan terhadap beberapa orang diantaranya santri, saudara ipar, Kepala Sekolah, dan rekan kerja Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dengan tambahan bahwa hutang dan/atau pinjaman yang timbul pada masa perkawinan pada gugatan (petitum No. 5 Point 5.1 s/d 5.18) dengan total keseluruhan Rp. 1.530,000,000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) adalah untuk memenuhi segala kebutuhan yang berupa Pangan (Makanan), Papan (Rumah) dan Sandang (Pakaian) pada saat berumah tangga, maka menjadi tanggung jawab bersama dan dalam dupliknya, Tergugat tetap pada dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P.41 berupa surat pernyataan dari NAMA. Selain bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan saksi NAMA yang menerangkan mengetahui hutang Penggugat kepada NAMA untuk keperluan bisnis, namun saksi tidak melihat secara langsung saat Penggugat bertransaksi dengan NAMA dan Penggugat tidak menghadirkan Mujjahidin di persidangan maupun saksi-saksi yang dapat mendukung dan menguatkan bukti permulaan (bukti petunjuk);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa kepada Pak NAMA pada tahun 2018 Sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) tersisa hutang Penggugat sampai saat ini sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) adalah untuk kepentingan keluarga (kebutuhan rumah tangga) sebagaimana digariskan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum nomor 5.17 sudah sepatutnya ditolak;

18. Obyek Gugatan Penggugat Petitum nomor 5.18

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan mempunyai hutang bersama kepada Sdr. NAMA pada tahun 2022 sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta), hutang tersebut untuk keperluan mengembangkan usaha;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah hutang tersebut merupakan hutang bersama karena dengan dalih bisnis Penggugat berhutang tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan Tergugat yang dilakukan terhadap beberapa orang diantaranya santri, saudara ipar, Kepala

Sekolah, dan rekan kerja Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dengan tambahan bahwa hutang dan/atau pinjaman yang timbul pada masa perkawinan pada gugatan (petitum No. 5 Point 5.1 s/d 5.18) dengan total keseluruhan Rp. 1.530,000,000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) adalah untuk memenuhi segala kebutuhan yang berupa Pangan (Makanan), Papan (Rumah) dan Sandang (Pakaian) pada saat berumah tangga, maka menjadi tanggung jawab bersama dan dalam dupliknya, Tergugat tetap pada dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi yang mengetahui hutang kepada Sdr. NAMA pada tahun 2022 sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan hutang kepada Sdr. NAMA pada tahun 2022 sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta) adalah untuk kepentingan keluarga (kebutuhan rumah tangga) sebagaimana digariskan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum nomor 5.18 sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan, keterangan ahli serta hasil sidang pemeriksaan setempat (*descente*) sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri yang sah dan telah bercerai tanggal 18 Januari 2023;
2. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, telah memperoleh harta bersama sebagai berikut:
 - 2.1. Sebidang Tanah pekarangan seluas 187 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 865 atas nama NAMA, S.Pd. yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gg. X No.2 RT.20 RW,03, Dusun Ngesong, Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai

berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Rumah NAMA/NAMA;
- Sebelah Barat : Tanah hak NAMA dan bangunan permanen mushola wakaf;

2.2. Sebidang Tanah pekarangan seluas 522 m² berdiri dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2156 atas nama NAMA, S.Pd. yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gang Pondok Nomor 09, RT.19 RW.03, Dusun Ngesong, Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : dahulu NAMA, jalan, sekarang latar;
- Sebelah Timur : Jalan dan tanah NAMA;
- Sebelah Barat : Saluran air;

2.3. Sebidang Tanah pekarangan seluas 622 m² Sertifikat Hak Milik Nomor: 01621 atas nama NAMA, S.Pd. yang terletak di Jalan Kapten Tendean, Gang Pondok, No 09, RT. 19 RW.03 Dusun Ngesong, Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : NAMA;
- Sebelah Selatan : dahulu NAMA, sekarang Anik NAMA;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Barat : Saluran air;

2.4. Sebidang Tanah pekarangan seluas 117 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01551 atas nama Anik NAMA yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gang Pondok, No 09, RT 19, RW.03 Dusun Ngesong, Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : dahulu NAMA sekarang NAMA;
- Sebelah Selatan : dahulu NAMA, NAMA sekarang NAMA sekarang Jalan;
- Sebelah Timur : dahulu NAMA sekarang NAMA dan NAMA;

- Sebelah Barat : Saluran air
- 2.5. Sebidang tanah pekarangan seluas 148 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01550 atas nama NAMA Sp.d. dan ANAK yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gang Pondok, No 09, RT. 19, RW.03 Dusun Ngesong, Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Utara : dahulu NAMA sekarang NAMA;
 - Sebelah Selatan : Jalan desa/Fasum;
 - Sebelah Timur : dahulu NAMA sekarang NAMA;
 - Sebelah Barat : dahulu NAMA sekarang Anik NAMA;
- 2.6. Sebidang Tanah pekarangan seluas 148 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01548 atas nama NAMA(belum dibalik nama) yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gang Pondok Nomor 09, RT.19 RW.03 Dusun Ngesong, Desa Sengon, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Dahulu Farikhah sekarang NAMA;
 - Sebelah Selatan : Dahulu NAMA, NAMA, NAMA sekarang Jalan/Fasum;
 - Sebelah Timur : Dahulu NAMA sekarang jalan;
 - Sebelah Barat : Dahulu NAMA sekarang NAMA dan NAMA;
- 2.7. Sebidang Tanah pekarangan seluas 117 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01665 atas nama NAMA, Sp.d. yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gang Pondok Nomor 09, RT.19, RW.03 Dusun Ngesong, Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Jalan/Fasum;
 - Sebelah Selatan : NAMA;
 - Sebelah Timur : dahulu NAMA sekarang NAMA;
 - Sebelah Barat : dahulu Saluran air sekarang NAMA;
- 2.8. Sebidang Tanah pekarangan seluas 381 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01666 atas nama NAMA, Sp.d. yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gang Pondok, No 09, RT.19 RW.03 Dusun Ngesong, Desa

Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : dahulu NAMA, sekarang Jalan;
- Sebelah Selatan : NAMA;
- Sebelah Timur : NAMA
- Sebelah Barat : Saluran air;

2.9. Sebidang Sawah seluas seluas 686,8 M² dengan Letter C Nomor 480 atas nama Murdjinah seluas 346,8 M² dan Letter C Nomor 290 atas nama Sardik P Karto seluas 340 M² (atas nama pemilik terakhir NAMA dan belum sertifikat) yang terletak di Dusun Dayu, RT.02, RW.01, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang). Dengan batas – batas;

- Sebelah Utara : sawah NAMA;
- Sebelah Selatan : sawah NAMA;
- Sebelah Timur : Saluran air;
- Sebelah Barat : sawah NAMA;

3. Bahwa harta bersama tersebut belum pernah dibagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap harta-harta tersebut diatas yang dalam fakta hukum telah terbukti sebagai adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat maka bagian Penggugat dan Tergugat terhadap harta bersama tersebut adalah masing-masing mendapat separuh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Surat An Nisa ayat 32 yang berbunyi;

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَوَاءٌ لَّهُمَا
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ٣٢

Artinya : *“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, terkait harta bersama dibagi dua, masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak seperdua dari harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 6 (enam) yaitu menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melunasi hutang tersebut secara bersama-sama, oleh karena gugatan mengenai hutang bersama ditolak seluruhnya maka gugatan Penggugat untuk menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melunasi hutang tersebut secara bersama-sama sudah sepatutnya ditolak;

SITA JAMINAN

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) yaitu menyatakan berharga Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Jombang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada persidangan tanggal 17 Oktober 2023 yang mengabulkan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan berita acara sita jaminan yang dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang, telah diletakkan sita atas obyek sengketa dalam petitum gugatan Penggugat nomor 2.1 s/d 2.9 dan nomor 2.11;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang atas obyek sengketa dalam petitum gugatan Penggugat nomor 2.1 s/d 2.9 pada hari Jumat tanggal 3 Nopember 2023 berdasarkan surat tugas Ketua Pengadilan Agama Jombang Nomor: 3088/KPA.W13-A13/HK2.6/X/2023;

Menimbang, bahwa atas obyek sengketa dalam petitum gugatan Penggugat nomor 2.11 berupa 1 (satu) unit Mobil Sigras atas nama NAMA Warna Putih dengan Nomor Polisi S 1361 ZT, dan dihubungkan dengan pertimbangan atas obyek sengketa a quo yang dinyatakan tidak dapat diterima, Majelis Hakim

berpendapat sita jaminan terhadap obyek tersebut patut dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dan harus diangkat;

UANG PAKSA (*DWANGSOOM*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 8 (delapan) yaitu menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dan Tergugat dalam jawabannya menolak gugatan Penggugat tersebut. Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap seperti dalil gugatannya dan Tergugat dalam dupliknya juga menyatakan tetap pada dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah NAMA No. 34K/Sip/1954 tanggal 28 September 1965 menegaskan kaidah hukum bahwa tuntutan pembayaran sejumlah uang paksa tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam positanya tidak menjelaskan alasan yang kuat yang dapat dijadikan dasar hukum mengapa uang paksa (*dwangsom*) menjadi penting, mendesak dan harus dikabulkan, tidak terdapat potensi kerugian materiil yang besar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat mengenai uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

PUTUSAN SERTA MERTA

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 9 (sembilan) dimana Penggugat mohon agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu kendatipun ada banding, verzet maupun kasasi atau putusan serta merta (*uit voebaar bij voorraad*) dan Tergugat dalam jawabannya menolak gugatan Penggugat tersebut. Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap seperti dalil gugatannya dan Tergugat dalam dupliknya juga menyatakan tetap pada dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun putusan serta merta telah datur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR., akan tetapi dalam prakteknya banyak menimbulkan masalah sehingga Mahkamah NAMA RI, mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2000, agar tidak mudah menjatuhkan putusan serta merta;

Menimbang, bahwa putusan serta merta berpotensi untuk terjadi kesalahan dalam pelaksanaan eksekusi karena apabila terjadi upaya hukum maka putusan bisa berubah dari putusan awal, sehingga akan menyulitkan pihak untuk memperoleh kembali obyek harta yang telah terlanjur dilakukan eksekusi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2000, bahwa pelaksanaan putusan serta merta wajib disertai jaminan uang yang setara dengan nilai obyek sengketa, dengan demikian menjadi tidak sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menolak tuntutan Penggugat untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya Tergugat di samping memberikan jawaban mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan gugatan rekonvensi maka untuk selanjutnya sebutan Tergugat Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan balik (*counter claim*) yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut diajukan sebelum tahap pembuktian (vide Pasal 132 a HIR), sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan balik (Rekonvensi/*counter claim*) telah memenuhi syarat formil peraturan perundang-undangan, Selain itu, gugatan balik tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan maksud Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima dan akan mempertimbangkannya;

Menimbang bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Pengembalian harta yang telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa dari semua harta yang dimiliki bersama yang telah dijual Tergugat Rekonvensi

tanpa persetujuan Penggugat Rekonvensi ada sebagian hak dari Penggugat Rekonvensi yakni $\frac{1}{2}$ dari Rp. 6.618.900.000,- adalah sebesar Rp. 3.309.450.000,-. Dengan rincian :

- 1.1. Rumah SHM No.3156 an NAMA yang terletak di Kelurahan Bulusan, Kec. Tambalang, Semarang Senilai Rp. 2.000.000.000,- ;
- 1.2. Tanah Yayasan “NUR ALIF” yang senilai Rp. 2.400.000.000,- ;
- 1.3. Sepeda Motor Yamaha NMAX senilai Rp. 23.000.000,- ;
- 1.4. Mobil Pajero Putih senilai Rp. 320.000.000,- ;
- 1.5. Uang muka Pembelian tanah di Desa Banjardowo senilai Rp. 100.000.000,- ;
- 1.6. Tanah Kavling di Desa Kwaron Senilai Rp. 1.700.000.000,- ;
- 1.7. Sepeda Motor Yamaha Vixon senilai Rp. 8.000.000,- ;
- 1.8. Sepeda motor Yamaha Mio J Nopol S 5106 YT senilai Rp.5.500.000,-;
- 1.9. Sepeda motor Yamaha Mio Seul Nopol S 2473 OX senilai Rp. 6.800.000,- ;
- 1.10. Sepeda motor Yamaha Mio J senilai Rp. 6.600.000,- ;
- 1.11. Tabungan Bank Jatim senilai Rp. 49.000.000,-;;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam repliknya membantah dan menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut karena Tergugat Rekonvensi tidak pernah menjual harta (sebagaimana gugatan Penggugat Rekonvensi petitum nomor 2.1 s/d 2.11) tanpa persetujuan Penggugat Rekonvensi, bahkan Penggugat Rekonvensi mengetahui apabila hasil dari penjualan harta dipergunakan untuk membayar hutang bersama. Yang mana hutang tersebut adalah untuk mencukupi kebutuhan keluarga, termasuk mendaftarkan anak masuk ke sekolah kedokteran dan lain sebagainya kecuali penjualannya menyuruh kepada pihak lain untuk menjualnya itupun masih atas persetujuan atau sepengetahuan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam konvensi juga akan dipertimbangkan dalam rekonvensi selama masih ada korelasi dan kesesuaian dengan pokok perkara gugatan rekonvensi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat PR.1 sampai dengan PR.22 dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti **PR.1** berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 3156 atas nama Tergugat, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga tidak memenuhi syarat formil alat bukti dan merujuk pada ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata bukti fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, yang bukti tersebut dihubungkan dengan pernyataan Penggugat Rekonvensi bahwa obyek telah dijual dalam masa perkawinan, oleh karenanya Majelis berpendapat bukti tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **PR.2** berupa Fotokopi akta notaris/akta jual beli No.234/2013 atas nama Tergugat dan Sony Sulistyawan Majid, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti PR.2 menjelaskan bahwa telah terjadi jual beli tanah seluas 112 m2 di Bulusan Tembalang Semarang antara Tergugat dengan Sony Sulistyawan Majid pada tanggal 17 Juli 2013. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan dalil gugatan rekonvensi Tergugat, namun karena bukti PR.2 berkaitan dengan obyek yang telah dijual pada masa perkawinan Majelis berpendapat patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti **PR.3** berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00434 atas nama H. Achmad Munif Shufri, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga tidak memenuhi syarat formil alat bukti dan merujuk pada ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata bukti fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya harus dikesampingkan serta karena bukti PR.3 berkaitan dengan obyek yang telah dijual pada masa perkawinan, Majelis berpendapat bukti PR.3 tersebut patut tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **PR.4** berupa Fotokopi surat pernyataan, yang merupakan surat biasa berisi pernyataan pihak di luar sidang, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti PR.4 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti PR.4 menjelaskan bahwa Tergugat dan H. Achmad Munif Shufri telah mengadakan jual beli tanah SHM No.343 di kwaron. Secara materiil bukti tersebut ada relevansi dengan dalil gugatan rekonvensi Tergugat, namun karena bukti tersebut adalah surat biasa maka nilai kekuatan pembuktiannya hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti **PR.5** berupa Fotokopi surat pernyataan, yang merupakan surat biasa berisi pernyataan pihak di luar sidang, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti PR.5 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti PR.5 menjelaskan bahwa Tergugat dan H. Achmad Munif Shufri telah mengadakan jual beli tanah SHM No.343 di kwaron. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan dalil gugatan rekonvensi Tergugat, namun karena bukti tersebut adalah surat biasa maka nilai kekuatan pembuktiannya hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti **PR.6** berupa Fotokopi surat pernyataan, yang merupakan surat biasa, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti PR.6 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,

sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti PR.6 menjelaskan NAMA diminta menjualkan Motor N Max oleh Tergugat dan ternyata BPKB motor tersebut telah dimasukkan ke bank oleh Penggugat. Secara materiil bukti tersebut ada relevansi dengan dalil gugatan rekonvensi Tergugat, namun karena bukti tersebut adalah surat biasa maka nilai kekuatan pembuktiannya hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti **PR.7** berupa Fotokopi surat pernyataan, yang merupakan surat biasa, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti PR.7 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti PR.7 menjelaskan NAMA mendengar H. Gimin menyerahkan uang pengembalian DP tanah di Banjardowo Rp100.000.000,- kepada Penggugat. Secara materiil bukti tersebut tidak ada relevansi secara langsung dengan dalil gugatan rekonvensi Tergugat. Bukti PR.7 adalah surat biasa yang nilai kekuatan pembuktiannya hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti **PR.8** berupa Fotokopi surat pernyataan, yang merupakan surat biasa, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti PR.8 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti PR.8 menjelaskan NAMA menyerahkan hasil penjualan motor Vixion kepada Penggugat. Secara materiil bukti tersebut ada relevansi dengan dalil gugatan rekonvensi Tergugat. Bukti PR.8 adalah surat biasa yang nilai kekuatan pembuktiannya hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti **PR.9** berupa Fotokopi kuitansi pembelian Sepeda Motor Yamaha Mio, yang merupakan akta sepihak, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan

dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti PR.9 menjelaskan mengenai pembelian Sepeda Motor Yamaha Mio J tahun 2012 Nopol S 5106 YT atas nama Tergugat. Secara materiil bukti PR.9 tersebut tidak ada relevansi secara langsung dengan dalil gugatan rekonvensi Tergugat mengenai Penggugat menjual tanpa sepengetahuan Tergugat. Oleh karena itu, bukti PR.9 nilai kekuatan pembuktiannya hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti **PR.10** berupa Fotokopi kuitansi pembelian Sepeda Motor Yamaha Mio Soul, yang merupakan akta sepihak, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti PR.10 menjelaskan mengenai pembelian Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT tahun 2013 Nopol S 2473 OX atas nama Tergugat. Secara materiil bukti PR.10 tersebut tidak ada relevansi secara langsung dengan dalil gugatan rekonvensi Tergugat mengenai Penggugat menjual tanpa sepengetahuan Tergugat. Oleh karena itu, bukti PR.10 nilai kekuatan pembuktiannya hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti **PR.11** berupa Fotokopi surat pernyataan, yang merupakan surat biasa, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti PR.11 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti PR.11 menjelaskan BPKB 2 mobil milik NAMA. telah dipinjam Penggugat untuk dijaminkan ke Bank. Secara materiil bukti tersebut ada relevansi dengan dalil gugatan rekonvensi Tergugat. Bukti PR.11 adalah surat biasa yang nilai kekuatan pembuktiannya hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti **PR.12** berupa Fotokopi surat pernyataan, yang merupakan akta sepihak dibawah tangan, telah

dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti PR.12 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti PR.12 menjelaskan Penggugat mempunyai hutang kepada NAMA Leksmana sebesar Rp60.000.000. Secara materiil bukti tersebut ada relevansi dengan dalil gugatan rekonvensi Tergugat, namun hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti **PR.13** berupa Print out percakapan via whatsapp, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin otentisitas, keutuhan, dan ketersediaannya, sedangkan untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik. Meskipun demikian, berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama - Kamar Agama - Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 17 September 2019 poin 6 (6.1), yang juga menjadi pendapat Majelis Hakim, bukti tersebut hanya merupakan bukti permulaan (bukti petunjuk) dalam perkara *a quo*, sehingga harus dikuatkan dengan bukti lainnya. Adapun secara materiil bukti PR.13 menjelaskan Penggugat berhutang kepada Hera;

Menimbang, bahwa bukti **PR.14** berupa Fotokopi surat pernyataan, yang merupakan akta sepihak dibawah tangan, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti PR.14 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti PR.14 menjelaskan Penggugat

mempunyai hutang 35 juta kepada NAMA. Secara materiil bukti tersebut ada relevansi dengan dalil gugatan rekonvensi Tergugat, namun hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti **PR.15** berupa Fotokopi surat pernyataan, yang merupakan akta sepihak dibawah tangan, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti PR.15 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti PR.15 menjelaskan Penggugat mempunyai hutang kepada NAMA sebesar Rp70.000.000. Secara materiil bukti tersebut ada relevansi dengan dalil gugatan rekonvensi Tergugat, namun hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti **PR.16** berupa Fotokopi surat pernyataan, yang merupakan akta sepihak dibawah tangan, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti PR.16 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti PR.16 menjelaskan Penggugat mempunyai hutang kepada Nur NAMA sebesar Rp5.000.000. Secara materiil bukti tersebut ada relevansi dengan dalil gugatan rekonvensi Tergugat, namun hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti **PR.17** berupa Fotokopi surat pernyataan, yang merupakan akta sepihak dibawah tangan, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti PR.17 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti PR.17 menjelaskan Penggugat mempunyai hutang kepada NAMA sebesar Rp82.000.000 dan meminjam 2 sertifikat. Secara materiil bukti tersebut ada relevansi dengan dalil gugatan

rekonvensi Tergugat, namun hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti **PR.18** berupa Fotokopi surat pernyataan, yang merupakan akta sepihak dibawah tangan, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti PR.18 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti PR.18 menjelaskan Penggugat mempunyai hutang kepada NAMA sebesar Rp125.000.000. Secara materiil bukti tersebut ada relevansi dengan dalil gugatan rekonvensi Tergugat, namun bukti tersebut telah dianulir oleh bukti P.24 yang menjelaskan bahwa hutang kepada NAMA telah lunas, sehingga bukti PR.18 harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **PR.19** berupa Fotokopi surat pernyataan, yang merupakan surat biasa, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti PR.19 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti PR.19 menjelaskan Penggugat mempunyai hutang kepada bapak NAMA sebesar Rp312.900.000. Secara materiil bukti tersebut ada relevansi dengan dalil gugatan rekonvensi Tergugat. Bukti PR.19 adalah surat biasa yang nilai kekuatan pembuktiannya hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti **PR.20** berupa Fotokopi surat perjanjian hutang, yang merupakan akta dibawah tangan, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti PR.20 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti PR.20 menjelaskan Penggugat meminjam SK Pensiun H. Sutadji untuk pinjam ke Bank Bumi Arta sebesar Rp150.000.000. Secara materiil bukti tersebut tidak ada relevansi dengan dalil gugatan rekonvensi Tergugat, sehingga bukti PR.20 harus dikesampingkan dan tidak perlu

dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **PR.21** berupa Fotokopi surat pernyataan, yang merupakan akta sepihak dibawah tangan, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti PR.21 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti PR.21 menjelaskan Penggugat mempunyai hutang kepada NAMA sebesar Rp60.000.000. Secara materiil bukti tersebut ada relevansi dengan dalil gugatan rekonvensi Tergugat, namun hanya berkualitas sebagai bukti permulaan yang harus diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti **PR.22** berupa Fotokopi surat pernyataan, yang merupakan akta sepihak dibawah tangan, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti PR.22 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti PR.22 menjelaskan Penggugat mempunyai hutang kepada IswahNAMA sebesar Rp13.000.000. Secara materiil bukti tersebut tidak ada relevansi dengan dalil gugatan rekonvensi Tergugat, maka bukti PR.22 harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat TR.1 sampai dengan TR.13 dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti TR.1 berupa Fotokopi akta notaris/akta kuasa dari Tergugat kepada Terri Widiyanto Halim, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga tidak memenuhi syarat formil alat bukti dan merujuk pada ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata bukti fotokopi yang

tidak dapat ditunjukkan aslinya harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti TR.2 berupa Fotokopi surat perjanjian antara Tergugat dengan NAMA, yang merupakan akta dibawah tangan, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga tidak memenuhi syarat formil alat bukti dan merujuk pada ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata bukti fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti TR.3 berupa Fotokopi surat kuasa dari Tergugat kepada Kumoro Sigit Wardoyo, yang merupakan akta dibawah tangan, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga tidak memenuhi syarat formil alat bukti dan merujuk pada ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata bukti fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti TR.4 berupa Fotokopi akta notaris/akta kuasa dari Kumoro Sigit Wardoyo kepada Terri Widiyanto Halim, yang merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga tidak memenuhi syarat formil alat bukti dan merujuk pada ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata bukti fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **TR.5** berupa Fotokopi kuitansi tanah kavling kwaron, yang merupakan akta sepihak, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga tidak memenuhi syarat formil alat bukti dan merujuk pada

ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata bukti fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **TR.6** berupa Fotokopi surat perdamaian/penyelesaian hutang piutang, yang merupakan akta dibawah tangan, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga tidak memenuhi syarat formil alat bukti dan merujuk pada ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata bukti fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **TR.7** berupa Fotokopi surat pernyataan, yang merupakan surat biasa, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti TR.7 menjelaskan bahwa mobil sigra hanya atas nama Lidia saja. Secara materiil bukti tersebut ada relevansi dengan obyek sengketa, namun karena TR.7 merupakan surat biasa maka hanya berkualitas sebagai bukti permulaan yang harus diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti **TR.8** berupa Fotokopi surat pernyataan, yang merupakan surat biasa, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti TR.8 menjelaskan bahwa H. MulNAMA sebagai salah satu pendiri yayasan tidak mengetahui ada pengalihan harta pribadi Penggugat dan Tergugat kepada yayasan. Secara materiil bukti tersebut ada relevansi dengan obyek sengketa, namun karena TR.8 merupakan surat biasa maka hanya berkualitas sebagai bukti permulaan yang harus diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti **TR.9** berupa Fotokopi surat pernyataan, yang merupakan surat biasa, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti TR.9 menjelaskan bahwa NAMA sebagai pengawas yayasan tahun 2018 tidak mengetahui ada pengalihan harta pribadi Penggugat dan Tergugat kepada yayasan. Secara materiil bukti tersebut ada relevansi dengan obyek sengketa, namun karena TR.9 merupakan surat biasa maka hanya berkualitas sebagai bukti permulaan yang harus diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti **TR.10** berupa Fotokopi surat pernyataan, yang merupakan surat biasa, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti TR.10 menjelaskan bahwa NAMA sebagai ketua yayasan tahun 2016 tidak mengetahui ada pengalihan harta pribadi Penggugat dan Tergugat kepada yayasan. Secara materiil bukti tersebut ada relevansi dengan obyek sengketa, namun karena TR.10 merupakan surat biasa maka hanya berkualitas sebagai bukti permulaan yang harus diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti **TR.11** berupa Fotokopi surat pernyataan, yang merupakan surat biasa, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti TR.11 menjelaskan bahwa NAMA sebagai bendahara yayasan tahun 2016 tidak mengetahui ada pengalihan harta pribadi Penggugat dan Tergugat kepada yayasan. Secara materiil bukti tersebut ada relevansi dengan obyek sengketa, namun karena TR.11 merupakan surat biasa maka hanya berkualitas sebagai bukti permulaan yang harus diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti **TR.12** berupa Fotokopi surat pernyataan, yang merupakan surat biasa, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,

sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti TR.12 menjelaskan bahwa NAMA sebagai bendahara yayasan tahun 2017 sampai sekarang, tidak mengetahui ada pengalihan harta pribadi Penggugat dan Tergugat kepada yayasan. Secara materiil bukti tersebut ada relevansi dengan obyek sengketa, namun karena TR.12 merupakan surat biasa maka hanya berkualitas sebagai bukti permulaan yang harus diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti **TR.13** berupa Fotokopi surat pernyataan, yang merupakan surat biasa, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti TR.13 menjelaskan bahwa NAMA. sebagai sekretaris yayasan tahun 2017 sampai sekarang, tidak mengetahui ada pengalihan harta pribadi Penggugat dan Tergugat kepada yayasan. Secara materiil bukti tersebut ada relevansi dengan obyek sengketa, namun karena TR.13 merupakan surat biasa maka hanya berkualitas sebagai bukti permulaan yang harus diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam upaya menguatkan dalil gugatan Rekonvensinya mengajukan bukti surat PR.1 s/d PR.3 meskipun berupa akta otentik yang sebagian tidak dapat ditunjukkan aslinya dan obyek telah dijual dalam masa perkawinan, maka Majelis berpendapat bukti tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap Bukti PR.4 s/d PR.8, Bukti PR.11 dan PR.12, Bukti PR.14 s/d PR.20 dan Bukti PR.22 berupa surat pernyataan hutang dan Bukti PR.13 berupa print out percakapan whatsapp yang seluruhnya merupakan bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain. Selain bukti surat tersebut Penggugat Rekonvensi tidak dapat menghadirkan pihak yang bersangkutan (pihak yang membuat surat pernyataan) di persidangan maupun saksi-saksi yang dapat mendukung dan menguatkan bukti permulaan (bukti petunjuk) tersebut,

maka Majelis berpendapat bukti bukti tersebut di atas juga patut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti PR.9 dan PR.10 berupa kuitansi pembelian sepeda motor yang merupakan akta sepihak yang berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain. Selain bukti surat tersebut Penggugat Rekonvensi tidak dapat menghadirkan saksi-saksi yang dapat mendukung dan menguatkan bukti permulaan (bukti petunjuk) tersebut. Bukti PR.21 berupa surat pernyataan piutang dari NAMA, meskipun Penggugat Rekonvensi menghadirkan NAMA di persidangan namun keterangan dipersidangan dengan isi surat pernyataan berbeda, sehingga Majelis berpendapat bukti tersebut tidak dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang mana saksi-saksi tersebut tidak ada yang mengetahui secara langsung pembelian harta dan penjualan harta yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tanpa persetujuan Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan Rekonvensinya dan patut dinyatakan dalil Penggugat Rekonvensi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk menghukum Tergugat Rekonvensi mengembalikan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama yang telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi tanpa persetujuan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.309.450.000,-.Kepada Penggugat Rekonvensi;

2. Pengembalian Uang untuk Pelunasan Hutang Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut atas hutang-hutang aquo yang telah dibayar maka Tergugat Rekonvensi haruslah dibebani membayar $\frac{1}{2}$ bagian kepada Penggugat Rekonvensi karena semua yang berpiutang pada Tergugat Rekonvensi menagih hutangnya pada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 199.000.000,- dibagi 2 = Rp99.500.000,-..dengan perincian :

2.1. NAMA sebesar Rp. 100.000.000,- ;

2.2. Bapak NAMA(santri) sebesar Rp. 20.000.000,- ;

- 2.3. Koperasi SDN Pulo 3 sebesar Rp. 25.000.000,- ;
- 2.4. Koperasi guru SDN Mojongapit sebesar Rp. 25.000.000,- ;
- 2.5. Ibu NAMA surabaya sebesar Rp. 20.000.000,- ;
- 2.6. Ibu NAMA sebesar Rp. 9.000.000,- dibayar dengan Mas seberat 10gr.;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut karena Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengetahui atau tidak pernah membuat persetujuan atau tidak pernah terlibat dalam proses hutang piutang sebagaimana Penggugat Rekonvensi sebutkan (sebagaimana gugatan Penggugat Rekonvensi petitum nomor 3.1 s/d 3.6) kecuali hutang piutang yang Tergugat Rekonvensi uraikan dalam gugatan Konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi yang dapat membuktikan dalil gugatan Rekonvensinya bahwa Penggugat Rekonvensi telah membayar hutang-hutang Tergugat Rekonvensi yang datang menagih dan jumlahnya sebesar Rp199.000.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil dalil gugatannya dan gugatan rekonvensi tersebut tidak berdasarkan hukum sehingga Majelis Hakim patut menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar $\frac{1}{2}$ dari hutang-hutang yang telah dibayarkan Penggugat Rekonvensi kepada 17 pihak yang berpiutang pada Tergugat Rekonvensi sebesar sebesar Rp109.500.000,00;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah pekarangan seluas 187 m² beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 865 atas nama NAMA, S.Pd. yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gg. X No.2 RT.20 RW,03, Dusun Ngesong, Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa;
 - Sebelah Timur : Rumah hak NAMA/rumah NAMA;
 - Sebelah Barat : Tanah hak NAMA (anak NAMA) dan bangunan musholla wakaf;
 - 2.2. Sebidang tanah pekarangan seluas 522 m² beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2156 atas nama NAMA, S.Pd. yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gang Pondok Nomor 09, RT.19 RW.03, Dusun Ngesong, Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan : dahulu NAMA, jalan, sekarang halaman;
 - Sebelah Timur : Jalan dan rumah NAMA;
 - Sebelah Barat : Saluran air;
 - 2.3. Sebidang tanah pekarangan seluas 622 m² beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01621 atas nama NAMA, S.Pd. yang terletak di Jalan Kapten Tendean, Gang Pondok, Nomor 09, RT. 19 RW.03 Dusun Ngesong, Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : NAMA;
 - Sebelah Selatan : dahulu NAMA, sekarang Anik NAMA;
 - Sebelah Timur : Jalan;

- Sebelah Barat : Saluran air;
- 2.4. Sebidang tanah pekarangan seluas 117 m² beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01551 atas nama Anik NAMA yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gang Pondok, Nomor 09, RT 19, RW.03 Dusun Ngesong, Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Utara : dahulu NAMA sekarang NAMA;
 - Sebelah Selatan : dahulu NAMA NAMAh/NAMA sekarang Jalan;
 - Sebelah Timur : dahulu NAMA sekarang NAMA dan NAMA;
 - Sebelah Barat : Saluran air
- 2.5. Sebidang tanah pekarangan seluas 148 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01550 atas nama NAMA S.Pd. dan ANAK yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gang Pondok, Nomor 09, RT. 19, RW.03 Dusun Ngesong, Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Utara : dahulu NAMA sekarang NAMA;
 - Sebelah Selatan : Jalan desa/Fasum/halaman;
 - Sebelah Timur : dahulu NAMA sekarang NAMA;
 - Sebelah Barat : dahulu NAMA sekarang Anik NAMA;
- 2.6. Sebidang tanah pekarangan seluas 148 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01548 atas nama NAMA(belum dibalik nama) yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gang Pondok Nomor 09, RT.19 RW.03 Dusun Ngesong, Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Dahulu NAMA sekarang NAMA;
 - Sebelah Selatan : Dahulu NAMA NAMAh/NAMA sekarang Jalan/Fasum/halaman;
 - Sebelah Timur : Dahulu NAMAsekarang jalan desa;
 - Sebelah Barat : Dahulu NAMA sekarang NAMA dan NAMA;
- 2.7. Sebidang tanah pekarangan seluas 117 m² beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01665 atas nama NAMA, S.Pd. yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gang Pondok

Nomor 09, RT.19, RW.03 Dusun Ngesong, Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan/Fasum/halaman;
- Sebelah Selatan : sawah NAMA;
- Sebelah Timur : dahulu NAMA sekarang NAMA;
- Sebelah Barat : dahulu Saluran air sekarang NAMA (kolam renang/pasucen);

2.8. Sebidang tanah pekarangan seluas 381 m² beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01666 atas nama NAMA, S.Pd. yang terletak di Jalan Kapten Tendean Gang Pondok, Nomor 09, RT.19 RW.03 Dusun Ngesong, Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : dahulu NAMA, sekarang Jalan/fasum/halaman;
- Sebelah Selatan : NAMA;
- Sebelah Timur : NAMA
- Sebelah Barat : Saluran air;

2.9. Sebidang Tanah Sawah seluas seluas 686,8 M² dengan Letter C Nomor 480 atas nama Murdjinah seluas 346,8 M² dan Letter C Nomor 290 atas nama Sardik P Karto seluas 340 M² (atas nama pemilik terakhir NAMA dan belum sertifikat) yang terletak di Dusun Dayu, RT.02, RW.01, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang). Dengan batas – batas;

- Sebelah Utara : sawah NAMA;
- Sebelah Selatan : sawah NAMA;
- Sebelah Timur : Saluran air;
- Sebelah Barat : sawah NAMA;

Adalah merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut (sebagaimana dictum angka 2) untuk Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan untuk Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat membagi harta bersama tersebut sebagaimana dictum angka 2 baik secara natura atau dijual (secara lelang) dan hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat yang untuk masing-masing adalah $\frac{1}{2}$ bagian atau setengah dari nilai harta bersama tersebut;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang terhadap harta bersama tersebut sebagaimana dictum angka 2;
6. Menyatakan gugatan Penggugat tentang Harta Bersama berupa Mobil Pajero dan Mobil Sigra tidak dapat diterima;
7. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang terhadap harta berupa Mobil Sigra;
8. Menolak gugatan Penggugat tentang Hutang Bersama;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp8.825.000,00 (delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan 6 Rajab 1445 Hijriah, oleh Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I., S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H. dan H. M. Maftuh, S.H., M.E.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan 13 Rajab 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh NAMA YudiNAMA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan/atau Kuasa Hukumnya dan Tergugat dan/atau Kuasa Hukumnya secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H. Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I., S.H.

H. M. Maftuh, S.H., M.E.I.

Panitera pengganti,

NAMA YudiNAMA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Proses	: Rp.	100.000,00
- Panggilan	: Rp.	52.000,00
- PNBP	: Rp.	40.000,00
- Pemberitahuan Sita	: Rp.	250.000,00
- Pendaftaran Sita	: Rp.	25.000,00
- Penetapan Sita	: Rp.	25.000,00
- Berita Acara Sita	: Rp.	25.000,00
- Pelaksanaan Sita	: Rp.	3.275.000,00
- Saksi Ahli	: Rp.	375.000,00
- Sumpah	: Rp.	50.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp.	4.558.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	8.825.000,00

(delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

